

COMANDO LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI



Anno 2026

SINOSSI DI PROCEDURA PENALE E TECNICHE INVESTIGATIVE

TESI 1

IL PROCEDIMENTO PENALE

1. PREMESSA – COSA È IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE	1
1.1. IL NOSTRO SISTEMA PROCESSUALE - UN SISTEMA “TENDENZIALMENTE ACCUSATORIO”	1
1.2 I PRINCIPI DEL PROCESSO PENALE – IL GIUSTO PROCESSO	2
1.2.1 Il principio del contraddittorio – Art. 111 commi 3 e 4.....	3
1.3 IL PROCEDIMENTO PENALE – “PROCEDIMENTO” E “PROCESSO”	4
1.4. LE INDAGINI PRELIMINARI (326 SS C.P.P.).....	5
1.4.1 La finalità delle indagini preliminari	6
1.4.2 Principio del doppio fascicolo.....	6
1.4.3. Durata delle indagini preliminari	6
1.4.4 Richiesta di rinvio a giudizio	6
2. I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO	7
2.1 IL GIUDICE.....	7
2.1.1 Organi giudiziari ordinari penali.....	7
2.1.2 Organizzazione degli uffici giudiziari penali.....	7
2.2 IL PUBBLICO MINISTERO	8
2.3 LA POLIZIA GIUDIZIARIA.....	9
4.2. LA DIPENDENZA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	10
4.3. UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, QUALIFICHE E COMPETENZE.....	10

II TESI

LE PROVE

1. NOZIONI GENERALI	13
1.1 IL PROCEDIMENTO PROBATORIO	14
1.1.1. La ricerca della prova.....	15
1.1.2. L'ammissione della prova.....	15
1.1.3. L'assunzione della prova	15
1.1.4. La valutazione della prova	15
1.2. LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E IL CRITERIO DEL “OLTRE IL RAGIONEVOLE DUBBIO”	16
2. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA.....	17
3. I MEZZI DI PROVA.....	18

III TESI

L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

PREMESSA: ART. 55 C.P.P. E ART. 327 C.P.P.	19
1. L'ATTIVITÀ D'INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	19
2. L'ATTIVITÀ DELEGATA.....	20
3. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO (ART. 330 C.P.P.)	20
4. LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	21
4.1 LA QUERELA – (ART. 336 C.P.P.)	22
4.2 LE ALTRE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	22
5. LA DENUNCIA (ART. 333 CODICE PROCEDURA PENALE).....	23
5.1 LA DENUNCIA ANONIMA.....	23
5.2 LA RICEZIONE DELLE DENUNCE E DELLE QUERELE	24
5.3 LA DENUNCIA INFORMATIZZATA	24
6. IL REFERTO (ART. 334 CODICE PROCEDURA PENALE)	24
7. LA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO - CNR.....	25
7.1 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE	25
7.2 COMPETENZA DEL PUBBLICO MINISTERO	26

IV TESI

GLI ATTI DI PG E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. IL VERBALE	27
2. L'ANNOTAZIONE DI P.G.	29
3. L'ISPEZIONE (ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA)	30
4. LE INTERCETTAZIONI	33
4.1 REQUISITI PER DISPORRE LE INTERCETTAZIONI.....	34
4.2 PROCEDIMENTI PER REATI COMUNI	34
4.3 PROCEDIMENTI PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O EQUIPARATI	35
4.4 PROCEDIMENTO PER DISPORRE LE INTERCETTAZIONI	35
4.5 FOCUS: IL CAPTATORE INFORMATICO	37
4.6 FOCUS: I TABULATI TELEFONICI	37
4.7 IPOTESI CHE NON COSTITUISCONO INTERCETTAZIONI	38
5. LA PERQUISIZIONE	39
5.1 TIPOLOGIE DI PERQUISIZIONI	40

6. IL SEQUESTRO	48
6.1 SEQUESTRO PROBATORIO	48
6.2 SEQUESTRO PREVENTIVO	50
6.3 SEQUESTRO CONSERVATIVO.....	51
7. LE SOMMARIE INFORMAZIONI.....	53
7.1 INFORMAZIONI RESE IN CASI PARTICOLARI	55
7.1.1. Dichiarazioni degli informatori:.....	56
7.1.2. Dichiarazioni dei cosiddetti “confidenti”:.....	56
7.2 DICHIARAZIONI SU LUOGO E IMMEDIATEZZA DEL FATTO DA PARTE DELL’INDAGATO	57
8. LE SPONTANEE DICHIARAZIONI DALL’INDAGATO	57
9. L’IDENTIFICAZIONE	58
9.1 ALTRE TIPOLOGIE D’IDENTIFICAZIONE	59
9.1.1 IDENTIFICAZIONE DELL’INDAGATO E DELLE PERSONE INFORMATE SUI FATTI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Art. 349 c.p.p. -.....	59
9.1.2. Fermo per identificazione (comma 4).....	59
10. IL SEGNALEMENTO.....	60
10.1 IL SEGNALEMENTO FOTOGRAFICO	60
10.2 IL SEGNALEMENTO DATILOSCOPICO	60
10.3 IL SEGNALEMENTO DESCRITTIVO	60
10.4 IL SISTEMA A.F.I.S. (AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM).....	60
11. L’ARRESTO.....	61
11.1 ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA DI REATO.....	61
11.2 ARRESTO FACOLTATIVO – 381 C.P.P.	64
11.3 Arresto differito o fuori dalla flagranza di reato	65
11.4 ARRESTO NON CONSENTITO IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE O DI NON PUNIBILITÀ	66
12. FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO – ART 384 C.P.P. -	66
13. MODALITA’ OPERATIVE DEI PROVVEDIMENTI DI ARRESTO E DI FERMO	67
13.1 DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ARRESTO O DI FERMO	67
13.2 ARRESTO E FERMO DI MINORENNI	68
14. TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO: L’INFORMATIVA DI REATO O LA C.N.R.	69

V TESI
L'ATTIVITA' INFORMATIVA

PREMESSA.....	72
Cos'È L'INTELLIGENCE?	72
1. L'ATTIVITA' INFORMATIVA ED IL RELATIVO CARTEGGIO	73
2. COSCIENZA INFORMATIVA . RICERCA E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI	74
2.1 HUMINT (HUMAN INTELLIGENCE) – IL FATTORE UMANO.....	75
2.2 OSINT (OPEN SOURCE INTELLIGENCE)	75
2.3 SIGINT (SIGNAL INTELLIGENCE)	75
2.4 IMINT (IMAGERY INTELLIGENCE)	76

VI TESI
I SERVIZI DINAMICI

1. IL MODELLO OPERATIVO E ATTIVITA' DINAMICHE DI TIPO TRADIZIONALE	77
2. IL SERVIZIO DI OSSERVAZIONE, CONTROLLO E PEDINAMENTO SIGLATO “O.C.P.”	77
2.1 L'OSSERVAZIONE	77
2.2 IL CONTROLLO.....	77
2.3 IL PEDINAMENTO	78
3. LA CONDOTTA DEL PEDINAMENTO	78
3.1 ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE	79
3.2 MEZZI TECNICI UTILIZZATI	79
3.3 CURA DEL LINGUAGGIO RADIO	80

VII TESI
LA CRIMINALITA' PREDATORIA: NORMATIVA E POSSIBILI TECNICHE

1. ATTIVITA' PREVENTIVA.....	81
2. ATTIVITA' INVESTIGATIVA	81

VIII TESI
CONTRASTO AI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

1. SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	83
1.1 IL SISTEMA NORMATIVO E LA CLASSIFICAZIONE (D.P.R. 309/90)	83
1.2 IL SISTEMA TABELLARE.....	83
1.3 FENOMENOLOGIA E CONCETTI GIURIDICO-PERITALI	83
1.3.1. Figure soggettive rilevanti	84
1.3.2. Overdose e sostanze da taglio	84
1.4 ANALISI DELLE SOSTANZE: CLASSIFICAZIONE E NUOVE EMERGENZE	85
1.4.1 Droghe Depressanti (o Psicolettiche)	85
1.4.2. Droghe Stimolanti (o Psicoanalitiche)	85
1.4.3. Droghe Allucinogene (o Psicodislettiche)	85
1.4.4. Focus: Le Nuove Sostanze Psicoattive (NPS)	85
1.5 APPROFONDIMENTO SULLA CANNABIS LIGHT	86
1.6 I PRECURSORI – ART. 70	86
2. VIOLAZIONI PRINCIPALI	87
2.1 ILLECITI PENALI PREVISTI DAL DPR 309/90 – ART. 73	87
2.1.1. Art. 73 comma 1 e comma 1-bis	87
2.1.2 Comma 4 – Riduzione della pena per le droghe “leggere”	90
2.1.3 Comma 5. La fattispecie autonoma di reato di lieve entità.....	90
2.1.4. Art. 74 – Associazione finalizzata al traffico di sostanza	90
2.1.6 Art. 79 – Agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	91
2.1.7. Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore	91
2.2 ILLECITI AMMINISTRATIVI – ART. 75 E 75-BIS DPR 309/90.	91
2.2.1 Procedure operative.....	92
2.2.2. Consumo di gruppo.....	93
2.2.3 Abbandono di siringhe – Art. 77.....	93
2.2.4 Misure alternative e recupero.....	93
2.3 STRUMENTI OPERATIVI DI CONTRASTO.....	93
2.3.1. Art. 103 del D.P.R. 309/90.....	93
2.3.2. Comma 2 – Ispezioni e controlli	93
2.3.3 Comma 3 – Perquisizioni	94
3. KIT NARCOTEST	95

3.1 FUNZIONAMENTO E DEFINIZIONE”	95
3.2 NATURA GIURIDICA E VALORE PROBATORIO	95
3.3 I REAGENTI E LA CODIFICA CROMATICA	95
3.4 NORME DI SICUREZZA E CONSERVAZIONE	96
4. MODALITA’ OPERATIVE ANTIDROGA	96

ESERCITAZIONE SULLA COMPILAZIONE DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

VERBALE RICEZIONE DI DENUNCIA.....	97
VERBALE IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA INDAGATA E ELEZIONE DI.....	99
ANNOTAZIONE DI P.G.....	103
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI DI PERSONA INFORMATI SUI FATTI.....	104
VERBALE DI PERQUISIZIONE IN FLAGRANZA DI REATO - PERSONALE.....	105
VERBALE DI PERQUISIZIONE IN FLAGRANZA DI REATO - LOCALE	106
VERBALE DI SEQUESTRO - CORPI DI REATO	108
VERBALE DI SEQUESTRO - VARIE IPOTESI	110
VERBALE DI ARRESTO - OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO	112
VERBALE DI FERMO DI IDENTIFICAZIONE	114
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELL’ART.75 DPR 309/1990 -	115
VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE DELL’ART.75 DPR 309/1990- DETENTORE DI MODICA QUANTITÀ	116
VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ART.75 DPR 309/1990 DETENTORE DI MODICA QUANTITÀ	117
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DELL’ART.75 DPR 309/1990- DETENTORE DI MODICA QUANTITÀ	119

I TESI IL PROCEDIMENTO PENALE

1. PREMESSA – COSA È IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

La legge penale definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. La legge processuale regola invece il procedimento mediante il quale si accerta:

- Se è stato commesso un fatto di reato;
- Se l'imputato ne è l'autore;
- E, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata.

Quindi una volta che è stato commesso un reato, occorre accertare le modalità del fatto, scoprirne il responsabile e applicare le previste sanzioni. In una società ordinata questo accertamento spetta allo stato in base al diritto; non si può pensare che le persone offese, i familiari o normali cittadini possano farsi giustizia da soli.

L'uso della forza e della coercizione è monopolio dello Stato, il compito di accertare che una persona sia responsabile di un fatto costituente reato spetta al giudice e lo Stato interviene definendo a priori le modalità attraverso le quali svolgere l'accertamento – il processo - e lo fa attraverso la legge – così come vedremo nella riserva di legge prevista in costituzione nell'art. 111 comma 1.

Il diritto processuale penale è quel complesso di norme di legge che disciplinano le attività dirette all'attuazione del diritto penale nel caso concreto. Ecco perché molto spesso si afferma che il diritto processuale ha una funzione *strumentale* rispetto al diritto sostanziale. Il giudice accerta se il fatto commesso dall'imputato rientra nella fattispecie (tipo di fatto) prevista dalla legge penale incriminatrice; in caso positivo l'imputato deve essere condannato, in caso negativo deve essere assolto.

1.1. Il nostro sistema processuale - un sistema “tendenzialmente accusatorio”

I due fondamentali sistemi penali sono:

- 1) il **sistema inquisitorio** che si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quando più potere è dato al soggetto inquirente. Su di lui si cumulano tutte le funzioni processuali: opera, al tempo stesso, come giudice, e accusatore. In questo sistema ad un unico soggetto sono concessi pieni poteri nella ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova;
- 2) il **sistema accusatorio** che si fonda su di un opposto principio, cioè quello dialettico. Si ritiene che la verità si possa meglio accertare se le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi contrapposti. Ad un giudice imparziale spetta il potere di decidere sulle prove, ricercate dall'accusa e dalla difesa che operano su di un piano paritario. I poteri di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova sono divisi ripartiti tra il giudice, l'accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. Il giudice deve restare in una posizione di assoluta neutralità e imparzialità.

Il codice del 1988, sia pure con alcuni temperamenti, ha accolto la scelta del sistema accusatorio. I poteri del giudice e delle parti sono distribuiti in vario modo nelle fasi della ricerca, dell'ammissione, dell'assunzione e della valutazione della prova.

Si parla pertanto di sistema “tendenzialmente accusatorio”, poiché la fase del processo è marcatamente accusatoria, mentre quella c.d. procedimentale (cioè la fase delle indagini preliminari) conserva tuttora la caratteristica tipicamente inquisitoria della segretezza delle indagini. Nel processo la formazione della prova deve avvenire nel contraddittorio delle parti, viceversa le indagini preliminari sono quasi interamente condotte in regime di segretezza, cui si pone fine, di regola e salvo eccezioni, con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.

1.2 I principi del processo penale – il giusto processo

La locuzione giusto processo è stata inserita in Costituzione nel 1999 nell’art. 111, il quale prevede che <<la giurisdizione viene attuata mediante il giusto processo regolato dalla legge>>. Ma cosa intendiamo per giusto processo?

Il legislatore costituzionale ha introdotto due nuovi commi che consacrano i principi-cardine ai quali deve informarsi ogni processo ed, in particolare, quello penale, e consistono nella riserva di legge in materia processuale, nel principio del contraddittorio, nell’imparzialità del giudice, nella parità delle parti e nella ragionevole durata dei processi:

- la **riserva di legge** in materia processuale: solo il legislatore può regolare lo svolgimento del processo penale;
- il **principio del contraddittorio**: la decisione del giudice deve essere emanata “*audita altera parte*”, ossia secondo quel meccanismo per cui chi subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale deve essere messo in condizione di potersi difendere, prima che il provvedimento sia emanato in condizione di parità con l’accusa (accezione debole del contraddittorio); e che la prova sia formata con il metodo dialettico in condizione di parità tra le parti (accezione forte);
- la **parità delle parti** che non significa identità, ma equilibrio dei poteri, nel senso che eventuali asimmetrie, che ci possono essere, devono essere giustificate dal principio di ragionevolezza considerando la posizione istituzionale degli attori coinvolti;
- il **giudice imparziale**: il processo si deve svolgere davanti a un giudice terzo e imparziale che non abbia legami con le parti coinvolte. La terzietà implica, inoltre, che il giudice non deve cumulare su di esso altre funzioni processuali (ribandendo il principio della separazione delle funzioni processuali tra giudice, accusa e difesa);
- la **ragionevole durata del processo**: questo principio, la cui attuazione è rimessa al legislatore, deve essere concretizzato senza compromettere le garanzie dell’imputato e la qualità dell’accertamento, anzi va, con esse, temperato. Il bilanciamento tra le due opposte istanze è proprio implicito nel termine ragionevole che si riferisce alla durata del processo.

I successivi commi dell’art. 111 enunciano altri valori che attengono esclusivamente al processo penale e ai diritti dell’accusato:

- la **persona sottoposta alle indagini deve essere informata**, nel più breve tempo possibile, riservatamente, della natura e dei motivi dell’accusa.;
- il **diritto a confrontarsi con l’accusatore**: l’imputato ha il diritto davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. All’imputato è riconosciuto altresì il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa, nelle stesse condizioni dell’accusa, e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
- l’accusato ha inoltre la **facoltà di farsi assistere da un interprete** se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

1.2.1 Il principio del contraddittorio – Art. 111 commi 3 e 4

Sempre nell'articolo 111 della costituzione è affermato il principio del contraddittorio in senso forte, e cioè in relazione alla materia della prova. Il principio è utilizzato in due significati differenti; la norma costituzionale ne coglie a volte l'aspetto oggettivo, altre volte l'aspetto soggettivo:

- **Il contraddittorio in senso oggettivo** → riguarda la formazione della prova e lo consacra a metodo di conoscenza degli elementi valutabili dal giudice. Una prova che sia attendibile non si forma unilateralmente, ma con metodo dialettico attraverso l'esame incrociato.
- **Il contraddittorio in senso soggettivo** → in questa accezione possiamo cogliere due significati. Il primo, già menzionato, è il diritto dell'imputato di confrontarsi con l'accusatore, cioè di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Il secondo significato è enunciato nell'articolo 111 comma 4 <<la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Ciò implica l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il contraddittorio.

E' opportuno sottolineare che il contraddittorio in senso oggettivo soffre tuttavia di eccezioni, poiché viene bilanciato con altre esigenze ritenute prevalenti in determinati casi, vi è infatti la necessità di contemperare degli interessi contrapposti.

Le eccezioni al principio del contraddittorio.

Al principio del contraddittorio il comma 5 dell'art. 111 della Costituzione pone tre eccezioni: la prova è utilizzabile anche al di fuori del contraddittorio per:

- **Consenso dell'imputato.**
Attenzione → la rinuncia al contraddittorio dell'imputato non può pregiudicare la correttezza della decisione, tanto è che l'ordinamento prevede degli strumenti appositi per il giudice per disporre comunque d'ufficio una escussione dibattimentale oppure una integrazione probatoria. Esempio → il rito abbreviato.
- **L'accertata impossibilità di natura oggettiva.**
Ipotizziamo che la persona informata sui fatti che abbia rilasciato dichiarazioni alla PG muoia. In quel caso che fine fanno quelle dichiarazioni vista la impossibilità di sentirla come testimone in dibattimento? Questa eccezione interviene proprio in quelle situazioni in cui, per una oggettiva impossibilità sopravvenuta, indipendenti dalla volontà del soggetto, vi sia una impossibilità fisica di assumere in contraddittorio quell'elemento di prova. Attenzione però, questa impossibilità deve essere accertata tra le pari, il verificarsi della impossibilità non determina alcun tipo di automatismo, vi sarà infatti una valutazione da parte del giudice sulla impossibilità e sulla attendibilità di quanto dichiarato, raccolto in maniera unilaterale;
- **Provata condotta illecita**
Si riferisce a quei comportamenti contrari al diritto finalizzati a indurre il dichiarante a sottrarsi al contraddittorio. Per evitare che qualcuno inquina il contraddittorio, il processo deve poter utilizzare le precedenti dichiarazioni poiché l'esigenza di accertamento dei fatti ha un indubbio valore costituzionale.

1.3 Il procedimento penale – “procedimento” e “processo”

Nel linguaggio tecnico giuridico “procedimento” e “processo” non sono sinonimi.

Con la definizione di **procedimento penale** si indica una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo e, al contempo, è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente. (G. CONSO).

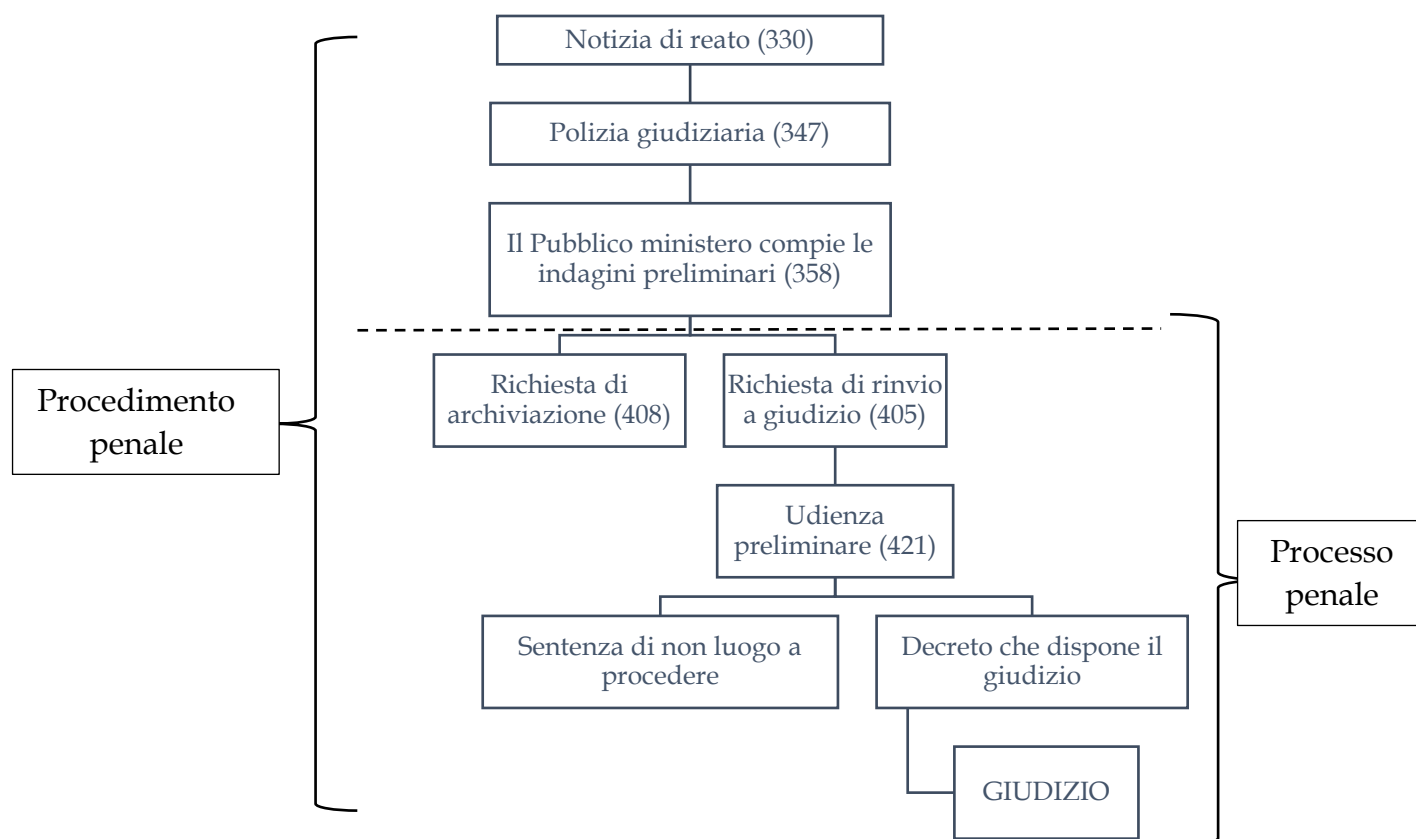
Il procedimento penale è composto da indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento.

Con l'espressione **processo penale** si indica soltanto una porzione del procedimento che si compone delle fasi dell'udienza preliminare e del giudizio. Il momento iniziale del processo è segnato dall'esercizio dell'azione penale, mentre il momento finale si ha quando la sentenza diventa irrevocabile (cioè non più impugnabile o perché sono scaduti i termini per proporre ricorso oppure perché sono state esperite tutte le ordinarie impugnazioni).

L'**azione penale** è la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull'imputazione. Nel procedimento ordinario il pubblico ministero esercita l'azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell'imputato; questa richiesta contiene l'imputazione (art. 405, comma 1 c.p.p.).

L'**imputazione**, come delineata dall'art. 417, comma 1, consiste nell'addebito della responsabilità di un fatto storico di reato e, nel procedimento ordinario, è formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari ed è, come già detto, racchiusa nella richiesta di rinvio a giudizio. Nello specifico l'imputazione contiene:

1. l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto storico addebitato all'imputato;
2. l'indicazione degli articoli di legge che si ritiene siano stati violati;
3. le generalità della persona alla quale è addebitato il reato.



1.4. Le indagini preliminari (326 ss c.p.p.)

Le indagini preliminari (IP) costituiscono la prima fase del procedimento penale. Esse iniziano nel momento in cui una notizia di reato perviene alla PG o al PM e termina nel quando quest'ultimo esercita l'azione penale o ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta.

Le IP consistono nelle investigazioni svolte dal PM e dalla PG. In base all'art. 327 la direzione delle indagini spetta al PM, e la PG ha una dipendenza funzionale nei suoi confronti.

All'interno delle IP bisogna effettuare una distinzione, vi sono atti che sono compiuti di iniziativa dalla PG (347 e ss.) ed atti che sono di iniziativa del PM (358 ss.). La differenza determina una diversa utilizzabilità in dibattimento e diversi poteri coercitivi.

Resta comunque il dato fondamentale che gli atti di indagine sono svolti in segreto dal soggetto che investiga e, quindi, sono assunti in modo unilaterale e senza il contraddittorio.

Per tale motivo, **gli atti di indagine, di regola, non sono utilizzabili nella decisione pronunciata dal giudice del dibattimento**. Tale canone viene indicato di consueto nel "principio di separazione delle fasi", tanto è che il giudice <<non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento>>.

Al fine di sottolineare il variare del regime di utilizzabilità in dibattimento, il legislatore indica con termini differenti le prove (libro III) e gli atti di indagine, anche se si tratta di atti che dal punto di vista contenutistico sono simili.

1.4.1 La finalità delle indagini preliminari

Secondo l'articolo 326 del c.p.p. le indagini preliminari hanno la funzione di orientare il pubblico ministero circa la determinazione che egli deve assumere in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale.

Il PM compie le indagini per capire se deve fare:

- Richiesta di archiviazione
- Richiesta di rinvio a giudizio

Ed inoltre, secondo il 358 del c.p.p. il PM:

- Svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini

Per il principio di **completezza delle indagini**, il Pm deve anche svolgere indagini a favore dell'indagato, questo anche per verificare la "resistenza" della sua ipotesi investigativa.

Le IP perseguono anche altre finalità:

- *Gli elementi acquisiti durante le IP sono alla base per le richieste del PM al giudice per le indagini preliminari per l'ottenimento di taluni provvedimenti quali misure cautelari o intercettazioni (per esempio);*
- *Inoltre gli elementi acquisiti potrebbero essere utilizzati, sia pure in via eccezionale e con determinate cautele, dal giudice del dibattimento.*

1.4.2 Principio del doppio fascicolo

Gli atti delle indagini preliminari, tranne gli accertamenti irripetibili – *di cui vedremo successivamente* – rimangono in un fascicolo estraneo al giudice del dibattimento – vds. *principio del contraddittorio*.

1.4.3. Durata delle indagini preliminari

Le indagini preliminari hanno una durata massima, il termine decorre dalla iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato (*cd. Mod. 21*).

I termini sono:

- 6 mesi per le contravvenzioni;
- 1 anno per i delitti;
- 1 anno e 6 mesi per delitti più gravi.

Il PM può **richiedere una sola proroga di 6 mesi**, qualora ritenga che le indagini non possano svolgersi nei termini indicati.

Al termine delle indagini il PM deve valutare se gli elementi raccolti siano tali da ottenere in dibattimento una **"ragionevole previsione di condanna"**. Il PM dopo aver valutato potrà:

- Richiesta di archiviazione al GIP → Qualora gli elementi non siano sufficienti;
- Richiesta di rinvio a giudizio

1.4.4 Richiesta di rinvio a giudizio

Qualora il quadro indiziario lasci presumere al PM una ragionevole previsione di condanna in dibattimento, il PM, prima della scadenza del termine delle IP, procede a notificare all'indagato ed al suo difensore **l'avviso di conclusione delle indagini preliminari** con una sommaria enunciazione del fatto e delle norme violate.

Dopo l'avviso, il PM deposita presso la cancelleria del giudice:

- **La richiesta di rinvio a giudizio**
 - o Enunciazione del fatto in forma chiara e precisa

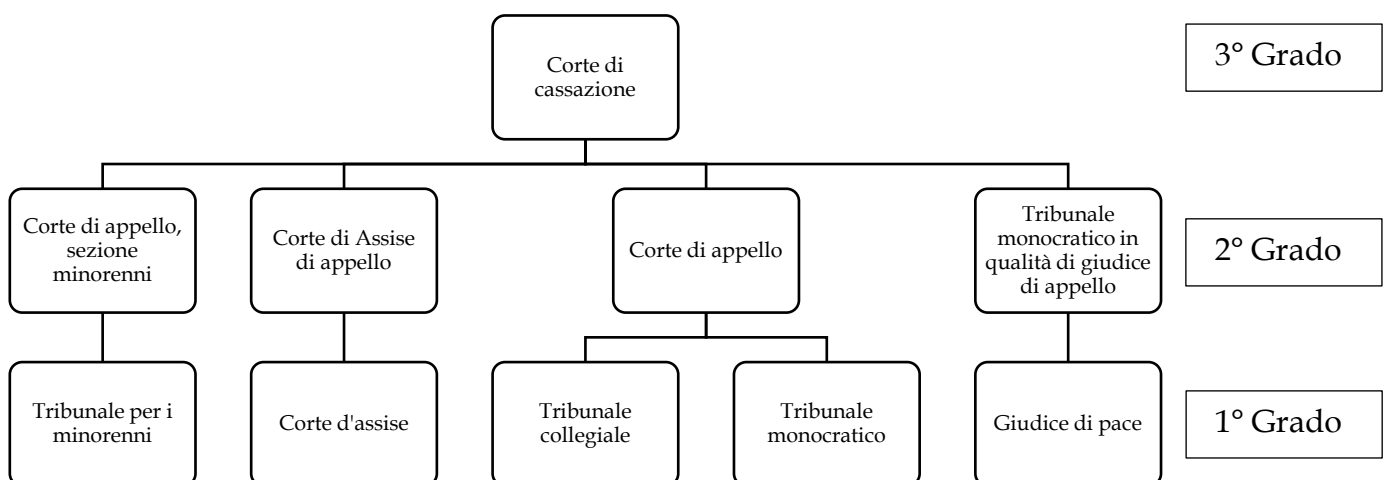
2. I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO

Vengono definiti **soggetti del procedimento penale** quelle figure titolari di poteri di iniziativa nel procedimento. Il Codice penale, al libro primo, indica il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l'imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la persona offesa e il difensore. Questa categoria si distingue dalle altre "persone", come ad esempio, i testimoni e i periti, che partecipano al procedimento senza poteri di iniziativa.

2.1 Il giudice

Il giudice, come definito dal comma 2 dell'art. 111 Cost., è **terzo e imparziale**.

2.1.1 Organi giudiziari ordinari penali



2.1.2 Organizzazione degli uffici giudiziari penali

L'amministrazione della giustizia penale in Italia è organizzata su base territoriale secondo una gerarchia geografica che vede al vertice la **Corte di Cassazione (con sede unica a Roma) e, sul territorio, i Distretti e i Circondari**. Il territorio nazionale è suddiviso in 26 Distretti di Corte d'Appello, i quali rappresentano le unità amministrative superiori; all'interno di ogni Distretto si trovano le sedi della Corte d'Appello e della relativa Procura Generale. Ogni Distretto è ulteriormente frazionato in aree più piccole denominate Circondari, che coincidono con la giurisdizione di un Tribunale Ordinario. A livello di Circondario operano il Tribunale (composto dai Giudici) e la Procura della Repubblica (composta dai Pubblici Ministeri), che costituisce il principale interlocutore della Polizia Giudiziaria per le indagini ordinarie.

Per la Polizia Giudiziaria è fondamentale comprendere la distinzione tra le competenze circondariali e quelle distrettuali: mentre la maggior parte dei reati viene gestita dalla Procura presso il Tribunale locale, per i delitti più gravi o di criminalità organizzata la competenza si sposta a livello di Distretto, presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). In sintesi, l'organizzazione segue una "coppia" costante: a ogni ufficio del Giudice (che decide) corrisponde un ufficio del Pubblico Ministero (che accusa), garantendo che per ogni Tribunale vi sia una Procura della Repubblica e per ogni Corte d'Appello una Procura Generale. Tale struttura assicura la capillarità del controllo giurisdizionale su tutto il territorio dello Stato, definendo con precisione quale ufficio debba coordinare le indagini in base al luogo in cui il reato è stato commesso.



2.2 Il pubblico ministero

Il pubblico ministero è quel complesso di uffici pubblici che rappresentano l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati.

Il magistrato che fa parte dell'ufficio del pubblico ministero ha una piena indipendenza di status, è inamovibile ed è nominato a seguito di concorso pubblico. La Costituzione gli impone l'obbligo di esercitare l'azione penale e, pertanto, si afferma che egli è soggetto soltanto alla legge.

Nelle varie procure troveremo:

- **Il procuratore della Repubblica (procuratore capo).** E' colui che dirige l'ufficio e decide i criteri di assegnazione dei fascicoli. Ha la rappresentanza esterna della procura e detta le linee guida;
- **I procuratori aggiunti.** Sono presenti solo nelle procure più grandi come Roma, Milano, Napoli etc. e coadiuvano il procuratore capo nella direzione dell'ufficio. Spesso coordinano i cosiddetti "pool" o "dipartimenti" specializzati;
- **I sostituti procuratori.** Svolgono le indagini relative ai procedimenti penali che sono stati loro assegnati dal procuratore capo e garantiscono il turno di reperibilità e urgenze.

Il procuratore di turno

La procura garantisce la reperibilità di un magistrato 24 ore su 24. Questo servizio di reperibilità, rappresenta il punto di contatto immediato per la Polizia Giudiziaria impegnata in attività d'iniziativa. Il magistrato di turno è l'autorità che deve essere tempestivamente contattata in presenza di eventi urgenti o indifferibili, quali arresti in flagranza, fermi, sequestri d'iniziativa o rinvenimenti di cadaveri. In tale fase, il PM di turno assume la direzione delle operazioni urgenti e decide sulla

convalida delle misure precautelari adottate dalla P.G., indipendentemente da chi sarà, in seguito, il Sostituto titolare del fascicolo.

Per le indagini “a lungo termine” l’interlocutore sarà sempre il procuratore assegnatario del fascicolo di riferimento, per l’emergenza (*come l’intervento della pattuglia di notte*) l’unico interlocutore è il **PM di turno**.

2.3 La polizia giudiziaria

Lo Stato tutela l’ordine e la legalità servendosi di quattro corpi di polizia, che svolgono, al ricorrere di determinati presupposti, “funzioni” di polizia di sicurezza e polizia giudiziaria:

- L’Arma dei Carabinieri;
- La polizia di stato;
- La guardia di finanza;
- Il corpo di polizia penitenziaria

La polizia amministrativa e di sicurezza.

La polizia amministrativa si occupa dell’osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi, in esecuzione delle funzioni proprie del potere esecutivo. La polizia amministrativa si distingue a sua volta in molte specializzazioni, quali ad esempio la polizia tributaria, la polizia sanitaria, la polizia stradale e, importantissima, la polizia di sicurezza: ebbene, la polizia di sicurezza ha come compito la tutela della collettività contro i pericoli e le turbative a interessi essenziali per la vita di una società civile quali sono l’ordine pubblico (inteso come assenza di reati) e la sicurezza delle persone.

In definitiva, la polizia di sicurezza è quella funzione che tende a prevenire il compimento di reati; essa è regolamentata nell’art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 773 del 1931 e sue successive modificazioni).

La polizia giudiziaria.

La funzione di polizia giudiziaria trova la sua definizione nell’art. 55 del codice di procedura penale. La polizia giudiziaria « deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per applicazione della legge penale ».

Da ciò deriva che la differenza tra polizia di sicurezza e giudiziaria si basa sulla contrapposizione tra “prevenzione dei reati” e “repressione di un reato”; con quest’ultima espressione si vuole indicare la raccolta di tutti gli elementi necessari per accertare il reato e per rendere possibile lo svolgersi del processo penale.

La distinzione tra le due funzioni ha finalità prettamente garantistiche.

Quando svolge la funzione di prevenire i reati, la polizia di regola (salvo rarissime eccezioni) non gode di poteri coercitivi, e cioè non può direttamente limitare le libertà fondamentali. Viceversa, non appena giunge la notizia che è stato commesso un reato, viene esercitata la funzione di polizia giudiziaria con l’uso dei poteri coercitivi. In situazioni di necessità ed urgenza la polizia giudiziaria procede all’arresto in flagranza o al fermo di una persona gravemente indiziata (artt. 380-384); inoltre in caso di flagranza può perquisire persone o luoghi (art. 352).

Un esempio può chiarire il concetto. La pattuglia di polizia, che percorre in auto le strade, svolge una funzione di polizia di sicurezza, e cioè tende a prevenire il compimento di reati. Quando scorge uno scippatore in azione (o quando le perviene la notizia di un qualsiasi reato) da quel momento opera in

funzione di polizia giudiziaria: deve sequestrare il corpo del reato; può compiere l'arresto in flagranza e la perquisizione; deve individuare le fonti di prova e raccogliere gli elementi utili in modo che questi non si disperdano.

Le funzioni di polizia di sicurezza e quella di polizia giudiziaria sono poste sotto una differente dipendenza. La funzione di polizia di sicurezza è diretta da un organo unitario, e cioè il ministro dell'interno; in sede locale la direzione spetta al prefetto e al questore (artt. 13 e 14, legge 1° aprile 1981, n. 121).

La dipendenza della polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria ha una doppia dipendenza.

- **Dipendenza Organica:** lega l'operatore al potere esecutivo. Riguarda l'aspetto burocratico: assunzioni, stipendio, promozioni e progressione di carriera dipendono dal corpo di appartenenza e dal Ministro presso cui esso è incardinato (Interno, Difesa, Economia, Giustizia).
- **Dipendenza Funzionale:** lega l'operatore all'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 56 c.p.p., l'attività investigativa è svolta sotto la direzione del Pubblico Ministero e la sorveglianza del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.
 - o *Nota sulla Criminalità Organizzata:* Un esempio apicale di dipendenza funzionale è la **D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia)**, corpo interforze che opera sotto la direzione del Procuratore Nazionale Antimafia.

In definitiva, l'ufficiale di polizia dipende funzionalmente dal pubblico ministero per quanto riguarda la funzione di polizia giudiziaria e organicamente dal potere esecutivo per quanto riguarda la carriera.

4.2. La dipendenza dall'autorità giudiziaria.

Il codice distingue tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, pur restando i singoli ufficiali ed agenti sotto la dipendenza "organica" del corpo di appartenenza (art. 56). Le strutture si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria:

- **Le sezioni di polizia giudiziaria.** Il maggior grado di dipendenza è riscontrabile nelle sezioni. Si tratta di organi costituiti presso gli uffici del pubblico ministero di primo grado e composti, di regola, da ufficiali e agenti della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza;
- **I servizi di polizia giudiziaria.** Un minor grado di dipendenza funzionale dal pubblico ministero è riscontrabile nei servizi di polizia giudiziaria: questi sono costituiti presso i corpi di appartenenza (questure, comandi dei carabinieri e della guardia di finanza); a prescindere dalla loro denominazione, si considerano servizi <<tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di polizia giudiziaria>>

Il dirigente del servizio è responsabile verso il procuratore della repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio « dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente » (art. 59, comma 2). Il magistrato affida l'incarico all'ufficio in modo impersonale, e spetta al dirigente interno scegliere l'ufficiale a cui assegnare l'operazione

- **Gli altri uffici di polizia giudiziaria.** Includono tutto il restante personale che opera nei vari corpi di polizia amministrativa e che, all'occorrenza, svolge indagini rimanendo sempre funzionalmente obbligato a eseguire i compiti affidati dall'autorità giudiziaria

4.3. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, qualifiche e competenze

Il codice distingue i soggetti abilitati in base alla loro qualifica e all'ambito di operatività:

- **Competenza Generale (Art. 57, commi 1 e 2):** Possono intervenire per qualsiasi tipologia di reato.

- **Ufficiali di PG:** Includono i dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato; gli ufficiali superiori e inferiori (con l'**espressa esclusione dei Generali**) e i sottufficiali dei Carabinieri, GdF e Polizia Penitenziaria. Si include, in via residuale, il **Sindaco** nei comuni dove non vi sia un ufficio di polizia.
- **Agenti:** Personale di base dei corpi citati e la polizia municipale (nei limiti del servizio).
- **Competenza Limitata (Art. 57, comma 3):** Soggetti che assumono la qualifica di PG solo per i reati che hanno il compito di prevenire in base alle loro specifiche attribuzioni.
 - **Esempio:** *l'ispettore del lavoro opera normalmente in ambito di polizia amministrativa; tuttavia, nel momento in cui rileva un reato inerente alla sicurezza sul lavoro, assume la veste di ufficiale di PG limitatamente a quell'ambito specialistico.*

	ARMA DEI CARABINIERI	POLIZIA DI STATO	GUARDIA DI FINANZA
UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Colonnello	Primo Dirigente	Colonnello
	Tenente Colonnello	Vice Questore	Tenente Colonnello
	Maggiore	Vice Questore Aggiunto	Maggiore
	Capitano	Commissario Capo	Capitano
	Tenente	Commissario	Tenente
	Sottotenente	Vice Commissario	Sottotenente
	Luogotenente Carica Speciale	Ispettore Sostituto Commissario Coordinatore	Luogotenente Carica Speciale
	Luogotenente	Ispettore Sostituto Commissario	Luogotenente
	Maresciallo Maggiore	Ispettore Superiore	Maresciallo Maggiore
	Maresciallo Capo	Ispettore Capo	Maresciallo Capo
	Maresciallo Ordinario	Vice Ispettore	Maresciallo Capo
	Maresciallo	Ispettore	Maresciallo
	Brigadiere Capo Qualifica Speciale	Sovrintendente Capo Coordinatore	Brigadiere Capo Qualifica Speciale
	Brigadiere Capo	Sovrintendente Capo	Brigadiere Capo
	Brigadiere	Sovrintendente	Brigadiere
	Vice Brigadiere	Vice Sovrintendente	Vice Brigadiere
AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Appuntato Scelto Qualifica Speciale	Assistente Capo Coordinatore	Appuntato Scelto Qualifica Speciale
	Appuntato Scelto	Assistente Capo	Appuntato Scelto
	Appuntato	Assistente	Appuntato

	Carabiniere Scelto	Agente Scelto	Finanziere Scelto
	Carabiniere	Agente	Finanziere

II TESI LE PROVE

1. NOZIONI GENERALI

Nel terzo libro del codice viene delineato un vero e proprio “diritto delle prove”. Al giudice è riservato il potere di decidere, alle parti è attribuito il potere di ricercare le prove, di chiederne l’ammissione, di contribuire alla formazione delle stesse e di argomentare sui risultati ottenuti.

La finalità che perseguono le prove è quella di permettere al giudice di rendere possibile la decisione sull’addebito formulato contro l’imputato. Questi, in primo luogo, accerta se l’imputato ha commesso il fatto che gli è stato addebitato nell’imputazione, poi interpreta la norma incriminatrice al fine di ricavarne il fatto tipico punibile e, infine, valuta se il fatto storico rientra in quello tipico previsto dalla legge (giudizio di conformità). Questa è la logica che applica il giudice e che deve risultare nella motivazione della sentenza, che funge da strumento di controllo della collettività sul percorso logico, appena delineato, che il giudice deve seguire.

L’accertamento del fatto storico deve essere:

- **basato su prove:** la prova è quel **ragionamento che da un fatto noto ricava l’esistenza del fatto storico da provare e le modalità con le quali si è verificato;**
- **oggettivo**, cioè basarsi su fatti avvenuti e dimostrati nel processo;
- **logico**, ossia fondato sui principi che regolano la conoscenza e basato su prove tra loro non contraddittorie.

Dopo l’accertamento del fatto e l’interpretazione della norma, il giudice in sentenza effettua il giudizio di conformità valutando se il fatto storico rientri nel fatto tipico previsto.

È il caso ora di spiegare alcuni termini giuridici che torneranno utili a breve. Ci si riferisce a quelle

La sentenza si compone di due parti: di una **motivazione**, che indica il percorso logico seguito dal giudice; e di un **dispositivo**, in cui il giudice trae le conseguenze del giudizio di conformità condannando o assolvendo l’imputato. In sostanza applica il diritto al caso concreto.

espressioni che contengono il medesimo termine, cioè “prova”, pur indicando concetti differenti. Si parla di: “mezzi di ricerca della prova”, “mezzi di prova”, “fonti di prova”, “elementi di prova” e “risultato probatorio”.

- ❖ **Fonte di prova:** sono le persone, le cose e i luoghi dai quali si può trarre un elemento di prova. Un reato lascia tracce e le persone, le cose e i luoghi sono le fonti dalle quali possono essere tratte le informazioni per ricostruire un fatto del passato.
- ❖ **Mezzi di ricerca della prova:** sono quelle attività tipiche finalizzate alla ricerca e all’acquisizione delle tracce, cose, notizie o dichiarazioni rilevanti dal punto di vista probatorio. Sono regolamentati dagli artt. 244 e ss. e si sostanziano nell’ispezione, nella perquisizione, nel sequestro e nell’intercettazione.
- ❖ **Mezzi di prova:** sono quegli strumenti con i quali si acquisisce al processo un elemento che serve per la decisione; grazie a essi le fonti di prova producono l’elemento di prova. Ne è un esempio la testimonianza; per il tramite del mezzo di prova “testimonianza” il teste, che è la fonte di prova, può essere sentito in dibattimento e le sue dichiarazioni possono essere utilizzate dal giudice ai fini della sentenza.
- ❖ **Elemento di prova** è l’informazione (intesa come dato grezzo) che si ricava dalla fonte di prova, quando ancora non è stata valutata dal giudice.

- Il **risultato probatorio** è l'elemento valutato dal giudice in base ai criteri della credibilità e della attendibilità.

Il fatto storico di reato è avvenuto nel passato e si tratta, per questo, di un fatto non ripetibile che può essere conosciuto soltanto attraverso le tracce che ha lasciato. Per tale motivo, la prova è quel ragionamento che da un fatto reso noto al giudice (es. dichiarazione del testimone), ricava l'esistenza di un fatto che è avvenuto nel passato.

PROVA RAPPRESENTATIVA E PROVA INDIZIARIA

Un' ulteriore distinzione da tenere a mente è quella tra **prova rappresentativa** e **prova indiziaria**.

Con la prima (**prova rappresentativa**) si fa riferimento a quel ragionamento che dal fatto noto ricava per rappresentazione l'esistenza del fatto da provare. Ad esempio, Tizio riferisce di aver visto Caio sparare. Il fatto noto è la dichiarazione di Tizio, che narra quanto ha visto. Il fatto storico è ricavabile per rappresentazione dalla dichiarazione del testimone (che deve essere valutato dal giudice nella sua credibilità e attendibilità).

Con il termine indizio (**prova indiziaria**) si fa invece riferimento a quel ragionamento che da un fatto provato ricava l'esistenza di un ulteriore fatto da provare. L'indizio è idoneo ad accertare l'esistenza di un fatto storico soltanto quando sono presenti altre prove che escludono una diversa ricostruzione dell'accaduto. L'art. 192, comma 2, afferma che "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano **gravi, precisi e concordanti**":

- la gravità attiene al grado di convincimento: è grave l'indizio che è resistente alle obiezioni e che ha una elevata persuasività;
- la precisione indica che la circostanza è stata ampiamente provata;
- la concordanza evidenzia la loro convergenza verso un identico risultato.

1.1 Il procedimento probatorio

In un sistema di tipo accusatorio come il nostro, i poteri in materia di prova risentono del principio della separazione delle funzioni processuali. Alle parti spetta il potere di ricercare le fonti di prova e richiedere l'ammissione del relativo mezzo di prova. Il giudice dovrà quindi decidere se accordare o meno detta ammissione sulla base di tre criteri tassativi: la non contrarietà alla legge (non deve trattarsi di una prova illegale), la **pertinenza della prova** rispetto al caso di specie e la sua rilevanza ai fini della sentenza. Una volta ammesso, il mezzo di prova dovrà essere assunto nel contraddittorio delle parti e ad epilogo di detto iter vi sarà la valutazione del giudice secondo i già citati criteri della credibilità ed attendibilità della fonte. Il giudice, di regola, non può introdurre un mezzo di prova in assenza di una richiesta di parte (art. 190 c.p.p.). I poteri sono dunque regolamentati dalla legge, al fine di evitare abusi, configurando un vero e proprio principio di "legalità processuale in materia probatoria".

Il **procedimento probatorio** è, dunque, regolamentato dal codice nei quattro momenti fondamentali della ricerca, dell'ammissione; dell'assunzione e della valutazione della prova, che racchiudono il concetto di "diritto alla prova". Questa è una espressione che comprende, in sostanza, il potere, spettante a ciascuna delle parti, di ricercare le fonti di prova; di chiedere l'ammissione del relativo mezzo e partecipare alla sua assunzione, per ottenere, infine, una valutazione dell'elemento di prova.

1.1.1. La ricerca della prova

La ricerca delle fonti di prova spetta esclusivamente alle parti. In primo luogo, al pubblico ministero sul quale incombe l'onere della prova, cioè di convincere il giudice della reità dell'imputato. Viceversa, spetta all'imputato l'onere di ricercare sia quelle prove che possono convincere il giudice della non credibilità della fonte oppure della inattendibilità degli elementi a carico sia quelle tendenti a dimostrare che i fatti si sono svolti diversamente.

1.1.2. L'ammissione della prova

L'ammissione del mezzo di prova deve essere chiesta al giudice dalle parti che hanno l'onere di introdurre il singolo mezzo di prova. Il giudice lo ammette se è: **pertinente**, cioè se dimostra l'esistenza del fatto storico enunciato nell'imputazione o di uno dei fatti indicanti nell'art. 187 c.p.p.; **non vietato dalla legge**; **non superfluo**, sovrabbondante, cioè non deve tendere ad acquisire il medesimo risultato conoscitivo di un altro mezzo di prova; e, infine, deve essere **rilevante**, ossia utile per l'accertamento. Il giudice deve provvedere sulla richiesta di ammissione senza ritardo con ordinanza.

1.1.3. L'assunzione della prova

L'assunzione della prova avviene, se si tratta di dichiarazioni, con il metodo dell'esame incrociato (esame, controesame e riesame), che è considerato il miglior strumento per valutare se il dichiarante risponde secondo verità.

1.1.4. La valutazione della prova

Le parti hanno il diritto di offrire al giudice la propria valutazione degli elementi di prova. Al diritto delle parti corrisponde il dovere del giudice di dare una valutazione logica dell'elemento di prova raccolto. Egli valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192, co.1). Il giudice nella sentenza deve indicare "i risultati acquisiti e i criteri di valutazione adottati, enunciando le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (art. 546, co. 1, lett. e c.p.p.). Il giudice, pertanto, è libero di convincersi ma, al tempo stesso, è obbligato a motivare razionalmente sull'attendibilità degli elementi di prova e sulla credibilità delle fonti.

PRINCIPI DI ORALITÀ, IMMEDIATEZZA E CONTRADDITTORIO

Il principio di oralità

Al termine oralità si può attribuire il significato di comunicazione del pensiero mediante la pronuncia di parole destinate ad essere udite. Lo scritto invece può essere letto, colui che ascolta può udire una dichiarazione, ma non può prendervi parte. Pertanto, si ha oralità in senso pieno solo quando le parti possono porre domande e ottenere risposte a viva voce dal dichiarante.

Il principio dell'immediatezza

Esso è attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione. Da un lato, si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova e, da un altro, si tende ad assicurare che vi sia identità fisica tra il giudice che assiste all'assunzione della prova e colui che prende la decisione di condanna o di assoluzione.

Il principio del contraddittorio

Esso comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova. In base al comma 4 dell'art. 111 della Cost "il processo penale è regolato dal contraddittorio nella formazione della prova". Il giudice deve decidere soltanto in base alle prove raccolte in dibattimento nel contraddittorio tra le parti. Le uniche eccezioni a questo principio sono indicate dal comma 5 sempre dell'art. 111 Cost. La norma afferma che "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

1.2. La presunzione di innocenza e il criterio del "oltre il ragionevole dubbio"

L'art. 27, comma 2 Cost. afferma che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Tale disposizione contiene sia una regola di trattamento che una regola probatoria:

- ❖ con riguardo al primo aspetto (regola di trattamento) indica che **l'imputato non sia assimilato al colpevole sino al momento della condanna definitiva**;
- ❖ la regola probatoria vuole che l'imputato sia presunto innocente: tale affermazione si configura come una presunzione legale relativa, cioè vale finché non sia stato dimostrato il contrario.

Circa il tema del *quantum* della prova (il c.d. standard probatorio) si precisa che nel processo penale colui che accusa ha l'onere di provare la reità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio". Il quantum, lo standard probatorio, da superare per vincere questa presunzione implica che colui che accusa deve provare la reità dell'imputato in modo da eliminare ogni ragionevole dubbio e, solo in tal caso, il giudice può pronunciare sentenza di condanna. La prova d'accusa, che lascia residuare un ragionevole dubbio, è equiparata alla mancata prova. L'aggettivo ragionevole significa comprensibile da una persona razionale. L'accusa non ha adempiuto all'onere quando le risultanze processuali non sono idonee ad escludere una ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Ne deriva che il processo penale non debba mirare a dimostrare l'innocenza dell'imputato (che è già presunta), bensì la sua colpevolezza (per l'appunto, al di là di ogni ragionevole dubbio). Ove detto *quantum* non fosse raggiunto il giudizio si concluderà con l'assoluzione dell'imputato.

A completamento di quanto detto finora, il titolo I del libro III del c.p.p., relativo alle disposizioni generali in materia di prove, definisce che:

- “non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”. Il citato articolo 189 c.p.p. si pone a tutela della c.d. **libertà morale** della persona;
- in aggiunta ai mezzi di prova tipici è possibile che le parti richiedano l’ammissione di una prova c.d. atipica. A tal proposito “quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova” (art. 189 c.p.p.). Si parla a tal proposito di **non tassatività dei mezzi di prova**.

Un ultimo concetto da chiarire attiene ai fatti da provare; secondo l’art. 187 c.p.p. sono **oggetto di prova**:

- ✦ i fatti che si riferiscono all’imputazione (cioè al fatto storico addebitato all’imputato);
 - ✦ i fatti che si riferiscono alla punibilità (ad esempio la capacità di intendere e volere);
 - ✦ i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena o di una misura di sicurezza (es. motivi a delinquere o pericolosità sociale);
 - ✦ i fatti dai quali dipende l’applicazione delle norme processuali (es. fatti dai quali si desume la nullità di un atto);
- i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato

2. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

I mezzi di ricerca della prova sono delle attività tipiche disciplinate dalla legge e finalizzate alla ricerca e all’acquisizione di cose materiali, tracce o dichiarazioni con attitudine probatoria.

Sono mezzi di ricerca della prova:

- ✦ le **ispezioni** (artt. 244-246 e 354 c.p.p.);
- ✦ le **perquisizioni** (artt. 247-252 e 352 c.p.p.);
- ✦ i **sequestri** (artt. 253-265 e 352 c.p.p.);
- ✦ le **intercettazioni di comunicazioni** (artt. 266-271 c.p.p.).

I mezzi di ricerca della prova sono delle attività tipiche disciplinate dalla legge e finalizzate alla ricerca e all’acquisizione di cose materiali, tracce o dichiarazioni con attitudine probatoria.

Sono mezzi di ricerca della prova:

- ✦ le **ispezioni** (artt. 244-246 e 354 c.p.p.);
- ✦ le **perquisizioni** (artt. 247-252 e 352 c.p.p.);
- ✦ i **sequestri** (artt. 253-265 e 352 c.p.p.);
- ✦ le **intercettazioni di comunicazioni** (artt. 266-271 c.p.p.).

Diversamente dai **mezzi di prova**, che sono assunti nel contraddittorio tra le parti in sede di dibattimento o di incidente probatorio, i mezzi di ricerca della prova non necessitano della garanzia del contraddittorio. Tale differenza è legata al fatto che mentre i mezzi di prova offrono al giudice delle

risultanze probatorie che sono direttamente utilizzabili in sede di decisione, al contrario i mezzi di ricerca della prova non sono di loro fonte di convincimento, ma consentono di acquisire delle cose materiali, tracce o dichiarazioni che sono dotate di attitudine probatoria e preesistono allo svolgersi del mezzo.

I mezzi di ricerca della prova, inoltre, possono essere esperiti già durante le indagini preliminari dal Magistrato del pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero e si basano, di regola, sul **fattore sorpresa**. Ciò implica che il loro esperimento non debba essere preannunciato né al difensore (ove già individuato), né all'indagato. Il difensore potrà però presenziare al compimento dell'atto, purché prontamente reperibile.

Si veda questo esempio: la PG, impegnata su di un caso di omicidio, rinviene un coltello insanguinato nelle immediate vicinanze della scena del crimine e lo sottopone a sequestro. Di lì a qualche mese Tizio viene chiamato a rendere una testimonianza di fronte al giudice e, in tale sede, dichiara di aver visto Caio accoltellare a morte la vittima. Il sequestro è un mezzo di ricerca della prova, la testimonianza un mezzo di prova. Il primo ha consentito di assicurare al procedimento un oggetto preesistente all'esecuzione dell'atto che è dotato di attitudine probatoria, appunto come un coltello. Le dichiarazioni rese in sede di testimonianza invece fanno venire ad esistenza un elemento di prova che potrà essere utilizzato direttamente dal giudice ai fini della sentenza e che possono trovare riscontro nell'oggetto con attitudine probatoria sequestrato durante le indagini.

3. I MEZZI DI PROVA

I mezzi di prova sono quegli strumenti processuali che permettono l'acquisizione di un elemento di prova. Il codice di procedura penale prevede l'esistenza di **sette mezzi di prova tipici** regolamentati dalla legge, pur non imponendone l'assoluta tassatività.

Con l'art. 189 del c.p.p. si consente all'assunzione delle **prove atipiche**, aprendo le porte al progresso tecnologico e scientifico, purché idonee all'accertamento dei fatti. In concreto tali ultime prove devono essere capaci di:

- fornire elementi attendibili;
- permettere una valutazione sulla credibilità della fonte;
- non essere pregiudizievoli della libertà morale della persona- fonte, che deve lasciata libera la facoltà di autodeterminarsi;
- occorre, infine, che il giudice senta le parti circa le modalità di assunzione della prova e decida poi con ordinanza sulla richiesta di ammissione.

I mezzi di prova tipici sono:

1. la **testimonianza**;
1. l'**esame delle parti**;
2. i **confronti**;
3. le **ricognizioni**;
4. gli **esperimenti giudiziali**;
5. la **perizia/consulenza di parte**;
6. i **documenti**.

III TESI

L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

PREMESSA: ART. 55 C.P.P. E ART. 327 C.P.P.

Art. 55. *La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.*

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

Art. 327. *Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria **che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.***

L'attività di Polizia Giudiziaria non si esaurisce nel semplice assolvimento dei compiti previsti dall'Art. 55 c.p.p. (prendere notizia dei reati, impedirne le conseguenze, ricercarne gli autori e assicurare le fonti di prova), ma si inserisce in un quadro di coordinamento gerarchico-funzionale definito dall'**articolo 327 del codice di procedura penale**.

L'articolo 327 del c.p.p. stabilisce una regola fondamentale: il PM è il regista delle indagini e la PG è a lui **funzionalmente dipendente**.

Questa espressione tecnica significa che, pur restando l'operatore inserito nella propria gerarchia militare o civile (ad esempio, un Carabiniere risponde sempre ai suoi superiori per la disciplina e l'impiego), dal punto di vista del lavoro investigativo egli deve obbedire agli ordini del Magistrato. Il PM esercita questa direzione attraverso due strumenti principali: le **direttive** e le **deleghe**:

- **Con le direttive**, il PM indica l'obiettivo da raggiungere lasciando alla PG una certa autonomia sulle modalità operative;
- **con la delega**, invece, il PM affida alla PG lo svolgimento di uno specifico atto che sarebbe di sua competenza (come l'interrogatorio di un indagato)

Tuttavia, il fatto che il PM sia il capo non significa che la Polizia debba restare ferma ad aspettare disposizioni. Lo stesso articolo sottolinea infatti che la Polizia Giudiziaria, anche dopo aver inviato la segnalazione del reato al magistrato, deve continuare a svolgere attività di propria iniziativa. Proprio per questo motivo, il codice fa una distinzione precisa tra le **attività a iniziativa della PG**, fatte autonomamente, e le **attività del pubblico ministero**, alcune delle quali possono essere delegate alla PG.

1. L'ATTIVITÀ D'INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'attività d'iniziativa della PG consiste in qualsiasi attività legittima, tipica o atipica, di informazione, investigazione e assicurazione delle fonti di prova diretta alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione del colpevole. L'attività di iniziativa può essere:

- **autonoma** → riguarda tutte quelle attività svolte dopo l'acquisizione della notizia di reato e prima che il pubblico ministero assuma la direzione delle indagini e consiste nel *<<raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole>>*;

- **successiva** → riguarda le attività compiute a seguito delle **direttive** impartite dal PM. Tale attività può essere ulteriormente suddivisa in attività guidata o parallela:
 - **guidata** → consiste nella stretta esecuzione delle direttive impartite dal PM;
 - **parallela** → comprende quelle altre attività svolte dalla PG al di fuori delle direttive, purché queste non vadano in contrasto con l'indirizzo del PM e purché ne sia data informazione al PM;
 - **integrativa** → sono tutte quelle attività svolte a seguito degli elementi emersi dagli atti delegati dal PM1.
- Gli atti tipici compiuti di iniziativa dalla PG possiamo suddividerli in due macro categorie, quelli svolti senza poteri coercitivi e quelli svolti con poteri coercitivi:
- Senza poteri coercitivi
 - Sommarie informazioni dell'indagato (art. 350 c.p.p.) ;
 - Sommarie informazioni di persone informate sui fatti (le cd. "SIT" – art. 351 c.p.p.)²
 - Operazioni tecniche mediante ausiliari (348 comma 4).
 - Con poteri coercitivi
 - Identificazione dell'indagato o altre persone (349 c.p.p.)
 - Perquisizione in caso di flagranza o evasione (352 c.p.p.)
 - Acquisizione di plichi e corrispondenza (353 c.p.p.)
 - Accertamenti urgenti e sequestro (354 c.p.p.)
 - Arresto in flagranza
 - Fermo di persona gravemente indiziata

2. L'ATTIVITÀ DELEGATA

Abbiamo detto che il PM ha la direzione delle indagini, ed esercita tali funzioni tramite direttive e deleghe. Il PM può infatti:

- impartire **direttive**, ossia istruzioni generali sugli obiettivi dell'indagine, senza specificare le modalità operative;
- conferire **deleghe**, consentendo alla Polizia Giudiziaria di eseguire atti d'indagine, salvo quelli di stretta competenza del Pubblico Ministero.

E' opportuno dedicare uno spazio di trattazione per la delega del PM. Il pubblico ministero compie infatti personalmente ogni atto di indagine MA può delegare la polizia giudiziaria per lo svolgimento di alcuni di questi – non tutti gli atti di PG sono, infatti, delegabili. Possiamo dire che a delega è la forma ordinaria con cui procedere alla esecuzione di atti di PG, in casi di necessità e non di urgenza infatti l'ufficiale di PG:

- propone al PM l'esecuzione di atti di PG
- espone i motivi e la presenza dei presupposti giuridici per quell'atto
- chiede di essere delegato alla esecuzione di quell'atto

3. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO (ART. 330 C.P.P.)

<<Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.>>

1 Come per

2 S.I.T. sommarie informazioni testimoniali

Il presupposto dal quale iniziano le indagini preliminari è la notizia di reato. Per notizia di reato – come indicato nell’art. 335 del c.p.p. – si intende <<**la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice**>>.

La notizia di reato può acquisita dal PM o dalla PG: di iniziativa dalla PG o dal PM, oppure può essere loro presentata o trasmessa.

- **Di propria iniziativa (Acquisizione diretta)** → La P.G. rileva autonomamente il reato durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, come per esempio:
 - Servizi di controllo del territorio (pattuglie, perlustrazioni, posti di blocco);
 - Attività di polizia di prossimità (es. Carabiniere di Quartiere) e contatto con la cittadinanza;
 - Attività investigativa e informativa (osservazione, pedinamenti, controllo fonti confidenziali).
- **Per ricezione (Acquisizione indiretta):** La P.G. riceve formalmente la notizia da terzi tramite atti tipici quali
 - **Denunce** da parte di privati o di Pubblici Ufficiali (**artt. 331-333 c.p.p.**);
 - **Querele** proposte dalle persone offese (**art. 336 c.p.p.**);
 - **Referti** trasmessi da esercenti professioni sanitarie (**art. 334 c.p.p.**);
 - Istanze o richieste di procedimento.

4. LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

Nel nostro sistema penale, la regola generale è la procedibilità d’ufficio; questo significa che quando gli organi di polizia o il magistrato vengono a conoscenza di un reato, si attivano automaticamente per indagare e processare il colpevole, senza che nessuno glielo chieda.

Tuttavia esistono una serie di reati – tassativamente previsti dalla legge – per i quali automatismo non sussiste, poiché il legislatore ha previsto una condizione di procedibilità. Tale condizione è l’atto al quale la legge subordina l’esercizio dell’azione penale per alcuni reati, possiamo considerarlo come una sorta di condizione necessaria senza il quale il PM non può esercitare l’azione penale.

Le condizioni previste dal nostro ordinamento sono la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento o l’autorizzazione a procedere.

Attenzione, questi istituti sono anche <<condizioni>> per l’esercizio di determinati poteri coercitivi come il fermo, l’arresto o le misure cautelari; in mancanza di una condizione di procedibilità si possono solo compiere <<gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova>> (346 c.p.p. e 112 disp.att.).

*Esempio: Immaginiamo un caso di lesioni personali lievi a seguito di una lite tra vicini. Questo è un reato che richiede la **querela** della vittima. Se i Carabinieri arrivano sul posto ma la vittima dice chiaramente di non voler sporgere querela, gli agenti non possono arrestare il colpevole, ma devono comunque identificare i testimoni e scattare foto alle ferite. Questo serve ad "assicurare le fonti di prova": se domani la vittima cambiasse idea e decidesse di sporgere querela, le prove raccolte nell'immediatezza sarebbero fondamentali per il processo.*

4.1 LA QUERELA – (ART. 336 C.P.P.)

La querela è l'atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la volontà di perseguire penalmente il fatto subito. Può essere presentata **personalmente o tramite un procuratore speciale**, indipendentemente dall'identità dell'autore del reato.

Caratteristiche della querela:

- deve contenere la notizia di reato e la volontà di procedere penalmente;
- deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza del reato (sei mesi per i reati contro la libertà sessuale; dodici mesi per violenza sessuale – artt. 609-bis e 609-ter c.p.) – altrimenti il diritto si estingue

La querela deve essere presentata nelle medesime forme previste per la denuncia.

La rinuncia alla querela è l'atto con cui la PO rinuncia ad esercitare il diritto di querela. La rinuncia è **un atto irrevocabile** ed incondizionato con cui la PO, **prima di aver proposto querela**, manifesta la volontà che **non si proceda penalmente** per il reato subito.

La remissione di querela è l'atto con cui viene revocata la querela³. Quindi la PO, dopo aver presentato querela, manifesta espressamente o tacitamente la volontà di non procedere penalmente.

Vi sono però dei limiti a questa facoltà:

- nel caso di delitti in materia sessuale la querela proposta è irrevocabile;
- nel caso di atti persecutori la remissione può essere solo processuale, quindi non può avvenire tacitamente.

Il querelante (art. 153 bis comma 1 e 3 c.p.p.) ha **l'obbligo** di dichiarare e/o eleggere domicilio, anche successivamente alla formulazione della querela. Tale indicazione vanno indicate nell'atto.

4.2 Le altre condizioni di procedibilità

Per completezza d'argomento, il nostro ordinamento prevede altre condizioni di procedibilità.

L'istanza e la richiesta di procedimento sono due condizioni riguardanti i reati commessi all'estero:

- **Con l'istanza** la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato avvenuto all'estero che, se fosse avvenuto in Italia, sarebbe stato procedibile d'ufficio;
- **La richiesta di procedimento** è un atto attraverso il quale il ministro della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all'estero⁴.

L'autorizzazione a procedere (343 c.p.p.) è un atto discrezionale ed irrevocabile che viene emanato da un organo dello stato. L'autorizzazione può essere posta come condizione in considerazione della qualità dell'imputato, che è un rappresentante di un organo pubblico e che si vuole proteggere da azioni di disturbo del potere giudiziario.

Un esempio riguarda gli atti limitativi della libertà personale per i parlamentari, oppure l'esercizio dell'azione penale per i ministri: senza l'autorizzazione della assemblea legislativa di appartenenza non si può procedere⁵.

3 La remissione della querela è causa di estinzione del reato (152 c.p.)

4 O altri casi espressamente previsti dagli art. 127, 313 comma 4 e 604 c.p.)

5 Senza autorizzazione non si possono compiere misure cautelari personali, perquisizioni, intercettazioni o ispezioni.

Anche nel caso in cui si interviene in flagranza di reato deve essere richiesta l'autorizzazione alla camera prima dell'udienza di convalida dell'arresto.

Attenzione, se il reato commesso è così grave da prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, la PG può procedere immediatamente con arresto che con perquisizioni.

Esempio: se un parlamentare viene sorpreso mentre commette un reato per cui la legge impone l'arresto obbligatorio (ad esempio un reato molto grave con armi), la Polizia può arrestarlo subito e perquisirlo. Se invece si tratta di un reato meno grave o di un'indagine in corso, per poter entrare nel suo ufficio o perquisire la sua abitazione, il magistrato dovrà prima chiedere e ottenere l'autorizzazione dalla Camera a cui il parlamentare appartiene.

5. LA DENUNCIA (ART. 333 CODICE PROCEDURA PENALE)

La denuncia è l'atto o la dichiarazione con cui chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio informa il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria. Per i privati cittadini, la denuncia è solitamente facoltativa, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra cui:

- reati contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
- sequestro di persona a scopo di estorsione;
- ricezione di denaro o oggetti di provenienza delittuosa;
- rinvenimento di esplosivi o materie esplodenti;
- furto o smarrimento di un'arma od una sua parte
- ricezione in buona fede di monete contraffatte o alterate e successiva scoperta della falsificazione.

Per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, invece, la denuncia è obbligatoria e deve essere effettuata per iscritto e senza ritardo qualora, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, essi vengano a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.

La denuncia può essere presentata in forma orale, e nel caso si redigerà un verbale sottoscritto dal dichiarante, oppure in forma scritta, con sottoscrizione del dichiarante. La sottoscrizione da parte del denunciante è fondamentale perché determina la sua responsabilità penale in caso di simulazione di reato o calunnia.

La denuncia deve contenere:

- Elementi essenziali del fatto
- Il giorno di acquisizione della notizia
- Fonti di prova già note

Inoltre, quando è possibile, deve contenere le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona al quale il fatto è attribuito, della persona offesa e delle persone informate sui fatti (332 c.p.p.)

La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere un'attestazione di ricezione.

5.1 La denuncia anonima

Delle denunce anonime di regola <<non può essere fatto alcun uso>>, salvo quanto disposto dall'articolo 240 C.p.p. Poiché non può essere utilizzata, essa non può costituire una notizia di reato, e non può essere utilizzata come base probatoria per provvedimento coercitivi. La PG deve comunque

trasmettere la denuncia anonima al PM che provvederà all'inserimento nel registro delle notizie anonime. Ma attenzione, nulla vieta che la denuncia anonima possa essere utilizzata quale stimolo per le investigazioni al fine di "prendere notizia dei reati" che come sappiamo costituisce uno dei doveri del PM e della PG

5.2 La ricezione delle denunce e delle querele

L'interessato, munito di un documento d'identità, può presentarsi presso un ufficio delle forze di polizia per denunciare un fatto configurabile come reato perseguibile d'ufficio o a querela di parte. In quest'ultimo caso, dovrà espressamente richiedere la punizione del reo e presentare l'atto **entro 3 mesi dalla notizia del fatto** (salvo eccezioni di legge)

Le dichiarazioni verranno raccolte in un verbale di ricezione. Se la denuncia è presentata per iscritto, sarà redatto un verbale di ratifica. Entrambi gli atti dovranno essere sottoscritti dal dichiarante e dal verbalizzante. Al denunciante verranno rilasciate:

- copia del verbale,
- copia degli avvisi di cui all'art. 90-bis del c.p.p.,
- copia del verbale di **elezione di domicilio**.

La stessa procedura può essere seguita anche presso il Pubblico Ministero.

5.3 La denuncia informatizzata

Uno degli applicativi informatici in uso nell'Arma dei Carabinieri è C-Denunce V.4, un sistema che consente l'elaborazione automatizzata del sommario processo verbale e l'alimentazione automatica e contestuale dello SDI. Il software georeferenzia il luogo di commissione dell'evento, genera il modello informativo per le vittime di reato e interagisce automaticamente con banche dati esterne (ad esempio, MCTC). Inoltre, permette all'operatore di effettuare interrogazioni di sintesi sul denunciante, verificando contestualmente l'esistenza di eventuali provvedimenti in essere.

C-Denunce V.4 è una piattaforma destinata ai reparti di minore livello ordinativo dell'organizzazione territoriale dell'Arma e consente di:

- **Interagire con il servizio "Denuncia vi@ Web"**, automatizzando le procedure di inserimento dati ed evitando la riscrittura manuale.
- **Acquisire denunce anche offline**, con possibilità di inserire i dati una volta ripristinata la connessione a Internet.
- **Generare automaticamente il "modello informativo per le vittime del reato"** ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p.
- **Stampare il permesso provvisorio di guida e la carta di circolazione**, in caso di smarrimento o furto, grazie all'interoperabilità con la MCTC.

La tematica sarà poi oggetto di una trattazione più approfondita nelle lezioni di "Informatica d'Arma"

6. IL REFERTO (ART. 334 CODICE PROCEDURA PENALE)

Il referto è, sostanzialmente, una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. Il referto deve essere presentato dal soggetto obbligato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria entro 48 ore (o

immediatamente se vi è pericolo nel ritardo). L'obbligo di referto (previsto per chi esercita la libera professione) viene meno quando lo stesso esporrebbe la persona assistita ad un procedimento penale. In linea generale, quindi, è opportuno fare una suddivisione tra il medico privato ed il dipendente pubblico:

- per il sanitario privato, l'obbligo di referto sussiste solo laddove assista la persona offesa dal reato, mentre non vi è alcun obbligo se presta soccorso al responsabile del reato;
- per il medico dipendente pubblico, egli assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ed in quanto tale, ai sensi del 362 c.p., ha l'obbligo di denuncia-referto tutte le volte in cui nell'esercizio o a causa delle sue funzioni abbia avuto conoscenza di un reato procedibile d'ufficio.

Se più persone hanno prestato assistenza nella stessa occasione, tutte sono obbligate a presentare il referto, con la possibilità di redigere e sottoscrivere un unico atto.

7. LA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO - CNR

Fino a questo momento abbiamo parlato di notizia di reato, ma cosa succede nel momento successivo? Dal momento in cui la PG ha ricevuto una NDR scatta l'obbligo per la PG di informare il PM. L'informativa è la fonte dalla quale il PM prende cognizione della notizia di reato.

L'informativa, in forma scritta, deve contenere:

- Gli elementi essenziali del fatto;
- Gli altri elementi di prova e le attività compiute
- Giorno e ora in cui la notizia è stata acquisita

. L'obbligo di comunicare il fatto reato al pubblico ministero sussiste anche quando non sia stata individuata la persona a cui attribuirlo. In tal caso, si parla di "notizia di reato contro ignoti".

7.1 Termini per la comunicazione

Il termine entro cui bisogna adempiere all'obbligo di comunicazione al PM varia in relazione a determinate situazioni, nel codice possiamo trovare:

- "Senza ritardo": Indica **il tempo strettamente necessario** per consentire alla polizia giudiziaria di svolgere le prime indagini essenziali.
- "immediatamente" anche in forma orale, in caso di urgenza o per delitti gravi. In questi casi la comunicazione può avvenire anche oralmente, con successiva formalizzazione scritta. Un esempio? La chiamata che viene effettuata al PM in caso di arresto in flagranza;
- "Il più presto possibile e comunque non oltre 48 ore": quando sono stati compiuti atti che richiedono la presenza del difensore (i c.d. "atti garantiti") o che prevedono garanzie per l'indagato, come perquisizioni, sequestri o accertamenti urgenti.
- "Entro 24 ore": nel caso di misure pre-cautelari limitative della libertà personale (arresto obbligatorio, arresto facoltativo, fermo di indiziato di delitto), soggette a convalida urgente da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Attenzione → il codice rosso ha aggiunto l'obbligo di riferire immediatamente al PM, anche in forma orale, le notizie di reati di violenza alla persona previsti nel comma 3 del 347 c.p.p.6

7.2 Competenza del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero, individuato in base alle norme sulla competenza di materia (art. 6 c.p.p.) e territorio (art. 8 c.p.p.), ricevuta la comunicazione della notizia di reato, assume la direzione delle indagini, impartendo alla polizia giudiziaria le direttive ritenute opportune (art. 370 c.p.p.).

Fanno eccezione alla competenza ordinaria per materia e territorio i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p., tali fattispecie rientrano infatti nelle attribuzioni della **Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello** (all'interno della quale opera la **Direzione Distrettuale Antimafia - D.D.A.**), con funzioni di coordinamento svolte dalla Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.).

Nella prassi, si prevede spesso il "doppio avviso" a due distinti uffici della magistratura, in particolare quando la connotazione mafiosa del reato sia incerta ma ipotizzabile.

IV TESI
GLI ATTI DI P.G. E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. IL VERBALE

Il verbale di Polizia Giudiziaria rappresenta lo strumento cardine dell'intera documentazione investigativa, fungendo da indispensabile cerniera tra la fase delle indagini preliminari e quella processuale. La sua funzione primaria non è meramente burocratica, bensì sostanziale: esso serve a **crystallizzare la realtà storica accertata dagli operanti**, sottraendola alla volatilità del tempo e della memoria umana. Poiché l'AG non assiste quasi mai direttamente al compimento degli atti investigativi, il verbale diviene l'unico mezzo attraverso il quale gli eventi accaduti nel mondo reale si trasformano in dati processuali valutabili in giudizio; senza di esso, l'attività svolta rischia di essere considerata giuridicamente inesistente.

Sotto il profilo formale, il verbale è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e, come tale, è dotato di **fede privilegiata fino a querela di falso** per quanto riguarda la provenienza dell'atto e i fatti che l'operante attesta essere avvenuti in sua presenza. Tuttavia, affinché questo atto raggiunga il suo scopo probatorio, è necessaria una rigorosa aderenza al codice di rito (artt. 134 e ss. c.p.p.): il documento deve essere **formalmente ineccepibile**, riportando con precisione data, luogo, generalità delle persone intervenute e le necessarie sottoscrizioni. Qualsiasi omissione o irregolarità in tal senso espone l'atto al rischio di nullità o inutilizzabilità, vanificando irrimediabilmente il lavoro svolto.

Tuttavia, la sola correttezza formale non è sufficiente. Un verbale, per essere davvero efficace in dibattimento, deve essere **sostanzialmente ricco e descrittivo**. L'operatore di Polizia Giudiziaria ha il dovere di "**consacrare**" l'attività svolta con dovizia di particolari, narrando non solo l'esito finale dell'operazione, ma descrivendo analiticamente tutto ciò che cade sotto la sua percezione sensoriale: lo stato dei luoghi, le condizioni ambientali, l'atteggiamento psicologico delle persone coinvolte e ogni altro dettaglio utile a ricostruire la scena. Solo un verbale che coniughi la rigidità delle forme legali con una capacità descrittiva quasi fotografica può resistere al vaglio del tempo e del contraddittorio, garantendo che l'accertamento della verità non venga compromesso.

Si redige obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 357 comma 2 c.p.p. e 373 cpp cioè:

- ☐ denunce, querele e istanze presentate oralmente (art. 333 c.p.p.);
- ☐ sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.);
- ☐ informazioni assunte a norma dell'art. 351 c.p.p.;
- ☐ perquisizioni e sequestri (artt. 247-249-250-352- 272-274-275 c.p.p.) ;
- ☐ identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire circostanze rilevante per la ricostruzione dei fatti (art. 349 c.p.p.);
- ☐ acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.);
- ☐ accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354 c.p.p.);
- ☐ atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti sino a che il P.M. non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini (assicurazione delle fonti di prova, art. 348 c.p.p.).

Il codice stabilisce una gerarchia precisa per la stesura dell'atto: la regola è la **forma integrale** redatta con mezzi meccanici, come il computer o la stenotipia (Art. 134, co. 2 c.p.p.), mentre la **forma riassuntiva** è concessa solo per atti semplici o di limitata rilevanza (Art. 357, co. 3 c.p.p.) e, di norma, deve essere affiancata dalla **riproduzione fonografica** (Art. 134, co. 3 c.p.p.). In questo contesto, la vecchia **scrittura manuale** è diventata l'eccezione, ammessa solo in caso di impossibilità tecnica dei mezzi meccanici (Art. 134, co. 3 c.p.p.); infine, qualora la sola descrizione scritta non bastasse a rendere la complessità dell'accaduto risultando "insufficiente", è possibile potenziare la documentazione integrandola con una **riproduzione audiovisiva** (Art. 134, co. 4 c.p.p.).

In argomento, la recente riforma **Riforma Cartabia** (D.Lgs. 150/2022) persegue l'obiettivo di **rafforzare le garanzie difensive**. Proprio in quest'ottica, la riforma ha rivoluzionato le modalità di documentazione degli atti di Polizia Giudiziaria, superando la vecchia concezione del verbale solo cartaceo e introducendo l'obbligo massiccio della documentazione fonografica e audiovisiva per garantire la massima trasparenza della prova.

In linea con questi nuovi principi, la legge impone oggi una "scala di garanzie" tecniche basata sull'importanza dell'atto. Una delle innovazioni più rilevanti riguarda gli **interrogatori**, dove la sola forma scritta non è più sufficiente: la riforma ha introdotto l'obbligo di utilizzare anche la **riproduzione audiovisiva** o, se mancano i mezzi tecnici, almeno quella fonografica (**373 comma 2-bis**).

Lo stesso rigore è stato esteso ai casi in cui si ascoltano persone informate su fatti di particolare gravità (delitti di criminalità organizzata ex art. 407, co. 2, lett. a) o quando è la persona stessa a richiedere la registrazione: in questi scenari, la normativa attuale prevede ora che si debba procedere alla riproduzione fonografica (**373 comma 2-ter**).

Le tutele diventano massime quando l'atto coinvolge **minorenni, infermi di mente o persone vulnerabili**. Qui il legislatore è intervenuto con decisione: la documentazione integrale via audio o video è imposta a **pena di inutilizzabilità**. Questo significa che se non si registra (salvo guasti tecnici improvvisi uniti all'urgenza), l'atto è nullo e non potrà essere usato, una sanzione introdotta specificamente per proteggere i soggetti deboli (**comma 2-quater**).

Sempre nell'ottica della riforma, per garantire efficienza e non intasare le cancellerie, la trascrizione di queste registrazioni non è automatica, ma viene disposta solo se ritenuta **assolutamente indispensabile** (**373 comma 2-quinquies**).

Al di fuori di queste nuove ipotesi garantite, per tutte le altre attività di indagine meno complesse la Polizia Giudiziaria continua a operare in modo più snello con la verbalizzazione in forma riassuntiva. Infine, vige la regola ferrea sulla tempistica: la documentazione deve avvenire **nel corso del compimento dell'atto** (contestualità). Solo se vi sono "insuperabili circostanze" è concesso redigerla immediatamente dopo, specificandone i motivi (**373 comma 4**). Tutto il materiale raccolto (verbali, registrazioni, notizie di reato) deve infine confluire nel fascicolo presso l'ufficio del Pubblico Ministero (**373 comma 5**).

Il verbale deve contenere:

1. La menzione del **luogo**, dell'**anno**, del **mese**, del **giorno** e, quando necessario, dell'**ora** di inizio e fine della stesura;
2. Le **generalità delle persone intervenute**;

3. L'indicazione delle cause, se conosciute, della **mancata presenza** di coloro che avrebbero dovuto partecipare;
4. La **descrizione** di quanto è stato fatto, constatato o avvenuto;
5. Le **dichiarazioni ricevute**, specificando se rese spontaneamente o previa domanda; in quest'ultimo caso, occorre:
 - Riportare anche la relativa domanda;
 - Precisare se la dichiarazione è stata **dettata dal dichiarante** o se questi si è avvalso **dell'autorizzazione a consultare note scritte**.

Il verbale deve essere **sottoscritto, previa lettura**, alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto e dalle persone intervenute, anche se le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate a un momento successivo. **Eventuali rifiuti o impossibilità di sottoscrizione devono essere menzionati.**

L'art. 142 del Codice di Procedura Penale disciplina la validità dei verbali redatti nell'ambito delle attività della Polizia Giudiziaria. In particolare, stabilisce che il verbale è nullo se mancano elementi essenziali, quali:

- l'indicazione completa delle persone intervenute;
- la sottoscrizione di chi lo ha redatto.

Queste prescrizioni sono fondamentali per garantire la corretta documentazione e l'affidabilità degli atti, poiché la mancanza di tali elementi pregiudica il valore probatorio del verbale stesso.

2. L'ANNOTAZIONE DI P.G.

Mentre il verbale rappresenta la forma "solenne" e rigorosa della documentazione, l'annotazione costituisce la modalità **residuale** e decisamente più agile, destinata a coprire la vasta zona dell'attività investigativa quotidiana. Il codice di procedura penale stabilisce infatti che, per tutte le attività che non richiedono obbligatoriamente il verbale (perché non incidono su libertà fondamentali o diritti reali) o che hanno un contenuto semplice e di limitata rilevanza, la Polizia Giudiziaria provvede mediante la redazione di annotazioni (**Art. 357, comma 1 c.p.p.**).

La principale linea di demarcazione tra i due atti risiede nella natura dell'operazione svolta. Se il verbale è lo strumento imprescindibile per le **attività tipiche** (cioè codificate e garantite, come perquisizioni e sequestri), l'annotazione diviene il regno delle **attività atipiche**. Un **esempio lampante** di questa categoria è costituito dall'attività di **osservazione, controllo e pedinamento** (il cosiddetto O.C.P.): trattandosi di operazioni non rigidamente regolate dal codice nelle loro modalità esecutive, l'investigatore gode di una maggiore flessibilità operativa che si riflette direttamente sulla documentazione.

Questa libertà si traduce in uno stile di redazione diverso: mentre il verbale è dominato dal rigore della forma, l'annotazione privilegia la **discorsività e il racconto**. Tuttavia, questa semplicità formale non deve mai tradursi in superficialità. Al contrario, è fondamentale redigere l'atto con **dovizia di particolari**, descrivendo minuziosamente luoghi, tempi e circostanze. Questa precisione risponde a una doppia esigenza: da un lato permette una **ricostruzione penale** più solida e puntuale; dall'altro serve a cristallizzare ricordi che, a distanza di anni in sede dibattimentale, sarebbero inevitabilmente destinati all'oblio senza una traccia scritta dettagliata.

Tuttavia, nonostante questa libertà stilistica, l'annotazione resta un atto di polizia giudiziaria e deve contenere tassativamente elementi quali l'indicazione dell'ufficiale o agente che ha operato, la data e l'ora e la sottoscrizione, a pena di nullità.

Nota bene:

1. *la relazione di servizio è un atto interno mediante il quale gli operatori di polizia informano il responsabile dell'Ufficio, del Reparto o dell'Istituto, di fatti appresi nell'attività di servizio, o anche al di fuori di essa, che, pur non avendo necessariamente attinenza con la funzione di Polizia Giudiziaria, risultano rilevanti per il proprio ufficio o per quello altrui. Tale documento assume rilevanza esterna soltanto se contiene notizie di reato o documenta attività d'indagine.*
2. *l'operatore di Polizia Giudiziaria deve limitarsi alla narrazione asettica e puntuale di quanto avvenuto sotto i propri sensi o delle operazioni compiute, evitando tassativamente l'inserimento di **valutazioni personali**, giudizi morali o aggettivazioni superflue. Questo rigore stilistico è fondamentale perché l'atto deve permettere al PM (e successivamente al GIP) di formarsi un convincimento autonomo basato esclusivamente sui fatti, senza essere influenzato dalle opinioni o dalle deduzioni logiche del verbalizzante, le quali risulterebbero prive di valore probatorio e potrebbero minare l'attendibilità dell'intero documento.*

3. L'ISPEZIONE (ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA)

Conclusa l'analisi sulle modalità di documentazione, la trattazione si sposta sui **mezzi di ricerca della prova** (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni), ovvero quelle attività investigative tipiche, poste in essere direttamente dal **Pubblico Ministero** e dalla **Polizia Giudiziaria**, finalizzate all'acquisizione di tracce, cose materiali o notizie di reato che preesistono al procedimento. A differenza dei mezzi di prova, che si formano attraverso il dialogo delle parti nel contraddittorio (come la testimonianza), questi strumenti mirano a "catturare" elementi dalla realtà esterna e si fondano intrinsecamente sul **fattore sorpresa**, operando tipicamente senza preventivo avviso per evitare la dispersione delle tracce. Tali atti assumono una valenza strategica cruciale: servono infatti sia a reperire le informazioni necessarie per il **proseguimento delle indagini**, sia ad assicurare fonti di prova tangibili (come il corpo del reato) che, una volta documentate a verbale, diverranno elementi fondamentali di valutazione nel futuro **dibattimento**.

L'ispezione è il mezzo di ricerca della prova, consistente in **osservazione, descrizione e documentazione delle tracce e di ogni altro effetto materiale del reato su persone, luoghi o cose**. Queste attività, dunque, sono finalizzate a individuare le **tracce del reato** o altri suoi effetti materiali. La stessa è disposta, sempre, dal Pubblico Ministero competente mediante decreto motivato.

L'ispezione può essere di tre specie:

- **Personale:**
 - o *Ispezione corporale*: se riguarda una persona viva;
 - o *Ispezione cadaverica*: se riguarda un cadavere.
- **Locale**: si svolge sulla scena del reato.
- **Di cose/reale**: si rivolge agli oggetti e alle cose che possono rivelare tracce del reato.

Durante le indagini preliminari, la Polizia Giudiziaria può effettuare l'ispezione "di iniziativa" consistente in un sopralluogo e in accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose. Non è possibile per la PG eseguire l'ispezione personale, (art. 354, comma 3 c.p.p.). E' consentito procedere con altri rilievi e accertamenti (ad esempio, lo **Stub**) e con il prelievo di materiale biologico.

Regola generale: l'ispezione è disposta dall'autorità giudiziaria con decreto motivato; l'ispezione personale, in quanto incidente sulla libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost., richiede rigorose cautele: previo avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia prontamente reperibile e idonea a testimoniare ex art. 120 c.p.p., esecuzione nel rispetto di dignità, riservatezza e pudore (art. 245, co. 2 c.p.p.), possibile esecuzione per il tramite di un medico (con facoltà dell'A.G. di non assistere alle operazioni) e consegna della copia del decreto prima dell'inizio; per l'ispezione locale l'art. 246 impone la consegna del provvedimento all'imputato, se presente, o a chi abbia la disponibilità del luogo/cosa, e consente di vietare l'allontanamento con provvedimento motivato, prevedendo l'accompagnamento coattivo in caso d'inottemperanza.

Ai sensi dell'art. 245 secondo comma c.p.p., l'ispezione deve essere eseguita nel rispetto della dignità, della riservatezza e del pudore della persona sottoposta a tale procedura.

In alcuni casi l'ispezione può essere eseguita da un medico; in tal caso il Giudice può decidere di astenersi dall'assistere alle operazioni. Quando è disposta un'ispezione medica o, più in generale, tecnica, l'Autorità Giudiziaria nomina un "consulente tecnico" che partecipa alle operazioni previste. Per ogni tipo di ispezione, il diritto di difesa dell'indagato o imputato prevede che il difensore sia avvisato almeno 24 ore prima, qualora non sussistano condizioni di urgenza. In situazioni di estrema urgenza:

- se l'atto è effettuato di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, l'avviso al difensore può non essere preventivo (artt. 354 e 356 c.p.p.);
- lo stesso vale quando procede il Magistrato del Pubblico Ministero (art. 364 c.p.p.) o l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato (art. 370 c.p.p.).

Se l'ispezione deve essere eseguita negli uffici dei difensori, a tutela delle loro prerogative di libertà, la Polizia Giudiziaria non può procedere di sua iniziativa o per delega del Magistrato del Pubblico Ministero. In tali casi, il decreto di autorizzazione motivato deve essere adottato dal Giudice, il quale, durante le indagini preliminari, può autorizzare l'intervento del Pubblico Ministero.

È sempre necessario dare avviso al locale Consiglio dell'Ordine Forense, pena la nullità dell'atto (art. 103 c.p.p.).

Un'operazione tecnica che la Polizia Giudiziaria può svolgere è il sopralluogo (o ispezione dei luoghi), finalizzato all'identificazione dell'autore del reato e alla determinazione della natura dello stesso. Il sopralluogo consiste in un atto di osservazione volto a constatare, dopo la commissione del reato, lo stato dei luoghi e degli oggetti, nonché le tracce e gli altri effetti lasciati dal reato.

Il sopralluogo deve rispondere ai seguenti quesiti:

- È stato commesso un reato? Se sì, di quale reato si tratta;
- Dove e quando è stato commesso il reato;
- Quali sono le modalità esecutive e, eventualmente, il movente;
- Chi è la vittima;
- Cosa hanno osservato i testimoni.

Il sopralluogo viene eseguito dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria e, in casi di particolare necessità e urgenza, dagli agenti di Polizia Giudiziaria (art. 354, comma 2 c.p.p. e art. 113 disp. att.). La Polizia Giudiziaria può avvalersi anche degli ausiliari quando le operazioni richiedono specifiche competenze tecniche.

Il verbale di sopralluogo può essere corredato da fotografie, planimetrie o riproduzioni audiovisive (art. 357 c.p.p. e art. 134, comma 4 c.p.p.).

Per quanto riguarda i rilievi e il repertamento, gli operatori di Polizia Giudiziaria devono:

- Indossare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) prima di accedere alla scena del crimine;
- Non riutilizzarli e smaltirli secondo le normative vigenti, dandone atto nel verbale di sopralluogo.

L'art. 354 c.p.p. prevede l'urgenza di impedire che le cose e le tracce del reato possano disperdersi. In particolare:

- Il comma 1 descrive una generica attività di conservazione dello stato dei luoghi, da eseguire dalla Polizia Giudiziaria prima dell'intervento del Pubblico Ministero;
- Il comma 2 si riferisce ai verbali di accertamenti urgenti su cose e luoghi, da eseguirsi quando il Pubblico Ministero non possa intervenire tempestivamente o non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, e quando vi sia pericolo che le cose o le tracce si alterino, disperdano o modifichino.

L'ispezione di **cose** è l'atto eseguito dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria per accertare direttamente le tracce e gli altri effetti materiali lasciati dal reato. Essa ha lo scopo di descrivere lo stato dei luoghi e degli oggetti, ricavando elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Gli **accertamenti tecnici** rientrano nelle attività d'indagine preventive e d'iniziativa della Polizia Giudiziaria, che, in casi di necessità e urgenza, richiedono particolari competenze tecniche. Tali accertamenti sono eseguiti dagli ufficiali e dagli agenti, che possono avvalersi di personale specializzato quando gli atti da compiere non siano ripetibili.

Quando l'attività di indagine impatta sulla sfera digitale, le regole cambiano radicalmente a causa della natura volatile e fragile del dato informatico. L'attuale normativa (Art. 354, comma 2 c.p.p.) impone alla Polizia Giudiziaria un protocollo rigoroso: quando si compiono accertamenti su sistemi informatici o telematici, l'obiettivo primario non è solo "guardare", ma **garantire l'integrità del dato**. La P.G. deve adottare misure tecniche e procedure idonee ad assicurare la **conservazione dei dati originali** e ad impedirne l'alterazione, la dispersione o la distruzione. A differenza del passato, non basta più una semplice copia dei file: oggi si procede, ove possibile, alla creazione di una **copia forense** (o "bit-stream image") su supporti idonei. Questa operazione tecnica permette di "clonare" l'intero contenuto della memoria mantenendo la perfetta conformità all'originale e garantendone l'immodificabilità nel tempo (attraverso calcoli algoritmici detti *hash*), rendendo così la prova utilizzabile e verificabile in dibattimento. Qualora non sia possibile operare sul posto, la P.G. dispone il sequestro del dispositivo fisico per le successive analisi in laboratorio.

Gli **accertamenti e rilievi sulle persone**, diversi dall'ispezione personale, sono previsti dall'art. 354, comma 3 c.p.p. Questo comma autorizza gli ufficiali di Polizia Giudiziaria (e, in casi di necessità e urgenza, anche gli agenti, ai sensi dell'art. 113 disp. att.) a procedere a rilievi sulla persona, consistenti

in osservazioni sull'aspetto esteriore e apparente, senza che ciò comporti una violazione della persona o del suo pudore. Tali rilievi comprendono, ad esempio, la descrizione di ferite o cicatrici (su volto, mani, braccia), il rilievo descrittivo di tracce o macchie che potrebbero cancellarsi o modificarsi e l'accertamento della presenza di materiale esplosivo (Stub).

Nel caso di ritrovamento di un cadavere – che non rientra nella categoria “persona” – è comunque possibile eseguire atti di ispezione ai sensi del comma 2, purché sussistano i presupposti che giustificano l'accertamento urgente d'iniziativa.

4. LE INTERCETTAZIONI

L'art. 15 della Costituzione afferma che “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

La norma contiene una **riserva di giurisdizione**, prevedendo che soltanto un provvedimento del giudice possa autorizzare l'intercettazione, e una **riserva di legge rinforzata**, dal momento che la legge deve prevedere delle garanzie quando disciplina le limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza.

Nel codice non si trova una definizione di intercettazione e, per tale motivo, il problema è stato “risolto” dalla giurisprudenza che l'ha definita come la “**captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato**” (Cass. VI, 29-3-2005, n. 12189).

Le intercettazioni consistono, dunque, nella captazione e nella acquisizione, mediante strumenti tecnici di registrazione, di comunicazioni telefoniche, di colloqui tra presenti (le c.d. intercettazioni ambientali) e di flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici.

Gli elementi costitutivi di un'intercettazione sono i seguenti:

- ✦ la **segretezza**: gli intercettati devono comunicare con il preciso intento di escludere soggetti terzi dal contenuto della conversazione e secondo delle modalità che si prefigurino astrattamente idonee al raggiungimento di tale scopo. Se due soggetti, ad esempio, si trovano in piazza e qui iniziano ad urlarsi l'uno all'altro dei fatti personali, l'eventuale registrazione operata da un terzo non configurerà un'intercettazione ambientale, essendo stati gli interessati medesimi a cimentarsi in una conversazione che era del tutto inidonea a rimanere segreta. Non configura un'intercettazione nemmeno quella conversazione che venga effettuata in maniera poco discreta e quindi da essere percepibile a terzi.
- ✦ gli **strumenti di captazione**: il soggetto che intercetta deve usare strumenti tecnici di registrazione che siano idonei a superare le cautele elementari, che dovrebbero garantire la libertà e la segretezza del colloquio, che sono state adottate dagli intercettati al fine di captarne i contenuti. Non effettua una intercettazione colui che ascolta una conversazione origliando dietro una porta, mentre lo è l'attività di una persona che nasconde, per poi recuperarlo, un apparecchio magnetofonico in funzione nella stanza destinata ad ospitare una conversazione tra altre persone.

- la **terzietà** e la **clandestinità**: il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino. Non è intercettazione (bensì documento) la registrazione di un colloquio effettuata da una persona che è stata ammessa ad assistervi.

L'intercettazione è un'attività che può essere compiuta **su richiesta del pubblico ministero** (a cui la polizia giudiziaria operante chiede, di solito, di utilizzare questo mezzo di ricerca della prova) **e su autorizzazione**, con decreto motivato, **del giudice per le indagini preliminari**.

L'attività può avere ad oggetto:

- a) conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni di telecomunicazioni;
- b) le comunicazioni o conversazioni tra presenti (cd. Intercettazioni ambientali);
- c) il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici o intercorrente tra più sistemi.

Come si diceva, tale mezzo di ricerca della prova incide sul diritto alla segretezza delle comunicazioni, costituzionalmente protetto dall'art. 15 Cost., che lo definisce inviolabile, per questo le intercettazioni devono essere disposte con **atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge** (artt. 266 e ss.).

4.1 Requisiti per disporre le intercettazioni

Nel rispetto della riserva di legge, i requisiti che devono sussistere affinché il giudice autorizzi l'atto variano in base al tipo di reato oggetto del procedimento. La distinzione riguarda i **procedimenti per i reati comuni** e quelli **per i reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati**.

4.2 Procedimenti per reati comuni

I reati intercettabili sono quelli previsti dall'art. 266, comma 1, ricomprendendo, da un lato, le fattispecie di una qualche gravità, come i delitti dolosi o preterintenzionali puniti con una pena superiore nel massimo a cinque anni; e, dall'altro, i reati meno gravi, ma particolarmente odiosi o che si consumano con attività in relazione alle quali l'intercettazione si rivela uno strumento di indagine particolarmente utile, come la minaccia, l'usura, l'abusiva attività finanziaria, la molestia o il disturbo alle persone col mezzo del telefono, i reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche e per la ricerca del latitante.

I **requisiti probatori**, che devono sussistere al fine di poter utilizzare questo mezzo di ricerca della prova invasivo di beni tutelati dalla Costituzione, attengono alla presenza di **gravi indizi di reato** e **l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione per la prosecuzione delle indagini**.

- Con riguardo al primo, cioè alla **presenza di gravi indizi di reato**, occorre che risultino dagli atti d'indagine, ossia che vi siano gravi indizi della commissione di uno di quei reati che consentono l'intercettazione. Si fa riferimento a quegli indizi che testimoniano, con un alto grado di probabilità, l'avvenuta commissione di un reato per il quale la legge consente l'utilizzo delle intercettazioni. È importante sottolineare che **non si tratta di gravi indizi di colpevolezza**, poiché per le intercettazioni non è richiesta la prova della attribuibilità del reato a una determinata persona (anzi l'individuazione del responsabile del reato può costituire lo scopo per cui è disposta l'intercettazione).

- Con riferimento al secondo, cioè a che **l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini**, ci si riferisce al fatto che la prova può essere acquisita soltanto mediante l'intercettazione, si vuole indicare l'assoluta impossibilità di assumere la prova con mezzi diversi.

La durata dell'intercettazione non può superare i **quindici giorni**, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero **per periodi successivi sempre di quindici giorni**.

Le intercettazioni sono consentite anche quando avvengono tra presenti (c.d. ambientali), ma se il luogo ove avvengano è il **domicilio privato** sono consentite soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che nel medesimo si stia svolgendo l'attività criminosa.

4.3 Procedimenti per i reati di criminalità organizzata o equiparati

Nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata o equiparati i requisiti per procedere ad intercettazioni sono attenuati ex art. 13 d.l. 1991 n.152.

I gravi delitti, a cui ci si riferisce, sono i delitti:

- ❖ di criminalità organizzata;
- ❖ di terrorismo anche internazionale;
- ❖ di minaccia col mezzo del telefono;
- ❖ contro la libertà individuale (ad es. tratta di persone e prostituzione minorile)
- ❖ dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione di almeno cinque anni nel massimo.

Per questi reati l'intercettazione è ammessa quando vi sono **sufficienti indizi di reato** e sia **necessaria per lo svolgimento delle indagini**. Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

La durata delle intercettazioni non può superare i **quaranta giorni**, ma può essere prorogata dal giudice per **periodi successivi di venti giorni**. Se vi è urgenza, alla proroga può provvedere il pubblico ministero con provvedimento sottoposto a convalida del giudice.

Le **intercettazioni tra presenti**, in questi casi, possono avvenire nel domicilio privato anche se non vi è motivo di ritenere che lì si stia svolgendo l'attività criminosa.

4.4 Procedimento per disporre le intercettazioni

L'autorizzazione del giudice, che permette di disporre ed eseguire le intercettazioni, può seguire un **procedimento ordinario** oppure un **procedimento d'urgenza**.

Il **procedimento esecutivo ordinario** prevede che il pubblico ministero chieda al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni, trasmettendogli i soli atti dai quali si può ricavare l'esistenza dei presupposti per disporre l'atto. L'autorizzazione è concessa con decreto motivato.

Il **procedimento esecutivo d'urgenza** prevede che in tali situazioni, ma in presenza di tutti i presupposti, l'intercettazione è disposta dal pubblico ministero, che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre ventiquattro ore, decorrenti dal proprio provvedimento. Il giudice entro

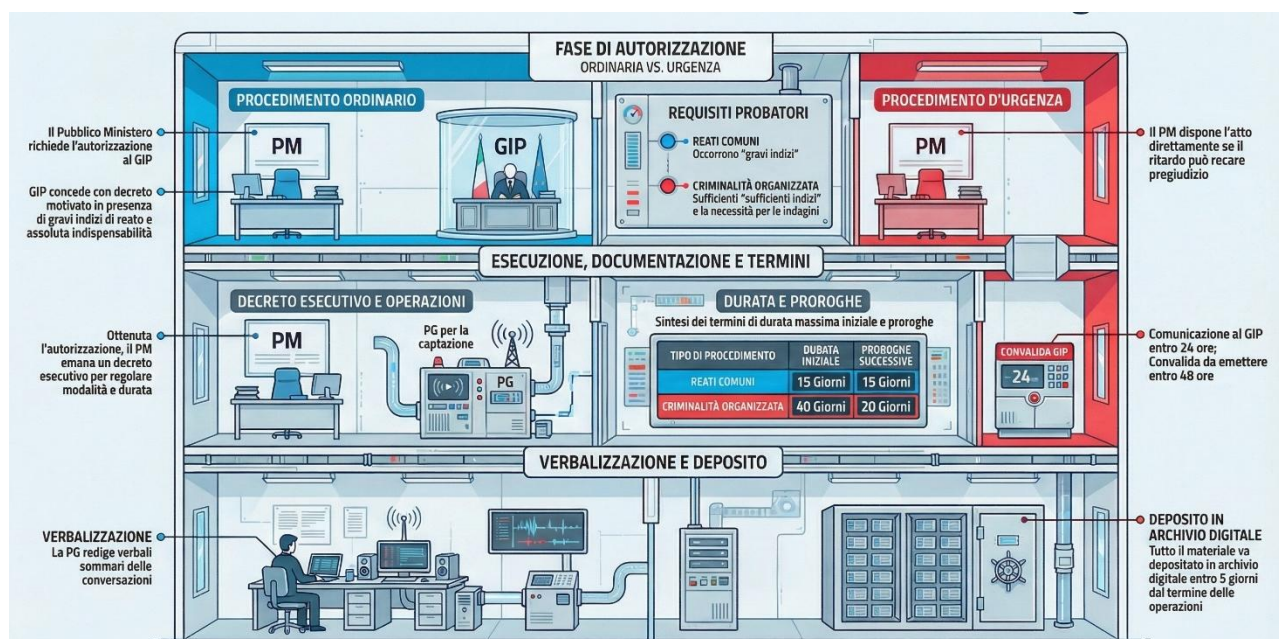
le quarantotto ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida, l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati non possono essere utilizzati.

Dopo che il giudice ha autorizzato le intercettazioni o unitamente al decreto d'urgenza il pubblico ministero emana un **decreto esecutivo** con cui regola le modalità e la durata delle operazioni. Il pubblico ministero può procedervi personalmente o avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. Sono intercettabili le utenze riferite agli indagati, ai testimoni e anche a persone estranee ai fatti quando possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni. (ad es. in un'indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione possono essere controllati anche i telefoni dei familiari o dei conoscenti della persona sequestrata).

Delle comunicazioni intercettate la polizia redige **verbale** nel quale è trascritto anche sommariamente il contenuto delle registrazioni. Il pubblico ministero deve dare indicazioni e vigilare affinché non siano riportate **espressioni lesive della reputazione delle persone** e quelle che riguardano **dati personali definibili sensibili dalla legge**, tranne se rilevanti per le indagini.

I verbali sommari e le registrazioni, trasmessi dalla polizia giudiziaria, devono essere conservati in un archivio digitale che assicuri la segretezza della documentazione. Il deposito deve avvenire entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, ma può essere differito quando potrebbe derivarne un grave pregiudizio per le indagini (differimento che comunque non può protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari). È importante sottolineare che l'art. 269, comma 1, stabilisce che **non sono coperti da segreto** solo i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo delle indagini o comunque utilizzate nel corso delle indagini. Pertanto, tutto il residuo materiale relativo alle intercettazioni, sia pure depositato e accessibile ai difensori, resta coperto dal segreto e, quindi, non è pubblicabile.

I risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili qualora le stesse siano state eseguite al di fuori dei casi consentiti dalla legge (ad esempio senza il decreto di autorizzazione del GIP o perché il reato non rientra nell'elenco di cui all'art. 266 c.p.p.).



4.5 Focus: il captatore informatico

Il captatore informatico è un virus trojan inoculato occultamente nel sistema operativo di apparati informativi (computer, smartphone e tablet) che, con comandi attivati a distanza, acquisisce i dati più vari indirizzandoli verso il server cui è collegato.

I requisiti per utilizzare il captatore informatico sono i seguenti:

- per i **delitti comuni** (art. 266, comma 2) il decreto del giudice che autorizza l'intercettazione tra presenti a mezzo di un captatore informativo deve, oltre a dare atto dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini, in ragione della peculiare invasività dello strumento, indicare le "specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini", precisando perché non sono sufficienti le intercettazioni tradizionali e indicando i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.
- Per i **delitti di criminalità organizzata e assimilati**, il giudice deve dare atto dei sufficienti indizi di reato, della necessità dell'intercettazione e delle specifiche ragioni che rendono necessario il captatore per lo svolgimento delle indagini, ma non è tenuto a precisare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. Tra questi delitti sussiste un'ulteriore differenza quando si procede per i più gravi delitti previsti dall'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater* per i quali l'intercettazione tra presenti è sempre consentita pure nei luoghi privata dimora *ex art.* 614 c.p., anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa; dai più gravi delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per cui l'intercettazione tra presenti è consentita, ma occorre la "previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo nei luoghi domiciliari". Per i reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere *ex art.* 416 c.p.

4.6 Focus: i tabulati telefonici

Per molto tempo l'acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico (c.d. tabulati) non è stata disciplinata dalla legge e la prassi la trattava come un mezzo atipico di ricerca della prova. I dati ricavabili dai tabulati sono estremamente importanti, poiché oltre ai collegamenti tra le utenze, si può ottenere anche la posizione geografica delle stesse risultanti dalle celle interessate. Il decreto-legge n.132 del 2021, convertito nella legge n.178 del 2021, è però intervenuto innovando la materia e modificandone la disciplina, che fino a quel momento si fondava sul potere spettante al pubblico ministero di ottenere direttamente l'acquisizione dei tabulati dai gestori dei servizi di telefonia.

La norma ora prevede che i dati del traffico telefonico e telematico siano conservati dal fornitore per differenti periodi di tempo, distinguendo tra chiamate senza risposta, i dati del traffico telematico e i rimanenti dati del traffico telefonico in senso stretto. La normativa poi distingue i termini di conservazione prevedendo una disciplina ordinaria, per reati comuni, e una speciale, per i reati gravi. I dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per **trenta giorni** dalla data della chiamata se si tratta di **chiamate senza risposta**, **per dodici mesi** se si tratta di **traffico telematico e di ventiquattro mesi** dalla data della comunicazione per i rimanenti dati del traffico telefonico.

Per i **reati gravi** sono previsti termini speciali di conservazione di **settantadue mesi (sei anni)** al fine di permettere l'accertamento e la repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3 *quater* e 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (es. terrorismo, mafia, omicidio volontario, sequestro di persona ai fini di estorsione, armi, stupefacenti, tratta etc..).

È stata regolata anche la procedura di acquisizione dei tabulati prevedendo i seguenti requisiti:

- la sussistenza di sufficienti indizi di reato di una determinata gravità. I reati che ne consentono l'acquisizione sono quelli per i quali la legge prevede "la pena dell'ergastolo o della reclusione

- non inferiore nel massimo a tre anni” e per i reati di “minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi”;
- che i dati del traffico telefonico e telematico siano rilevanti per l'accertamento dei fatti;

L'acquisizione è consentita entro il termine di conservazione imposto dalla legge.

In presenza di questi requisiti la richiesta di acquisizione dei tabulati deve essere presentata da parte del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, dell'indagato, della persona offesa dal reato o di altre parti private al giudice che procede. Quest'ultimo, se accoglie la richiesta, autorizza con decreto motivato l'acquisizione dei tabulati presso il gestore del servizio di telefonia (**procedura ordinaria**). La **procedura eccezionale** è prevista quando “ricorrono ragioni di urgenza” e vi è il “fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio per le indagini”. In questo caso il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato “che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria”. Il giudice provvede entro quarantotto ore a disporre la convalida e ad emettere il decreto motivato di acquisizione.



4.7 Ipotesi che non costituiscono intercettazioni

Non costituiscono intercettazioni:

1. la **registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori che era ammesso ad assistervi** (quando non è stata predisposta dalla polizia giudiziaria). A tal proposito, l'art. 617 septies c.p. statuisce che chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio/video che sono state compiute fraudolentemente nell'ambito di incontri privati ovvero registrazioni di conversazioni cui lui ha partecipato, anch'essere fraudolente, è punito con la reclusione fino a quattro anni [...]. Ai sensi del suddetto articolo, la punibilità è però esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta dall'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Riprova del suddetto limite è la sent.1422/2017 della VI sez. della Corte di Cassazione, che ha ribadito che “la registrazione fonografica di colloqui tra **presenti**, eseguita d'iniziativa della persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ex art. 234 c.p.p., utilizzabile in dibattimento”;
2. il **pedinamento mediante apparecchiature GPS**, che può essere disposto dalla polizia giudiziaria come attività atipica;

3. le **videoriprese**: quando sono svolte da soggetti privati la videoripresa è un documento ed è utilizzabile. Se invece a farle sono dei soggetti pubblici, come atto di indagine nel procedimento penale, la disciplina muta e occorre distinguere tra la ripresa di immagini aventi per oggetto comportamenti comunicativi e la ripresa di immagini aventi ad oggetto comportamenti non comunicativi:
- la **ripresa di comportamenti comunicativi** costituisce una forma di intercettazione e pertanto ne segue la disciplina;
 - per la **ripresa di comportamenti non comunicativi** la disciplina è differente a seconda che si tratti di luoghi domiciliari, luoghi riservati e luoghi pubblici:
 - per i luoghi domiciliari che sono caratterizzati dall'esistenza in capo ad un soggetto che ne ha la disponibilità del diritto di escludere chiunque altro, in assenza di una disciplina legislativa che regoli i casi e i modi di un'eventuale limitazione di tale diritto, le videoriprese risultano vietate a pena di inutilizzabilità quando avvengono senza il consenso del titolare del domicilio;
 - per i luoghi riservati (es. toilette dei locali pubblici, prive di discoteche), che sono caratterizzati dalla mancanza della stabilità del diritto di escludere chiunque altro, l'aspettativa di riservatezza è meno intensa rispetto all'inviolabilità del domicilio. Pertanto, una loro limitazione è consentita con un atto motivato del pubblico ministero che rende le videoriprese utilizzabili come prova atipica (art. 189);
 - per i luoghi pubblici, nel cui ambito non è configurabile alcuna aspettativa di riservatezza, le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa potranno essere utilizzate come prova atipica.

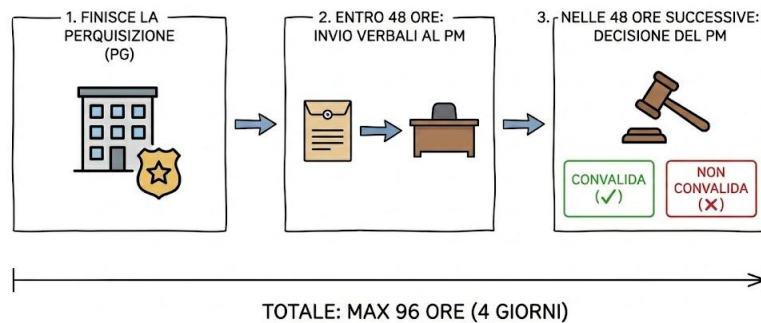
5. LA PERQUISIZIONE

La perquisizione consiste nella ricerca coattiva di una cosa o di una traccia pertinente al reato quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno le occulti sulla propria persona, ovvero si ritenga che si trovino in un determinato luogo o su sistemi informatici.

È disposta con decreto motivato dall'autorità giudiziaria e può essere delegata alla polizia giudiziaria, oppure eseguita di iniziativa da quest'ultima in casi determinati. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque **non oltre le quarantotto ore dalla conclusione dell'attività**, al pubblico ministero del luogo in cui la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione (art. 352 comma 4 c.p.p.).

Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e quella nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione (art. 352 comma 4 bis c.p.p. – Riforma Cartabia). Su tale opposizione decide il G.I.P. a norma dell'articolo 127 c.p.p. Si applica, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3, c.p.p.

SEQUENZA TEMPORALE: PERQUISIZIONE E CONVALIDA
(Art. 352 c.p.p.)



5.1 Tipologie di perquisizioni

Nella fase delle indagini preliminari, si riconoscono quattro tipi di perquisizione:

- **perquisizione personale** (art. 249 e art. 352 c.p.p.), intesa per tale quell'atto diretto a ricercare il corpo del reato su di una persona ovvero sugli oggetti che essa indossa o porta con sé, le cose o le tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. La persona da perquisire ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile; deve essere eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto, **da persona dello stesso sesso**. La polizia giudiziaria procede d'iniziativa all'esecuzione dell'atto nella flagranza del reato o in caso di evasione, quando ritiene che ci sia il fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cosa ad esso pertinente sia occultato sulla persona.
- **perquisizione locale** (art. 250 e art. 352 c.p.p.), è quell'atto diretto alla ricerca, in un determinato luogo, della persona nella flagranza del reato o evasa, ovvero di cose o tracce pertinenti al reato. La perquisizione locale d'iniziativa legata allo stato di flagranza può essere eseguita in qualunque ora del giorno o della notte, in luoghi appartenenti o comunque nella disponibilità della persona indagata o di terzi.
- **perquisizione domiciliare** (art. 251 e art. 352 c.p.p.) è una particolare tipologia della perquisizione locale, ovvero quell'atto diretto alla ricerca, nel domicilio o sue pertinenze, della persona o dell'evaso, ovvero di cose o tracce pertinenti al reato, non prima delle ore 07.00 e non dopo le ore 20.00. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
- **perquisizione di sistemi informatici o telematici**, l'art. 247 comma 1 bis c.p.p. enuncia che: *"Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione."*

In ambito informatico, la perquisizione si traduce nella ricerca, all'interno del dispositivo, dei file di interesse investigativo.

In deroga al principio generale secondo cui la perquisizione costituisce un atto tipico del Pubblico Ministero, da disporsi mediante **decreto motivato** (ex Art. 247 c.p.p.), l'Articolo 352 c.p.p. attribuisce agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria un **potere autonomo e straordinario** di intervento. Tale facoltà è giustificata dalla necessità di operare in situazioni di urgenza, laddove l'attesa del provvedimento

formale del magistrato pregiudicherebbe irreparabilmente l'esito dell'atto investigativo. La differenza sostanziale risiede, dunque, nel **presupposto temporale e logico**: mentre nella perquisizione ordinaria l'attività di ricerca è preceduta dal vaglio dell'Autorità Giudiziaria, nella perquisizione d'iniziativa la P.G. agisce sulla base di una valutazione discrezionale immediata circa la presenza di cose o tracce pertinenti al reato, sottoponendo il proprio operato al controllo di legalità del P.M. solo in una fase successiva (procedimento di convalida).

- **Soggetti Legittimati**: Il potere è conferito in via primaria agli **Ufficiali di Polizia Giudiziaria** (gli agenti possono operare solo in casi di particolare urgenza e assenza dell'ufficiale, ex art. 113 disp. att.).
- **Presupposti Giuridici (Casi tassativi)**: L'atto può essere compiuto solo in caso di **flagranza di reato**, di **evasione**, oppure quando si procede all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione.
- **Fondato Motivo**: Deve sussistere il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato (**perquisizione personale**) o che tali elementi si trovino in un luogo determinato o che ivi si trovi la persona da arrestare (**perquisizione locale**).
- **Periculum in mora**: Deve ricorrere il pericolo concreto che, nel tempo necessario a richiedere e ottenere il decreto del P.M., le cose o le tracce possano essere alterate, disperse o distrutte.
- **Iter di Convalida**: La procedura si perfeziona con la trasmissione del verbale al P.M. entro **48 ore** dall'operazione e con la successiva convalida del magistrato nelle **48 ore** seguenti.

Nella tabella successiva vengono poste a confronto, oltre alla citata perquisizione ex Art. 352 c.p.p., anche le perquisizioni speciali riconducibili al **Diritto di Polizia** (ad esempio in materia di armi o stupefacenti). È fondamentale comprendere che, mentre l'Art. 352 si colloca all'interno di una indagine penale (funzione repressiva), in queste ultime ipotesi **non vi è un procedimento penale in itinere**: l'attività nasce con finalità puramente **preventiva** o di sicurezza pubblica, e pertanto i **presupposti giuridici** divergono da quelli del codice di rito (non richiedendo necessariamente la flagranza o la commissione di un reato). Tuttavia, sebbene l'origine sia amministrativa, le **modalità esecutive** pratiche rimangono le medesime; inoltre, il confine tra i due ambiti è mobile: qualora l'atto di diritto di polizia porti al rinvenimento di elementi illeciti (es. armi clandestine durante un controllo amministrativo), l'attività transita immediatamente nell'alveo della **Polizia Giudiziaria**, attivando le garanzie difensive e gli obblighi di comunicazione al Pubblico Ministero.

ALCUNE TIPOLOGIE DI PERQUISIZIONI

NORMA DI LEGGE	PRESUPPOSTI	FINALITÀ	TIPO	PERSONALE OPERANTE	GARANZIE DIFENSIVE	DOCUMENTAZIONE	CONVALIDA	LIMITI DI TEMPO
art. 352 C.P.P.	Flagranza di reato; caso di evasione; esecuzione di ordinanza di custodia cautelare o ordine di carcerazione per i delitti cui al 380 C.P.P., fermo di indiziato di delitto	Ricerca di cose o tracce pertinenti al reato, ricerca di evaso, ricerca di soggetto nei cui confronti è stato emesso ordine di custodia cautelare o di carcerazione	Locale e personale	Ufficiali di P.G. Agenti di PG (In caso di necessità ed urgenza)	Si il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito	Verbale di perquisizione da redigere contestualmente o nei casi di impossibilità subito dopo. Il verbale deve essere firmato da tutti i militari operanti alla fine di ogni foglio. Copia del verbale da consegnare alla persona perquisita. Inviare verbale senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M. per convalida	48 ore	No

Art.41 T.U.L.P.S.	Notizia o indizio dell'esistenza in qualsiasi abitazione, o locale pubblico di armi, munizioni, materie esplosive illegalmente detenuti	Ricerca e sequestro del materiale illegalmente detenuto	Locale e domiciliare	Ufficiali Agenti P.G. E di Iniziativa	Si (il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito)	Verbale di perquisizione da redigere contestualmente o nei casi di impossibilità subito dopo. Il verbale deve essere firmato da tutti i militari operanti alla fine di ogni foglio. Copia del verbale da consegnare alla persona titolare del luogo. Inviare verbale senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M. per convalida.	48 ore	NO
----------------------	--	---	-------------------------	---	--	---	--------	----

art. 4 L. 152/75 (<i>modificato Dal d.l. 24 febbraio 2026 n. 23</i>)	In casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento della AG. Nel corso di: 1) Servizi espletati in occasione in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 2) Operazioni di polizia anche destinati alla prevenzione di reati che turbino sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone	Ricerca di armi, esplosivi strumenti di effrazione o atti ad offendere la cui presenza, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo appaiono costituire un pericolo attuale per l'incolumità pubblica o individuale	Personale e veicolare	Ufficiali ed Agenti di P.G. e di Iniziativa	Si (il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito)	Verbale di perquisizione da redigere contestualmente o nei casi di impossibilità subito dopo Il verbale deve essere firmato da tutti i militari operanti alla fine di ogni foglio. Copia del verbale da consegnare alla persona interessata. Inviare il verbale senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M. per convalida.	48 ore	no
---	---	--	------------------------------	--	---	---	---------------	-----------

art. 103 D.P.R. 309/90	Operazioni di polizia per la repressione e prevenzione traffico di stupefacenti. Fondati motivi di rinvenirlo	Ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope	2° c. Controllo ed ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali 3° c. perquisizioni locale e generale	2° c. Ufficiali e Agenti di P.G. 3° c. Ufficiali di P.G. e di iniziativa	Si il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito	Verbale di perquisizione da redigere contestualmente o nei casi di impossibilità subito dopo. Il verbale deve essere firmato da tutti i militari operanti alla fine di ogni foglio. Copia del verbale da consegnare all'interessato. Inviare verbale immediatamente e comunque non oltre le 48 ore al P.M. per convalida.	48 ore	no
------------------------------	---	---	--	--	--	---	--------	----

art. 27 L. 55/90	Operazioni di polizia, fondato motivo, necessità ed urgenza per la prevenzione e repressione di delitti di Criminalità organizzata (artt. 416bis, 648bis e ter, 628 c.3, 629 c.2, 289 bis e 630 C.P.)	Ricerca di armi, munizioni o denaro o valori di provenienza illecita	1°c. controllo ed ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali; 2° c. perquisizioni in generale	Ufficiali ed Agenti di P.G. Di iniziativa	Si il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito	Verbale di perquisizione da redigere contestualmente o nei casi di impossibilità subito dopo. Il verbale deve essere firmato da tutti i militari operanti alla fine di ogni foglio. Copia del verbale da consegnare all'interessato. Inviare verbale immediatamente e comunque non oltre le 48 ore al P.M. per convalida allegato all'informativa.	48 ore	no
------------------	---	--	--	--	---	--	--------	----

Art. 25-bis D.L. 306/92 conv. in legge 356/92	Nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e repressione dei delitti di associazione mafiosa e di quelli connessi ad esso.	Ricerca di armi, munizioni, esplosivi oppure che vi sia il rifugio di un latitante o un evaso, o un deposito in relazione ai delitti dell'art.51 del codice penale	Locale di interi edifici o a blocchi di edifici	Ufficiali di P.G. e di iniziativa	Si (il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito)	Verbale di perquisizione da redigere contestualmente o nei casi di impossibilità subito dopo. Il verbale deve essere firmato da tutti i militari operanti alla fine di ogni foglio. Inviare verbale immediatamente e comunque non oltre le 12 ore al P.M. per convalida.	12 ore	no
---	---	--	---	-----------------------------------	--	--	--------	----

6. IL SEQUESTRO

A seguito di un reato, sorge l'obbligo per gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria e per il Pubblico Ministero di preservare la scena del delitto, al fine di compiere tutte le attività previste dall'art. 55 c.p.p., tra cui quella di garantire la conservazione delle fonti di prova. Infatti, ogni scena del crimine "**parla**", e spetta agli inquirenti interpretare correttamente ogni traccia lasciata dagli autori del reato.

Al fine di **cristallizzare lo stato dei luoghi e delle cose**, impedendo che il decorso del tempo o l'azione umana possano alterare le tracce del reato, l'ordinamento appresta lo strumento del sequestro, atto indispensabile per la futura **ricostruzione storica dell'evento delittuoso**. Esso consiste in un provvedimento di **spossessamento coattivo** (di una cosa mobile o immobile), finalizzato a sottrarre il bene alla disponibilità materiale di chi lo detiene per immetterlo nella sfera di custodia dell'Autorità Giudiziaria. La sua rilevanza nell'economia del procedimento penale è dunque assoluta: attraverso questo vincolo si assicurano le fonti di prova (il **corpo del reato** o le **cose pertinenti**), garantendone la conservazione e l'immutabilità affinché possano essere esaminate e valutate nel futuro dibattimento.

Nel nostro ordinamento sono previste tre tipologie di sequestro, **probatorio, preventivo e conservativo**, nello specifico:

6.1 Sequestro probatorio

Il sequestro probatorio è una misura cautelare che consente alle autorità competenti (in particolare, alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero) di sequestrare beni o cose che possano costituire fonte di prova in un procedimento penale.

Giuridicamente, il sequestro probatorio è disciplinato dall'articolo 253 e seguenti del Codice di Procedura Penale (c.p.p.). La sua finalità principale è quella di preservare e garantire l'integrità di oggetti, documenti, o luoghi che potrebbero essere utili per l'accertamento della verità in un processo penale.

Condizioni e Modalità del Sequestro Probatorio

- **Presenza di una prova rilevante:** Il sequestro può essere disposto solo se vi è motivo di ritenere che un determinato oggetto, documento, luogo o altro elemento materiale possa costituire prova del reato o possa essere utilizzato per accertare la verità dei fatti.
- **Finalità probatoria:** Il sequestro probatorio. Non ha lo scopo di punire, ma di garantire che le prove non vengano alterate, distrutte, smarrite o sottratte durante l'indagine.
- **Provvedimento dell'autorità giudiziaria:** Il sequestro deve essere disposto dal Pubblico Ministero, ma in caso di urgenza, la polizia giudiziaria può disporre un sequestro di iniziativa (354 comma 2), che poi dovrà essere convalidato dal Pubblico Ministero o dal giudice.
- **Limiti e durata:** Il sequestro probatorio è temporaneo e può durare solo per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle prove. Se non vi sono sviluppi nel procedimento, il sequestro può essere revocato.
- **Restituzione:** Una volta che l'oggetto sequestrato non sia più utile per le indagini, il sequestro viene revocato, e l'oggetto sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario, a meno che non sia destinato a confisca come parte di un provvedimento penale definitivo.

In sintesi, il sequestro probatorio è uno strumento giuridico fondamentale per tutelare il processo penale, assicurando che le prove possano essere acquisite, preservate e utilizzate in modo lecito e corretto, evitando che possano essere compromesse durante le indagini.

Le operazioni vengono documentate con verbale. In particolare, il verbale di sequestro d'iniziativa deve essere trasmesso al Pubblico Ministero entro le successive 48 ore per la convalida.

Qualora gli accertamenti vertano su cose, persone o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, si parla di "accertamenti tecnici irripetibili". Si tratta di un'ipotesi particolare di accertamento che, a causa della

possibilità di modificazione che subisce l'oggetto dell'investigazione, non è suscettibile di successiva reiterazione.

Sequestro probatorio:

- atti coperti da segreto di Stato: Esiste l'opponibilità di tale segreto al giudice, salvo nei casi di reati di eversione dell'ordine democratico o di terrorismo.
- presso i difensori: Il sequestro presso i difensori viene disposto ed eseguito dall'Autorità Giudiziaria.
- sequestro **di corrispondenza** (art. 254 c.p.p.): La polizia giudiziaria può procedere al sequestro di plichi sigillati presso gli uffici postali senza aprirli, alterarli o prendere conoscenza del loro contenuto, salvo che l'autorità giudiziaria autorizzi espressamente l'apertura. La polizia giudiziaria può, comunque, disporre la sospensione dell'inoltro della corrispondenza di propria iniziativa, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti Normativi

- Articolo 253 c.p.p.: Questo articolo regola il sequestro probatorio, che viene disposto quando vi è il rischio che una prova venga distrutta, alterata o nascosta prima che possa essere utilizzata nel processo. Il sequestro può riguardare beni mobili, documenti, strumenti o qualsiasi altro oggetto utile per le indagini.
- Articolo 254 c.p.p.: L'articolo 254 riguarda specificamente il sequestro della corrispondenza (posta o comunicazioni elettroniche). La polizia giudiziaria può sequestrare plichi sigillati presso uffici postali o servizi di comunicazione elettronica, ma senza aprirli o prenderne conoscenza del contenuto, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione del giudice;
- Articolo 255 c.p.p.: Sequestro probatorio e diritto di difesa: L'articolo 255 tutela i diritti della difesa durante il sequestro probatorio. Quando viene disposto un sequestro, l'avvocato del soggetto interessato deve essere informato, a meno che ciò non comprometta l'efficacia delle indagini.

Esempio di sequestro probatorio:

Luca viene arrestato in flagranza di reato mentre sta rubando alcuni oggetti da un negozio. Durante l'arresto, le forze dell'ordine trovano i beni rubati ancora in suo possesso e alcuni strumenti utilizzati per commettere il furto (come un piede di porco).

Anche prima di una decisione del giudice, gli agenti di polizia giudiziaria agiscono d'ufficio e dispongono il sequestro probatorio degli oggetti rubati e degli strumenti, al fine di preservare le prove. Gli oggetti sequestrati vengono poi portati sotto custodia e conservati come materiale probatorio per il processo, evitando che **Luca** o altri possano alterare o distruggere le prove.

In questo caso, il sequestro probatorio è disposto dalle forze dell'ordine in via urgente, come previsto dalla legge, e successivamente convalidato dal giudice. Il sequestro ha lo scopo di salvaguardare le prove fino al processo, per accertare la responsabilità di **Luca** nel furto.

Riepilogo

Il **sequestro probatorio** viene regolato principalmente dagli **articoli 253, 254 e 255 del c.p.p.**, che disciplinano le modalità e le condizioni per procedere al sequestro di prove pertinenti al reato in fase di indagine, per evitare che vengano occultate o distrutte prima del processo.

6.2 Sequestro preventivo

Il sequestro preventivo è una misura cautelare ~~prevista dal diritto penale italiano~~, disciplinata dall'articolo 321 e seguenti del Codice di Procedura Penale (c.p.p.). Si tratta di un provvedimento che consente al giudice di sottrarre un bene o un'area alla disponibilità del reo o di terzi per evitare che vengano distrutti, occultati, trasferiti o deteriorati, in modo da garantire il buon esito del processo penale.

Obiettivi del Sequestro Preventivo

Il sequestro preventivo non serve a cristallizzare le prove né a garantire il risarcimento del danno, bensì assolve a una funzione strettamente cautelare volta a **impedire la prosecuzione o l'aggravamento dell'attività illecita**. Disciplinato dall'articolo 321 c.p.p., tale vincolo viene disposto quando vi è il pericolo concreto che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa **aggravare o protrarre le conseguenze** del reato stesso ovvero **agevolare la commissione di altri reati**; in quest'ottica, lo spossessamento mira a recidere il legame tra l'indagato e il bene (c.d. *periculum in mora*) per evitare che il crimine produca ulteriori effetti dannosi. Inoltre, la misura può essere applicata alle cose di cui è consentita la **confisca**, al fine di sottrarre definitivamente alla circolazione beni intrinsecamente pericolosi o di provenienza illecita che lo Stato acquisirà poi in via definitiva.

Condizioni per il Sequestro Preventivo

Il sequestro preventivo può essere disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio in alcune situazioni. Le condizioni per disporlo sono le seguenti:

1. Fumus boni iuris: Il giudice deve ritenere che vi siano fondati elementi per ritenere che il reato sia stato commesso e che il bene da sequestrare sia utile per il procedimento.
2. Periculum in mora: Il giudice deve ritenere che vi sia un pericolo concreto e attuale che il bene venga sottratto o alterato prima che possa essere utilizzato come prova nel processo. Questo pericolo può derivare dalla condotta del reo, dal rischio di fuga o dal pericolo che il bene venga trasferito o distrutto.

Procedura

- Richiesta del Pubblico Ministero: Il pubblico ministero può richiedere il sequestro preventivo quando ritiene che vi siano fondati motivi per sospettare che il bene da sequestrare possa essere distrutto, occultato o danneggiato.
- Provvedimento del Giudice: Il giudice può disporre il sequestro, dopo aver esaminato la richiesta e i relativi elementi probatori. Se non è possibile un provvedimento urgente, il giudice dovrà essere convocato per la convalida della misura cautelare.
- Convalida e durata: Se il sequestro è stato disposto dalla polizia giudiziaria in via urgente, dovrà essere convalidato dal giudice entro 48 ore. Una volta disposto, il sequestro preventivo ha una durata limitata e può essere rinnovato o revocato in base all'evoluzione del processo.

Tipologie di Sequestro Preventivo

1. Sequestro di beni materiali: Riguarda beni che possono essere sottratti fisicamente, come denaro, armi, documenti, veicoli, ecc.
2. Sequestro di beni immobili: Consiste nel sequestro di immobili che potrebbero essere utilizzati per commettere reati o che potrebbero essere utili come prova.
3. Sequestro di somme di denaro: In caso di reati finanziari o patrimoniali, il sequestro preventivo può riguardare somme di denaro o altri valori.

Durata e Revoca del Sequestro

- Il sequestro preventivo può essere revocato o modificato dal giudice in qualsiasi momento, se vengono meno i presupposti per la sua applicazione.
- Se il sequestro riguarda beni che non sono più utili per il procedimento, o se la misura non è più giustificata, il giudice deve disporre la restituzione dei beni al legittimo proprietario.

Sequestro Preventivo e Confisca

Il sequestro preventivo può precedere una successiva confisca del bene, che avviene a seguito di una sentenza di condanna. La confisca comporta la perdita definitiva del bene, mentre il sequestro preventivo è solo una misura cautelare temporanea.

Riferimenti Normativi

- Articolo 321 c.p.p.: Dispone il sequestro preventivo come misura cautelare, indicando le condizioni di applicazione e i presupposti.
- Articolo 322 c.p.p.: Regola il sequestro preventivo per beni che possano essere confiscati.

Esempio di sequestro preventivo:

Anna denuncia **Marco** per aver rubato alcuni oggetti dal suo negozio. La polizia scopre che Marco ha venduto i beni rubati a terzi, ma temono che possa anche vendere altri oggetti di valore che ha in casa, compromettendo la possibilità di restituire a Anna i beni rubati.

Il **giudice** dispone il **sequestro preventivo** di altri beni di Marco (come oggetti di valore o soldi) per garantire che, in caso di condanna, Anna possa essere risarcita.

In questo caso, il sequestro preventivo viene fatto prima del processo per evitare che Marco possa distruggere o nascondere ulteriori prove, e assicura che Anna possa recuperare il valore dei beni rubati se Marco verrà condannato.

Riepilogo

Il sequestro preventivo è una misura cautelare utilizzata per garantire la disponibilità di prove materiali nel corso di un processo penale, impedendo che beni, documenti o oggetti vengano distrutti, occultati o danneggiati. Può essere disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero, ed è finalizzato a prevenire la compromissione del procedimento penale o l'evasione della pena.

6.3 Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è una misura cautelare prevista dal diritto civile italiano, disciplinata dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.), e serve a garantire l'esecuzione di una futura sentenza. Viene disposto per conservare i beni del debitore, nel caso in cui quest'ultimo possa sottrarli o disperderli, evitando che l'eventuale credito del creditore venga compromesso.

Scopo del sequestro conservativo

Il principale scopo del sequestro conservativo è quello di preservare il patrimonio del debitore, in modo che, in caso di vittoria nella causa, il creditore possa soddisfare il proprio credito attraverso il recupero di beni sequestrati. Questo tipo di sequestro non ha lo scopo di risolvere la controversia, ma solo di garantire l'efficacia dell'eventuale esecuzione forzata.

Requisiti per Disporre il Sequestro Conservativo

Il sequestro conservativo può essere richiesto quando sussistono determinate condizioni, previste dall'articolo 671 c.p.c.:

- Esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: Il creditore deve avere un diritto di credito già esistente e non incerto, cioè un credito che possa essere valutato (liquido) e che può essere reclamato (esigibile).
- Pericolo di perdita o dispersione dei beni: Deve esserci un grave pericolo che il debitore possa dissimulare, dissipare o trasferire i suoi beni al fine di sottrarli all'esecuzione forzata, qualora la causa si concluda con una sentenza favorevole al creditore.
- Inadeguatezza di altre misure: Il sequestro conservativo può essere disposto solo se il creditore non ha altre garanzie adeguate al soddisfacimento del proprio credito.

Procedura per il Sequestro Conservativo

1. **Richiesta del Sequestro:** Il creditore presenta una **domanda al giudice** (che può essere urgente) per ottenere l'adozione del sequestro conservativo. La domanda deve contenere:
 - L'indicazione del credito per cui si richiede la misura cautelare.
 - La motivazione per cui sussiste il pericolo di dispersione del patrimonio del debitore.
 - La descrizione dei beni da sequestrare.
2. **Decisione del Giudice:** Il giudice valuta la richiesta e decide se disporre il sequestro conservativo. La decisione può essere presa in **urgenza** (provvedimento provvisorio) e, se necessario, convalidata successivamente.
3. **Esecuzione del Sequestro:** Una volta disposto, il sequestro deve essere eseguito da un ufficiale giudiziario o da un altro soggetto incaricato dal giudice, che provvede ad **identificare e sequestrare i beni** indicati nella domanda.

Tipologie di Sequestro Conservativo

Il sequestro conservativo può riguardare beni mobili o beni immobili:

- Beni mobili: Può riguardare oggetti come denaro, beni patrimoniali o titoli, che possano essere facilmente sottratti o nascosti dal debitore.
- Beni immobili: In alcuni casi, il sequestro conservativo può riguardare beni immobili, come terreni o edifici.

Durata e Revoca del Sequestro Conservativo

- Durata: Il sequestro conservativo ha una durata temporanea. La sua funzione è garantire la possibilità di eseguire un'eventuale sentenza favorevole al creditore. Se la causa non si conclude con una condanna, il sequestro perde effetto.
- Revoca: Il sequestro conservativo può essere revocato dal giudice se vengono meno i presupposti che lo giustificano (ad esempio, se il creditore dimostra che non esiste più il pericolo di dispersione del patrimonio o se il credito non è più esigibile).

Riferimenti Normativi

- Articolo 671 c.p.c.: Dispone le condizioni per l'adozione del sequestro conservativo, stabilendo che il creditore può richiederlo quando vi sia il pericolo di perdita o dissipazione del patrimonio del debitore.
- Articolo 672 c.p.c.: Regola la procedura di esecuzione del sequestro conservativo.
- Articolo 674 c.p.c.: Dispone le modalità di conservazione dei beni sequestrati, che devono essere gestiti in modo da evitare il loro deterioramento o la loro vendita.

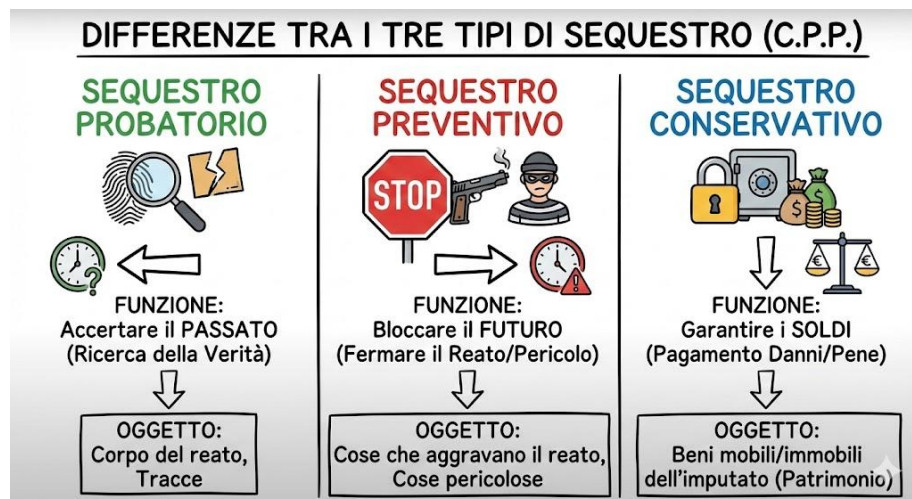
Esempio di sequestro conservativo:

Maria presta **1.000 euro** a **Luca**, ma Luca non restituisce il denaro. Maria teme che Luca possa vendere la sua auto per evitare di pagare. Maria chiede al giudice di sequestrare l'auto di Luca fino a che la causa non si risolve. Il giudice accetta e ordina il **sequestro conservativo** dell'auto. Un ufficiale giudiziario sequestra l'auto di Luca, garantendo che, se Maria vince la causa, potrà recuperare i soldi tramite il valore dell'auto.

Se Luca paga o se Maria vince la causa, l'auto verrà utilizzata per saldare il debito. Se la causa si risolve diversamente, il sequestro viene annullato.

Riepilogo

Il sequestro conservativo è una misura cautelare prevista per garantire un credito certo, liquido ed esigibile quando vi è il pericolo che il debitore possa sottrarre o dissipare i propri beni. Non ha effetto diretto sull'esito del giudizio, ma serve a preservare i beni del debitore in vista di un'eventuale esecuzione forzata. Viene disposto dal giudice, a seguito della richiesta del creditore, e può riguardare beni mobili o immobili.



7. LE SOMMARIE INFORMAZIONI

Abbandonando il terreno della prova reale per addentrarsi in quello della prova dichiarativa, le **Sommatorie Informazioni** costituiscono l'attività investigativa con cui la Polizia Giudiziaria acquisisce notizie direttamente dalle persone per ricostruire l'accaduto. Il codice traccia però uno spartiacque fondamentale a seconda del soggetto escusso: mentre l'assunzione di informazioni dall'**indagato** (Art. 350 c.p.p.) è circondata dalle massime garanzie difensive (presenza necessaria del difensore e diritto al silenzio) per tutelare chi rischia un'autoincriminazione, l'audizione delle **persone informate sui fatti** (Art. 351 c.p.p.) segue una logica opposta, imponendo ai testimoni l'obbligo di presentarsi e di rispondere secondo verità senza assistenza legale, in quanto soggetti terzi rispetto all'accusa la cui memoria è indispensabile per le indagini.

La **Polizia Giudiziaria** può assumere informazioni dalle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c.p.p.), o che possono riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'individuazione del colpevole (art. 351 c.p.p.).

Le persone ascoltate ai sensi del 351 cpp:

- **hanno l'obbligo di riferire il vero**, sia in merito alle proprie generalità che al contenuto delle informazioni rese, e non possono rifiutarsi di rispondere.
- possono essere **convocate senza particolari formalità** oppure escusse direttamente sul posto.
- **non hanno la facoltà di essere assistite da un difensore.**
- **possono astenersi** dal riferire circostanze riguardanti i propri prossimi congiunti.
- **è sempre dato avviso che**, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, su richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Un aspetto cruciale riguarda il regime di utilizzabilità disciplinato dall'articolo 63 c.p.p. Se nel corso dell'audizione una persona non indagata rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità a suo carico (c.d. *dichiarazioni autoindizianti*), l'autorità procedente deve interrompere l'esame, avvertendola che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitandola a nominare un difensore; in questo scenario, le precedenti dichiarazioni sono inutilizzabili contro la persona che le ha rese (inutilizzabilità soggettiva), ma restano valide contro terzi. Ben più grave è invece l'ipotesi in cui la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o indagato: in tal caso, per sanzionare l'elusione delle garanzie di legge (come l'avviso di facoltà di non rispondere), le dichiarazioni rese sono colpite da inutilizzabilità patologica e assoluta, non potendo essere utilizzate né contro chi le ha rese né contro altri (*erga omnes*).

Contestualmente, deve essere effettuata l'elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., ossia l'atto formale con il quale si acquisisce l'indirizzo presso cui notificare gli atti relativi al procedimento a cui l'indagato/imputato sarà sottoposto.

Inoltre, nel corso delle indagini preliminari, la Polizia Giudiziaria può assumere sommarie informazioni dalle persone sottoposte a indagini (art. 350 c.p.p.), seguendo modalità differenti, ciascuna con specifiche conseguenze sul procedimento penale.

- L'ufficiale di P.G. può escutere l'indagato libero (non in stato di arresto o fermo) alla presenza necessaria del difensore, redigendo un verbale che, oltre ad avere finalità investigative, può essere utilizzato in dibattimento ai fini delle contestazioni.
- Sul luogo o nell'immediatezza del fatto-reato, gli ufficiali di P.G., ai soli fini della immediata prosecuzione delle indagini, possono assumere informazioni dall'indagato, anche se arrestato o sottoposto a fermo di P.G., senza la presenza del difensore; tuttavia, è vietata qualsiasi documentazione e successiva utilizzazione delle dichiarazioni rese.

Presupposti necessari all'assunzione di informazioni da parte della Polizia Giudiziaria sono le modalità indicate dall'art. 64 c.p.p.:

- **Tenere libero il soggetto da qualsiasi costrizione fisica.**
- **Non utilizzare metodi, tecniche o mezzi particolari** che possano in qualche modo influire sulla psiche o alterare le capacità mnemoniche e cognitive.
- **Informare l'interessato** che, pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese:
 - a) Le sue **dichiarazioni** potranno **sempre essere utilizzate** nei suoi confronti;
 - b) Ha facoltà di **non rispondere** ad alcuna domanda, fatto salvo l'obbligo di fornire le proprie generalità; il procedimento seguirà comunque il suo corso;
 - c) Se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di **testimone**;
 - d) Far presenziare il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio, fatti salvi i casi di **estrema urgenza** (flagranza o fermo) in cui l'atto può essere ugualmente compiuto al solo fine di avere notizie utili per la prosecuzione delle indagini.

Il **difensore**, che, come gli altri presenti, non può fare segni di approvazione o di disaccordo, non può rispondere al posto del proprio cliente, ma ha il diritto di intervenire al termine dell'atto con puntualizzazioni o richieste da verbalizzare. In caso di violazioni, la Polizia Giudiziaria procedente invita il difensore a tacere, dandone atto nel verbale stesso e, se ciò non avviene, può sospendere l'assunzione dell'atto, dandone avviso al Pubblico Ministero.

Una rilevante novità, in caso di assunzione di informazioni ad opera della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero (artt. 351, comma 1-quater e 362, comma 1-quater c.p.p.) comporta che, in base alle predette

disposizioni, la prima diretta alla P.G., la seconda al P.M., è obbligatorio dare SEMPRE avviso alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni, di ottenere, dopo averne fatto espressa richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

La Riforma Cartabia ha inciso profondamente sulla disciplina delle sommarie informazioni, perseguendo un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare la **genuinità della prova dichiarativa** attraverso l'uso della tecnologia, riducendo i rischi di contestazioni sulla fedeltà del verbale riassuntivo; dall'altro, innalzare le garanzie a tutela dei **soggetti deboli**, per evitare che l'escussione si trasformi in un ulteriore trauma (vittimizzazione secondaria). Il legislatore ha dunque superato la centralità del verbale cartaceo, imponendo in numerosi casi la documentazione attraverso strumenti di riproduzione fonografica o audiovisiva come condizione di regolarità dell'atto.

- **Obbligo di registrazione per l'indagato (Art. 357, comma 3-bis, c.p.p.):** È stato introdotto l'obbligo tassativo di documentare le sommarie informazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini (o l'interrogatorio) mediante **riproduzione fonografica** (o audiovisiva se disponibile), in due casi:
 1. Se la persona si trova in stato di detenzione.
 2. Se si procede per reati di particolare gravità (indicati all'art. 407, comma 2, lett. a).
- **Obbligo di registrazione per i testimoni vulnerabili (Art. 351, comma 1-ter, c.p.p.):** La P.G. deve sempre documentare con **riproduzione fonografica o audiovisiva** le sommarie informazioni assunte da minorenni, persone inferme di mente o persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità. Questo serve a "congelare" la testimonianza ed evitare che la vittima debba ripetere il racconto doloroso più volte.
- **Dichiarazioni a distanza (Art. 133-ter disp. att. c.p.p.):** Viene generalizzata la possibilità per l'Autorità Giudiziaria (e per la P.G. su delega) di assumere informazioni mediante **collegamento audiovisivo a distanza**, qualora la persona da sentire si trovi in un luogo diverso e vi siano ragioni di urgenza o necessità, garantendo comunque il contraddittorio e l'identificazione certa del soggetto.
- **Trascrizione riassuntiva (Art. 357, comma 3-ter, c.p.p.):** Quando si procede alla registrazione fonografica o audiovisiva, la redazione del verbale cartaceo può essere effettuata in forma **riassuntiva** (senza la necessità di trascrivere parola per parola ogni singola risposta), poiché la fonte di prova primaria diventa la registrazione stessa, che viene allegata al fascicolo.

Il Pubblico Ministero che procede all'interrogatorio o la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell'interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.

L'art. 350 comma 4-bis c.p.p. recita che, *“quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter”*;

7.1 Informazioni rese in casi particolari

Meritano di essere approfondite alcune situazioni che si presentano con una certa frequenza, ovvero (a) dichiarazioni delle vittime vulnerabili, (b) dichiarazioni degli informatori, (c) dichiarazione dei confidenti.

- a) **Dichiarazioni delle "vittime vulnerabili":** Le vittime vulnerabili sono persone che, a causa delle loro condizioni personali o della natura del reato subito, necessitano di particolari tutele nel corso del procedimento penale. Questa categoria è riconosciuta dalla normativa nazionale e internazionale per

evitare che la vittima subisca un ulteriore trauma, noto come *vittimizzazione secondaria*. Una vittima è considerata vulnerabile in base a due principali criteri, condizioni personali e tipologia di reato subito:

Condizioni personali: Età (minori) - Stato di salute mentale o fisica (persone con disabilità, infermi di mente) - Condizione sociale (persone anziane, donne in situazioni di fragilità, soggetti emarginati)

Tipologia di reato subito: Violenza sessuale - Maltrattamenti in famiglia – Stalking -Tratta di esseri umani - Reati di odio o discriminazione - Abusi su minori o persone con disabilità

Per questo motivo, tali soggetti devono essere ascoltati con il supporto di particolari figure di psicologi, selezionati da un elenco generalmente tenuto dal Magistrato del Pubblico Ministero;

Per ridurre il rischio di *vittimizzazione secondaria*, la legge prevede misure specifiche:

- **Assistenza psicologica:** Durante le audizioni, le vittime vulnerabili possono essere assistite da psicologi iscritti in appositi elenchi tenuti dal Pubblico Ministero.
- **Protezione dell'identità:** In alcuni casi, possono essere adottate misure per garantire l'anonimato o evitare il confronto con l'imputato.
- **Modalità di audizione protetta:** L'esame della vittima può avvenire con l'ausilio di strumenti audiovisivi o a distanza (ad esempio, con il *circuito chiuso* per evitare il contatto con l'imputato).
- **Obbligo di documentazione integrale:** Le dichiarazioni rese da minori, infermi di mente o vittime particolarmente vulnerabili devono essere registrate con strumenti audiovisivi o fonografici, pena l'inutilizzabilità nel processo (salvo impossibilità tecnica e urgenza) – vedasi art. 357 c.p.p. comma 3-ter, 3-quater, 4 e 5.

Queste misure mirano a garantire che la vittima possa rendere dichiarazioni senza subire ulteriori traumi, proteggendone la dignità e i diritti.

7.1.1. Dichiarazioni degli informatori:

- Sono soggetti che forniscono informazioni alla Polizia Giudiziaria, spontaneamente o su richiesta.
- Possono essere **interessati** (ad esempio, testimoni o persone coinvolte indirettamente nei fatti) o **non interessati** (ad esempio, soggetti che hanno appreso informazioni casualmente).
- Le loro dichiarazioni possono avere gradi di affidabilità diversi, e la loro identità può essere nota o meno.

7.1.2. Dichiarazioni dei cosiddetti “confidenti”:

- Sono una categoria particolare di informatori che collaborano con la Polizia Giudiziaria per motivi personali, spesso legati a:
 - **Vendetta o rancore** contro ex complici.
 - **Interessi economici o altri vantaggi materiali.**
 - **Desiderio di ottenere benevolenza o indulgenza** da parte delle autorità.
- A differenza degli informatori generici, i confidenti spesso provengono direttamente dall'ambiente criminale o hanno rapporti con esso.
- La loro collaborazione è di natura più sistematica e continuativa rispetto a quella degli informatori occasionali.
- Le informazioni fornite dai confidenti non costituiscono *prova né indizio*, ma rappresentano tracce investigative da verificare.

In sintesi, mentre gli **informatori** sono una categoria ampia e generica di soggetti che forniscono informazioni, i **confidenti** sono informatori "privilegiati", spesso legati al mondo criminale, che collaborano con la Polizia Giudiziaria per motivi personali e con maggiore continuità.

La *confidenza*, in sé, non costituisce fonte di prova né ha valore di indizio, ma rappresenta un'informazione in senso tecnico (non giuridico) che può orientare le indagini verso luoghi, persone e cose da cui trarre valide fonti di prova. È fondamentale che i contatti con i confidenti avvengano sempre in un contesto strettamente professionale, siano limitati nella frequenza e nel tempo all'indispensabile ed escludano tassativamente qualsiasi relazione personale.

7.2 Dichiarazioni su luogo e immediatezza del fatto da parte dell'indagato

Nell'ambito delle indagini preliminari, la Polizia Giudiziaria si trova spesso a dover bilanciare due esigenze contrapposte: la necessità di acquisire informazioni tempestive per assicurare i colpevoli alla giustizia e l'obbligo di rispettare le garanzie costituzionali dell'indagato, primo fra tutti il diritto di non autoincriminarsi in assenza di un difensore. Mentre la regola generale impone che ogni interrogatorio avvenga con l'assistenza legale, il legislatore ha previsto una specifica "valvola di sfogo" per le situazioni di emergenza operativa. Si tratta della disciplina delle dichiarazioni rese sul luogo o nell'immediatezza del fatto, uno strumento puramente investigativo che permette alla P.G. di "rompere il silenzio" dell'indagato al solo scopo di evitare che le tracce del reato vadano perdute o che i colpevoli si dileguino.

Secondo quanto disposto dall'**art. 350, commi 5 e 6, c.p.p.**, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria hanno la facoltà di rivolgere domande alla persona sottoposta alle indagini anche se questa è in stato di arresto o fermo, purché ciò avvenga sul luogo del delitto o nell'immediatezza dell'accaduto. Questa deroga alla presenza del difensore è però strettamente vincolata alla finalità: le domande devono mirare esclusivamente alla **prosecuzione delle indagini**, ovvero a ottenere indicazioni utili per l'immediata articolazione dell'attività di ricerca (come il luogo in cui è stata occultata l'arma, la direzione di fuga dei complici o l'ubicazione della refurtiva).

Tuttavia, proprio per la potenziale natura "coercitiva" del contesto e l'assenza di assistenza legale, il codice stabilisce un regime di **inutilizzabilità assoluta e patologica**. Di tali dichiarazioni è vietata ogni forma di documentazione e di utilizzazione processuale: esse non possono essere scritte in un verbale, non possono essere usate per richiedere misure cautelari e non possono essere riferite in tribunale. Il loro unico valore è quello di "spunto investigativo": servono a indirizzare gli operanti verso prove reali (oggetti, luoghi, persone) che, una volta rinvenute, saranno invece pienamente utilizzabili. In sostanza, la legge "brucia" le parole dell'indagato per "salvare" i risultati delle ricerche che quelle parole hanno permesso di compiere.

8. LE SPONTANEE DICHIARAZIONI DALL'INDAGATO

Le spontanee dichiarazioni dell'indagato sono dichiarazioni rese senza alcuna sollecitazione da parte della Polizia Giudiziaria o del Pubblico Ministero. Sono disciplinate dall'art. 350, comma 7, c.p.p. e hanno specifiche caratteristiche e limitazioni.

Le **dichiarazioni spontanee** rappresentano l'unica deroga al diritto al silenzio e all'assistenza difensiva durante il contatto tra indagati e inquirenti, fondandosi sull'esclusiva e libera iniziativa di chi parla. Disciplinate dal comma 7 dell'articolo 350 c.p.p., esse si configurano quando la persona sottoposta alle indagini decide di narrare fatti o circostanze alla Polizia Giudiziaria *motu proprio*, senza alcuna domanda o sollecitazione investigativa; in tale contesto, gli ufficiali e agenti di P.G. si limitano a una **ricezione passiva** del racconto, potendo verbalizzare quanto udito anche nell'immediatezza dell'arresto e **senza la presenza del difensore**, fermo restando il divieto assoluto di stimolare il dichiarante o chiedere precisazioni che muterebbero la natura dell'atto in un interrogatorio illegittimo.

Caratteristiche principali

- L'indagato le rende di propria iniziativa, senza essere interrogato o sollecitato.
- Non è necessario che sia assistito dal difensore, a differenza dell'interrogatorio formale.
- Possono essere verbalizzate dalla Polizia Giudiziaria.
- Non possono essere utilizzate come prova nel dibattimento, ma solo per orientare le indagini o per contestazioni in fase di interrogatorio.

Utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni

Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato:

- Possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari per guidare l'attività investigativa.
- Non possono costituire prova nel processo, a meno che non vengano successivamente confermate in sede di interrogatorio con la presenza del difensore.
- Possono essere usate per contestazioni all'imputato in dibattimento, se divergono dalle dichiarazioni rese successivamente.

Differenza con l'interrogatorio dell'indagato

Aspetto	Spontanee dichiarazioni	Interrogatorio dell'indagato
Iniziativa	Indagato	Polizia Giudiziaria / PM
Presenza del difensore	Non necessaria	Necessaria
Utilizzabilità nel processo	Solo per contestazioni	Piena prova

Conclusione

Le **spontanee dichiarazioni** costituiscono un importante strumento investigativo, ma **non possono sostituire un interrogatorio formale**. La loro funzione principale è quella di fornire spunti per le indagini e, se necessario, evidenziare eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni successive dell'indagato. Le **spontanee dichiarazioni dell'indagato non hanno valore di prova nel dibattimento**, ma possono essere utilizzate per **contestazioni** e come **elementi investigativi**. Non rappresentano una prova direttamente utilizzabile in giudizio, ma possono servire a contestare eventuali dichiarazioni contraddittorie rese successivamente. Affinché abbiano **pieno valore probatorio**, l'indagato deve **confermarle in sede di interrogatorio** con l'assistenza del difensore.

9. L'IDENTIFICAZIONE

L'attività di identificazione rappresenta il punto di contatto primario tra l'Autorità e il cittadino, costituendo la base imprescindibile su cui poggia ogni ulteriore atto di indagine o di controllo del territorio. Per le Forze di Polizia, infatti, dare un nome e un volto a un soggetto non è solo un atto formale, ma un'esigenza di sicurezza e giustizia: non si può procedere a un sequestro, a una denuncia o a un arresto senza la certezza dell'identità personale. Questa necessità si manifesta costantemente sia nella funzione di **Polizia Amministrativa e di Sicurezza** (prevenzione dei reati e controllo del territorio), sia in quella di **Polizia Giudiziaria** (repressione dei reati e ricerca dei colpevoli).

L'attività di identificazione può definirsi:

- **Preventiva o di P.S.:** quando è diretta ad identificare una persona indipendentemente dalla consumazione di un reato, in questo caso si applicano varie circostanze, che mutano in base alle esigenze;
- **Giudiziaria:** Nell'ambito dell'identificazione di Polizia Giudiziaria, la ricerca dell'identità di una persona può avvenire tramite il sopralluogo sulla scena del crimine ai sensi dell'**art. 354 c.p.p.** Questa attività, prettamente tecnica, si attiva quando il rinvenimento di un frammento papillare impone alla P.G. di "congelare" la prova per evitarne la dispersione prima dell'intervento del Pubblico Ministero. L'operazione d'iniziativa culmina in un accertamento dattiloscopico documentato in una relazione tecnica che, essendo un atto irripetibile volto a identificare con certezza l'autore del reato, confluisce direttamente nel fascicolo del dibattimento per assumere valore di prova piena durante il processo.

9.1 Altre tipologie d'identificazione

9.1.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INDAGATO E DELLE PERSONE INFORMATE SUI FATTI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Art. 349 c.p.p. -

Identificazione dell'indagato

La polizia giudiziaria può identificare l'indagato (comma 1 e 2) mediante rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti. Se l'indagato è apolide, ha cittadinanza ignota, è cittadino extra UE o ha avuto una cittadinanza extra UE, questi rilievi sono obbligatori e devono essere trasmessi al pubblico ministero insieme al codice univoco identificativo (C.U.I.). In ogni caso, la polizia deve adottare cautele per rispettare la dignità della persona.

Accertamenti biologici

Se l'identificazione (comma 2 bis) comporta il prelievo di materiale biologico (capelli, saliva), è necessario il consenso dell'interessato. Se questo manca, la polizia può procedere coattivamente solo con autorizzazione del pubblico ministero, che può essere orale ma deve essere successivamente confermata per iscritto.

Nuovi obblighi introdotti dalla riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), al momento dell'identificazione (comma 3) la polizia deve invitare l'indagato a dichiarare il domicilio per le notificazioni (art. 161 c.p.p.), nonché fornire ulteriori recapiti:

- Casa di abitazione (art. 1022 c.c.)
- Luogo di lavoro abituale
- Dimora temporanea
- Domicilio (art. 43 c.c.)
- Recapiti telefonici ed e-mail

È stata introdotta la possibilità (e in prospettiva l'incentivo) di dichiarare un **domicilio digitale** (PEC) per ricevere le notifiche degli atti. Questo accelera i tempi ed evita i problemi legati alla notifica cartacea. L'obiettivo è facilitare il rintraccio dell'indagato e agevolare le notificazioni.

9.1.2. Fermo per identificazione (comma 4)

Se una persona si rifiuta di identificarsi o fornisce dati falsi, la polizia può disporre l'accompagnamento coattivo negli uffici. Il soggetto può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario, fino a un massimo di 12 ore. Se l'identificazione è complessa o richiede l'assistenza di un'autorità consolare o un interprete, il

termine può estendersi fino a 24 ore previo avviso al pubblico ministero. In tal caso, il soggetto può chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

La polizia deve informare immediatamente il pubblico ministero dell'accompagnamento e dell'orario in cui è avvenuto. Se il PM ritiene che non sussistano i presupposti, ordina il rilascio immediato. Deve inoltre essere informato dell'orario in cui la persona viene rilasciata.

10. IL SEGNALEMENTO

E' un'attività tecnica che è finalizzata alla registrazione dei **caratteri somatici** di una persona al fine di identificarne l'identità, ed è affidata ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, agli uffici della Polizia di Stato, ai Comandi della Guardia di Finanza ed alle Direzioni degli Stabilimenti Carcerari.

I caratteri somatici si dividono in:

- ☐ **connotati**: caratteri normali, comuni a tutte le persone e rilevabili dall'esame esterno dell'individuo (es.: naso, occhi, statura, etc.);
- ☐ **connotati salienti**: caratteri che, per il loro interesse segnaletico (apprezzabile differenza tra individuo ed individuo), emergono sugli altri e vengono descritti con più cura;
- ☐ **contrassegni**: caratteri anormali (es.: cicatrici, nei, porri, macchie, etc.) che non si riscontrano su tutte le persone e assumono, pertanto, una notevole importanza ai fini della identificazione.

10.1 Il segnalamento fotografico

Il segnalamento fotografico consiste nel fotografare il soggetto di **“perfetto fronte”** e di **“perfetto profilo destro”** assicurandosi che lo stesso sia a capo scoperto. Il motivo delle due pose risiede nel fatto che il profilo offre la possibilità di rilevare le caratteristiche del naso, dell'occhio, e soprattutto, dell'orecchio (che deve essere sempre visibile), mentre la foto di fronte mostra le caratteristiche fisionomiche più appariscenti al primo sguardo, agevolando così l'identificazione immediata.

Le suddette fotografie possono essere eseguite con un particolare apparato, denominato **“S.P.I.S.”** (Servizio per il segnalamento), che consente di fotografare simultaneamente il soggetto di fronte e di profilo ottenendo in questo modo, due foto con la stessa espressione fisionomica riproducendo la fotografia ad 1/5 del naturale. Tale apparato è in dotazione a tutti i Reparti Operativi – Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali ed ai Nuclei Operativi di Compagnia.

10.2 Il segnalamento dattiloscopico

La dattiloscopia è lo studio delle creste papillari esistenti su tutta la superficie interna delle mani e su quella plantare degli arti inferiori.

L'identificazione dattiloscopica offre piena *garanzia di attendibilità*, solo se si riscontra una corrispondenza di almeno 16 – 17 punti caratteristici uguali per forma e posizione.

10.3 Il segnalamento descrittivo

Il segnalamento descrittivo-morfologico consiste nel rilievo, nella registrazione e nella conseguente descrizione dei connotati, dei connotati salienti e dei contrassegni.

Per il segnalamento descrittivo, si osserva il **“formulario”** emanato dal Ministero dell'Interno-Direzione Generale della Polizia di Stato.

10.4 Il sistema A.F.I.S. (Automatic Fingerprint Identification System)

Il Sistema AFIS, individuando automaticamente i punti caratteristici dell'impronta li codifica e li raffronta eseguendo una serie di confronti dattiloscopici proponendo, se del caso, un elenco dei candidati da verificare

o eventuali impronte o frammenti di esse rinvenute sul luogo del reato per un'accurata comparazione da eseguire a cura del dattiloscopista.

Risulta necessario, per lo sviluppo delle indagini dattiloscopiche, la corretta applicazione delle metodiche di esaltazione ed asportazione delle impronte sul luogo del reato.

Il sistema AFIS è sostanzialmente una Banca Dati biometrica utilizzata dalle forze di polizia italiane per l'identificazione di persone a fini preventivi o giudiziari. La Banca Dati è costituita presso il Casellario Centrale d'Identità della II Divisione del Servizio Polizia Scientifica – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, a Roma.

11. L'ARRESTO

Le **misure precautelari** sono provvedimenti provvisori con cui la Polizia Giudiziaria limita la libertà personale dell'indagato prima dell'intervento del Giudice, agendo in situazioni di emergenza previste dall'**Art. 13 della Costituzione**. Tali misure anticipano le cautelari vere e proprie e sono soggette a un rigoroso controllo del Pubblico Ministero e alla successiva convalida del G.I.P. entro un termine massimo di 96 ore. Le figure principali sono l'**arresto in flagranza (artt. 380-381 c.p.p.)**, basato sulla sorpresa del colpevole durante o subito dopo il reato, e il **fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.)**, giustificato dal grave indizio di colpevolezza e dal concreto pericolo di fuga per reati gravi. Esiste inoltre l'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.)** per la tutela immediata delle vittime di violenza domestica. L'adozione di tali atti impone alla P.G. obblighi precisi di comunicazione al P.M., al difensore e ai familiari, oltre alla tempestiva redazione di un verbale che attesti i presupposti di necessità e urgenza che hanno legittimato l'intervento d'iniziativa.

11.1 Arresto obbligatorio in flagranza di reato

L'**arresto obbligatorio in flagranza**, disciplinato dall'**art. 380 c.p.p.**, costituisce un atto della Polizia Giudiziaria caratterizzato dall'assenza di margini discrezionali, configurandosi come un preciso dovere giuridico di coercizione personale. Tale misura deve essere necessariamente adottata qualora un soggetto venga colto in stato di flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale l'ordinamento preveda la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

La flagranza di reato è definita dall'art. 382 c.p.p. che suddivide la flagranza in senso proprio dalla quasi flagranza.

Pertanto, viene considerato in stato di flagranza **chi viene colto nell'atto di commettere il reato**. Mentre, lo stato di quasi-flagranza si ha quando subito dopo il reato il reo viene inseguito dalla Polizia Giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone o, in alternativa, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nel reato permanente (es. sequestro di persona) lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. La "quasi flagranza", a tutti gli effetti procedurali, è equivalente alla flagranza.

OBLIGATORIO ART.380 CODICE DI PROCEDURA PENALE

1)	<i>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza (art. 382 c.p.p.) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</i>
2)	<i>Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</i>

a)	<i>delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni.</i>
a-bis)	<i>delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale.</i>
a-ter)	<i>delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583 quater, secondo comma, del codice penale.</i>
a-quater)	<i>delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale.</i>
b)	<i>delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale.</i>
c)	<i>delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.</i>
d)	<i>delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies del codice penale.</i>
d.1)	<i>delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale.</i>
d-bis)	<i>delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 octies del codice penale;</i>
d-ter)	<i>delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609 quater, primo e secondo comma, del codice penale.</i>
e)	<i>delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.</i>
e-bis)	<i>delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</i>
f)	<i>delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale.</i>
f-bis)	<i>delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale.</i>
g)	<i>delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</i>
h)	<i>delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti approvato con decreto del Presidente della</i>

		<i>Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo(9);</i>
	i)	<i>delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni.</i>
	l)	<i>delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis comma 2 del codice penale,] delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.</i>
	l-bis)	<i>delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale.</i>
	l-ter)	<i>delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del Codice Penale.</i>
	m)	<i>delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.</i>
	m-bis)	<i>delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale.</i>
	m-ter)	<i>delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.</i>
	m-quater)	<i>delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.</i>
	m-quinqies)	<i>delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.</i>
3.	<i>Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis.</i>	

Nota bene: la sussistenza dell'obbligo di arresto dipende anche dalla determinazione della pena, per cui l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria dovrà:

1. qualificare la fattispecie di reato,
2. se la pena base per il delitto è l'ergastolo si procede con l'arresto obbligatorio,
3. se la base per il delitto è inferiore all'ergastolo si può procedere solo per i delitti per i quali la pena minima è almeno 5 anni e la pena massima almeno 20 anni.

11.2 Arresto facoltativo – 381 c.p.p. .

1	<i>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.</i>	
2	<i>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:</i>	
	a)	<i>peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale.</i>
	b)	<i>corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale.</i>
	c)	<i>violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale.</i>
	d)	<i>commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale.</i>
	e)	<i>corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale.</i>
	f)	<i>lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;</i>
	f-bis)	<i>violazione di domicilio prevista dall'art. 614, primo e secondo comma, del codice penale;</i>
	g)	<i>furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;</i>
	h)	<i>danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;</i>
	i)	<i>truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;</i>
	l)	<i>appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;</i>
	l-bis)	<i>offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.</i>
	m)	<i>alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.</i>
	m-bis)	<i>fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.</i>
	m-ter)	<i>falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale.</i>
	m-quater)	<i>fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.</i>
	m-quinquies)	<i>delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.</i>
	m-sexies)	<i>porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</i>

3	<i>Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.</i>
4	<i>Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità [133 c.p.] o dalle circostanze del fatto.</i>
5	<i>4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.</i>

L'arresto non è “facoltativo” nel senso che è facoltà o arbitrio dell’operatore disporre se arrestare o meno un indagato, ma facoltativo sta a significare che l’operatore prima di procedere alla privazione della libertà personale deve valutare gli indici di cui art. 381 comma 4 c.p.p., ossia la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. L’arresto è eseguibile se sussiste anche uno solo dei due parametri.

11.3 Arresto differito o fuori dalla flagranza di reato

La legge n. 401/89 disciplina gli «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive». È previsto che quando non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

La legge 24/11/2023 n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” ha introdotto una nuova fattispecie di arresto differito con l’introduzione dell’art. 382 bis c.p.p. ove “nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto “.

Inoltre il decreto legge del 24 febbraio 2026 introduce la possibilità di arresto in differita per colui che durante un posto di controllo non si ferma all’alt delle forze di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolose per la pubblica e privata incolumità. L’arresto in differita è possibile qualora non si possa procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.

Il D.lgs 06/09/2011 n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha al suo interno alcune disposizioni che consentono l’arresto del sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza sottoposto alla misura con divieto e/o obbligo di soggiorno. In particolare nell’art. 75 (Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale);

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

11.4 Arresto non consentito in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità

Oltre a quanto descritto precedentemente ci sono delle situazioni in cui l'arresto ed il fermo non sono consentiti. Tutto ciò è descritto nell' art. 385 del c.p.p. che dice *“L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.”*

Per cause di non punibilità s'intendono quei fatti in presenza dei quali un comportamento, che costituisce normalmente reato, diviene lecito e va esente da pena.

Le cause di esclusione del reato si suddividono in:

- ☐ **OGGETTIVE**, e vengono denominate CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE SCRIMINANTI, previste:
 - ☐ Dall'art. 50 del c.p. CONSENSO DELL' AVENTE DIRITTO
 - ☐ Dall'art. 51 del c.p. ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE:
 - ☐ Dall'art. 52 del c.p. DIFESA LEGITTIMA
 - ☐ Dall'art. 53 del c.p. USO LEGITTIMO DELLE ARMI
 - ☐ Dall'art. 54 del c.p. STATO DI NECESSITA'
- ☐ **SOGGETTIVE** e sono denominate CAUSE SCUSANTI che sono:
 - ☐ FORZA MAGGIORE: forza esterna a cui l'agente non è in grado di opporsi.
 - ☐ COSTRINGIMENTO FISICO: violenza esercitata da altri e alla quale il soggetto non può resistere o sottrarsi.
 - ☐ CASO FORTUITO: fatto imprevisto ed imprevedibile, del tutto estraneo alla volontà del soggetto.

12. FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO – ART 384 C.P.P. -

Il fermo di indiziato di delitto è una misura precautelare disciplinata dall'art. 384 del codice di procedura penale (c.p.p.).

Il fermo è disposto dalla polizia giudiziaria dopo preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto per un reato particolarmente grave e sussistono motivi di urgenza che rendono impossibile attendere l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice. Il potere di fermo spetta in via principale al Pubblico Ministero e solo in via sussidiaria alla Polizia Giudiziaria.

Il Pubblico Ministero dispone del potere di fermo anche fuori dalla flagranza quando sono presenti le seguenti condizioni:

- elementi specifici che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga;
- gravi indizi a carico dell'indagato;
- delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi, o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento democratico. A differenza di quanto avviene per l'arresto, lo stato

di flagranza ex art. 382 c.p.p. non è menzionato tra i presupposti del fermo, ragion per cui il Pubblico Ministero può disporre l'adozione della misura pre-cautelare anche fuori dei casi di flagranza.

A DIFFERENZA DELL'ARRESTO, IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO NON È MAI ESEGUIBILE DA PRIVATI CITTADINI.

13. MODALITA' OPERATIVE DEI PROVVEDIMENTI DI ARRESTO E DI FERMO

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria effettuano materialmente l'arresto del soggetto che viene accompagnato presso il Comando di appartenenza e, comunque, nell'immediatezza, quello più vicino, ed adempiono immediatamente ai doveri previsti dall'art. 386 del codice di procedura penale, e che sono così riassumibili:

1. danno immediata notizia al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito e, ai sensi dell'art. 120 disp.att. c.p.p., e all'ufficiale di PG. della struttura cui appartiene, competente ad adottare il provvedimento di liberazione art. 389, comma 2, c.p.p.;
2. avvertono l'arrestato o il fermato della facoltà di avvisare un difensore di fiducia (alla cui nomina può provvedere anche un prossimo congiunto), senza dare consigli (è una grave infrazione disciplinare, ai sensi dell'art. 25 delle disp. att. c.p.p.) ovvero nominano quello d'ufficio designato tramite apposito *call center*,
3. difensore che ha immediato diritto al colloquio con l'arrestato/fermato, a meno che tale diritto non venga differito dal Pubblico Ministero, redigendo apposito verbale di avviso al difensore;
4. entro le 24 ore pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del PM;
5. avvisano i familiari qualora l'arrestato o il fermato acconsenta, facendone menzione nel verbale di arresto;
6. compilano il relativo verbale, contenente giorno, ora e luogo dell'arresto o del fermo, le motivazioni che lo hanno determinato e il nominativo del difensore, descrittivo di tutte le operazioni compiute, da trasmettere entro 24 ore al P.M. con qualsiasi mezzo idoneo e quindi anche mediante fax (in ultimo, Cass. VI, sent. 10274 del 6-3-2009), facendo fede l'ora di spedizione e non quella di ricezione del documento, che può concedere una dilazione del termine;
7. inseriscono i dati nel sistema informatico Centro elaborazione dati – tramite S.D.I. - Sistema di indagine del Dipartimento della PS.

Il P.M., anche se l'arresto o il fermo sono legittimi, può comunque disporre la liberazione del soggetto qualora non ravvisi la presenza di ulteriori esigenze cautelari.

13.1 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

ARTICOLO 386 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;*
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;*

- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.
- i-bis) facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

- 1- bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.
- 1- Ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3
2. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1- bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

13.2 Arresto e fermo di minorenni

Per ciò che riguarda l'arresto di minorenni ad opera della Polizia Giudiziaria nell'ipotesi di flagranza di delitto, l'atto è **sempre facoltativo** e non obbligatorio (art. 16/1° e 3° comma e art. 23 del D.P.R. 448/1988) ed è consentito in tutti quei casi di delitti per cui è prevista la misura della custodia cautelare.

La Polizia Giudiziaria prima di eseguire un arresto di un minore deve tenere conto:

- ☐ della gravità del fatto;
- ☐ dell'età;
- ☐ della personalità dell'individuo.

Il fermo di indiziato di delitto invece è consentito per il minorenni indiziato di delitto, per il quale è prevista la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

La custodia cautelare per i minorenni è prevista:

- per delitti non colposi, pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni;
- per il delitto di violenza sessuale;
- **Spaccio di lieve entità (Art. 73 co. 5 DPR 309/90):** L'arresto è ora consentito se il fatto appare grave per modalità o professionalità (presenza di bilancini, dosi confezionate, etc.).
- **Porto d'armi e oggetti atti ad offendere:** Introdotto tra i reati che legittimano l'arresto in flagranza
- **Resistenza a Pubblico Ufficiale:** Se aggravata (es. commessa da più persone riunite), rientra ora nel perimetro delle misure restrittive
- per delitti previsti dall'art.380 comma 2 lettere e), f), g) e h)

I doveri della P.G. in seguito all'arresto o al fermo di un minorenni sono:

- immediata notizia al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori competente per territorio;
- immediata notizia all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario;
- informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Il P.M. dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata.

Può disporre, tenuto conto di età, situazione familiare e modalità del fatto, che il minorenni sia condotto presso l'abitazione familiare.

14. TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO: L'INFORMATIVA DI REATO O LA C.N.R.

La **Comunicazione di Notizia di Reato (CNR)**, disciplinata dall'**art. 347 c.p.p.**, costituisce l'atto formale e riassuntivo con cui la Polizia Giudiziaria riferisce al Pubblico Ministero gli elementi essenziali del fatto emersi a seguito dell'attività d'indagine. Il documento deve contenere l'esposizione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, le fonti di prova già acquisite e le attività compiute, come i verbali di identificazione, i sequestri e le sommarie informazioni testimoniali. Dal punto di vista strutturale, l'informativa deve seguire un rigoroso ordine logico-cronologico, permettendo al magistrato di ricostruire l'intera dinamica degli eventi e di valutare la fondatezza della notizia criminis per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. La sua funzione primaria è quella di **mettere il Pubblico Ministero in condizione di assumere la direzione delle indagini**, fornendogli una base informativa completa per decidere se procedere con la richiesta di misure cautelari, disporre ulteriori accertamenti o esercitare l'azione penale, garantendo al contempo la tempestiva iscrizione della notizia nel registro di cui all'**art. 335 c.p.p.** La trasmissione deve avvenire "senza ritardo" in forma scritta; tuttavia, in presenza di atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore o in caso di urgenza (come arresti o fermi), la comunicazione deve pervenire al P.M. entro termini tassativi, spesso anticipata oralmente o per via telematica per consentire l'immediata direzione delle indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria.

L'art. 347 del Codice di Procedura Penale che tratta dell'obbligo di riferire la notizia di reato dice che:

1. *Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.*
2. *Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*
- 2- bis. *Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.*
3. *Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.*
4. *Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.*

L'obbligo di dare comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero vale anche quando non sia individuata la persona a cui attribuire il fatto (notizia di reato contro ignoti).

L'obbligo in questione deve essere adempiuto entro termini ben prestabiliti:

- a) SENZA RITARDO E PER ISCRITTO:** è l'ipotesi fisiologica contemplata nell'art. 347/1° c.p.p.
Il termine “ senza ritardo ” sta ad indicare uno spazio temporale che può superare le 48 ore, per consentire alla Polizia Giudiziaria di svolgere le prime indagini onde riferire all'A.G. in maniera più completa, evitando così di ricorrere necessariamente all'istituto del cosiddetto “seguito” alla comunicazione;
- b) IMMEDIATAMENTE ANCHE ORALMENTE,** facendo poi seguito in forma scritta quando si tratti di delitti di una certa gravità, comunque quando sussistono ragioni di urgenza;
- c) IL PIU' PRESTO POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE LE 48 ORE,** quando sono stati compiuti atti per cui è prevista l'assistenza del difensore della persona sottoposta alle indagini (ad esempio, perquisizioni, accertamenti urgenti, sequestri);
- d) ENTRO 24 ORE IN CASO DI ADOZIONE DI MISURE PRE-CAUTELARI** (arresto obbligatorio, arresto facoltativo e fermo di indiziato di delitto) limitative della libertà personale, soggette a convalida urgente da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La mancata osservanza dei termini previsti non comporta comunque la decadenza dell'atto di indagine, ma solo responsabilità disciplinare ed eventualmente penale a carico dell'Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria (art. 16 delle norme di attuazione al codice di rito e art. 361 c.p.).

Il Pubblico Ministero, ricevuta la comunicazione di notizia di reato, assume la direzione delle indagini, dando alla Polizia Giudiziaria le direttive ritenute opportune (art. 370 c.p.p.). L'informativa di reato va inoltrata al Pubblico Ministero che la Polizia Giudiziaria ritiene competente per materia (tipologia del reato) e per territorio.

Fanno eccezione alla competenza generale per tipologia di reato e per territorio **i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis., comma 3 quater e comma 3 quinquies del C.P.P.**, ovvero:

3 – bis . Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3

e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1).

3 - quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (3).

3 - quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (4).

TESI V L'ATTIVITA' INFORMATIVA

PREMESSA

Se l'attività di Polizia Giudiziaria serve a reprimere i reati, l'**Attività Informativa** serve a prevenirli. Possiamo immaginarla come il sistema nervoso dell'Arma dei Carabinieri: una rete capillare che raccoglie segnali dal territorio, li elabora e permette ai comandi di prendere decisioni consapevoli ("sapere per decidere").

Nel contesto attuale, caratterizzato da minacce "liquide" come il terrorismo internazionale o la criminalità ibrida, non basta più presidiare fisicamente il territorio; serve conoscerlo in profondità. Ecco perché ogni Carabiniere deve possedere quella che viene definita "**coscienza informativa**": la capacità di intuire che un dettaglio apparentemente insignificante (un cambio di abitudini in un quartiere, un volto nuovo, una spesa anomala) può essere il tassello di un mosaico più grande.

Cos'è l'intelligence?

Prima di addentrarci nelle procedure operative, dobbiamo chiarire un concetto di base: **l'Intelligence non è lo spionaggio**. O meglio, non solo.

In termini moderni, l'Intelligence è il prodotto finale di un processo di elaborazione delle informazioni. È, in sintesi, la "conoscenza necessaria per decidere".

Immaginiamo l'informazione grezza come il petrolio appena estratto: è utile, ma non puoi metterlo direttamente nel motore. L'Intelligence è la benzina raffinata: è quel dato che è stato verificato, analizzato e messo in relazione con altri, diventando così utilizzabile per prendere una decisione operativa o politica.

In Italia, il "mondo" dell'Intelligence si divide in due sfere che spesso si toccano, ma che hanno regole diverse:

- **Intelligence di Stato (o di Sicurezza Nazionale):** È regolata dalla **Legge 124/2007**. Riguarda la protezione degli interessi vitali dello Stato (integrità territoriale, indipendenza, economia strategica). È competenza esclusiva dei Servizi:
 - **AISE** (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna): Opera all'estero.
 - **AISI** (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna): Opera in Italia contro eversione, terrorismo e spionaggio.
- **Intelligence di Polizia (o Criminal Intelligence):** È quella che interessa l'Arma dei Carabinieri nella sua quotidianità (Stazioni e Nuclei). Il suo obiettivo non è "politico", ma è la **prevenzione e repressione dei reati**. Serve a garantire l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (art. 1 T.U.L.P.S.)

L'attività informativa non è tutta uguale. A seconda di chi utilizza l'informazione, distinguiamo tre livelli:

1. **Livello Strategico (Il Decisore Politico/Vertice):** Serve al Governo o al Comando Generale per pianificare a lungo termine.
 - *Esempio:* "Qual è la tendenza del traffico di droga dai Balcani per i prossimi 5 anni?"
2. **Livello Operativo (La Pianificazione):** Serve ai Comandanti Provinciali o di Gruppo per organizzare le risorse.
 - *Esempio:* "In quale quartiere dobbiamo intensificare i controlli il sabato sera per prevenire le risse?"
3. **Livello Tattico (L'Azione Immediata):** È il livello della Stazione o della pattuglia. Serve per agire ora.
 - *Esempio:* "Sappiamo che il soggetto X porta la droga nell'auto alle ore 22:00. Fermiamolo."

Infine, l'Intelligence si specializza in base alla minaccia che deve contrastare. Per l'Arma dei Carabinieri, i settori chiave sono:

- **Criminal Intelligence:** Analisi delle organizzazioni criminali (Mafia, Camorra, 'Ndrangheta) e della criminalità diffusa.

- **Counter-Terrorism:** Monitoraggio delle cellule eversive o dei radicalizzati (Jihadismo, anarco-insurrezionalismo).
- **Cyber Intelligence:** Analisi delle minacce provenienti dal dominio cibernetico (truffe online, attacchi alle infrastrutture critiche).
- **Economic Intelligence:** Monitoraggio dei flussi finanziari sospetti (riciclaggio) e delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.

1. L'ATTIVITA' INFORMATIVA ED IL RELATIVO CARTEGGIO

L'attività informativa costituisce uno dei principali compiti dell'Arma dei Carabinieri. Le moltiplicate esigenze operative e l'incombente minaccia terroristica impongono particolare attenzione nel mutato contesto territoriale. L'attività informativa si sviluppa attraverso:

- la ricerca e l'acquisizione di notizie riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, la loro elaborazione e successiva comunicazione agli organi competenti;
- le segnalazioni agli organi interessati di avvenimenti e fatti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica;
- la collaborazione con autorità ed enti autorizzati a richiedere informazioni.

La coscienza informativa coinvolge direttamente la capacità di ricercare, raccogliere e sfruttare le notizie per renderle "informazioni". Saper vedere e saper valutare qualifica e valorizza da sempre lo svolgimento della normale attività di servizio.

Nonostante tutti i reparti dell'Arma svolgono attività informativa nei specifici settori di interesse, ma due sono le articolazioni nevralgiche che hanno competenze a raccogliere, elaborare e fornire le informazioni relative al rilascio di NOS, arruolamenti e autorizzazioni di accesso alle aree riservate:

- Il Comando Stazione
- Il Nucleo Informativo del Comando Provinciale.

L'attività informativa può essere svolta su richiesta di Autorità e Enti autorizzati a chiedere informazioni all'Arma ovvero d'iniziativa, quando è rivolta alle problematiche del territorio attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché alla segnalazione di fatti ed avvenimenti d'interesse. Le informazioni, di norma trattate con il carteggio permanente, possono essere trattate Anche con il carteggio classificato in relazione al loro grado di riservatezza.

Le informazioni, di norma trattate con il **carteggio operativo "OP"** (ex permanente "P"), possono essere trattate anche con il carteggio classificato in relazione al loro grado di riservatezza. Le pratiche "OP" sono custodite in apposito locale denominato "archivio". Le pratiche più importanti o attinenti le situazioni di cui ai modelli OP/36 e OP/39 sono custodite nell'ufficio del Comandante. Al fine di evitare che siano presenti più fascicoli sulla stessa persona, presso i Comandi Provinciali, i Gruppi distaccati ed i Reparti Territoriali/Compagnie distaccate, è stato istituito il **casellario "I" unificato**, che raggruppa le pratiche "OP" (ex "P") dei comandi dislocati nello stesso stabile.

Esistono tre categorie di pratiche: quelle che possono essere consultate e ritirate da tutto il personale incaricato; quelle la cui consultazione o ritiro è limitato a determinati soggetti o livelli di responsabilità; quelle che sono conservate nell'ufficio del Comandante. Ogni pratica deve contenere una sotto copertina, uno specchio di consultazione (mod. OP/44), uno specchio di utilizzazione (mod. OP/45) e un elenco degli atti classificati.

Il casellario "I" è alimentato, a livello Comando Provinciale/Gruppo, da:

- tutti i comandi della sede, compresi quelli superiori e quelli speciali nonché da quelli dipendenti dislocati in altro stabile;
- tutte le Stazioni dipendenti dal Comando di Compagnia della sede.

A livello Comando di Stazione capoluogo di Compagnia distaccata, è alimentato da:

- tutti i comandi della sede, compresi quelli speciali;
- tutte le Stazioni dipendenti dalla Compagnia.

Al Casellario “I” unificato sono inviate le copie di tutte le informazioni e atti di ufficio, compresi quelli di natura giudiziaria, riguardanti persone nate e residenti nel territorio nonché enti ubicati o con sede sociale nella giurisdizione.

I Comandi dell’Arma inviano le richieste di informazioni al Comando Provinciale nel cui territorio risiede la persona fisica o, per le persone giuridiche, dove è ubicata la sede sociale. Il fascicolo operativo (ex “pratica permanente”) riferito a uno stesso soggetto deve essere tenuto solo presso il comando che ha sede nella località di nascita (Provinciale o Stazione) o di residenza (Provinciale o Stazione). Presso gli altri Comandi tuttavia possono essere impiantati fascicoli operativi relativi a soggetti di interesse operativo, non residente né nati nel territorio, ma ivi gravitanti.

Il Comando Provinciale/Gruppo di residenza è direttamente competente a raccogliere e fornire le informazioni nonché richiedere le notizie al Comando Provinciale di nascita, ai Comandi Provinciali di pregressa residenza, alle Stazioni dipendenti. Il Comando Provinciale/Gruppo di pregressa residenza, a sua volta:

- attiva le Stazioni dipendenti dalle quali riceve il relativo fascicolo operativo (ex pratica “P”) che integra nel proprio;
- risponde al Comando Provinciale di residenza, trasmettendo contestualmente il fascicolo operativo (ex “P”) del soggetto interessato (in originale);
- annota sulla scheda alfabetica del soggetto gli estremi dell’avvenuta trasmissione del fascicolo permanente al Comando Provinciale di residenza;
- non sarà più attivato in futuro per informazioni sul conto della stessa persona.

La Stazione di residenza, se competente a fornire le informazioni richieste, attiva il Comando di Stazione di nascita e i Comandi di Stazione di pregressa residenza. Questi ultimi:

- forniranno la risposta alla richiesta di informazioni, indicando, con nota a parte, che seguirà la relativa pratica permanente, ove non sia possibile inviarla subito;
- trasmetteranno la propria pratica permanente con lettera di trasmissione da trattare con carteggio ordinario;
- informeranno il proprio Comando Provinciale che, a sua volta, potrà trasmettere la pertinente pratica al Comando Provinciale di residenza attuale.

2. COSCIENZA INFORMATIVA . RICERCA E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Dal punto di vista della funzione, “l’intelligence” può essere descritta come un processo informativo definito da un ciclo di azioni articolato su tre fasi:

- **Fase 1: Acquisizione (Ricerca e Raccolta).** È il momento in cui si attingono i dati. Oggi non ci si limita più alle sole fonti umane (**HUMINT** - *Human Intelligence*), ovvero le confidenze o le osservazioni dirette. Un ruolo cruciale è giocato dalle fonti aperte (**OSINT** - *Open Source Intelligence*): giornali, anagrafi, ma soprattutto internet e social network (**SOCMINT**), dove spesso emergono segnali di disagio o organizzazione di eventi illegali (es. Rave party) ben prima che accadano in strada.
- **Fase 2: Gestione ed Elaborazione.** Il dato grezzo viene analizzato. È affidabile? È confermato da altre fonti? In questa fase l'analista "pulisce" l'informazione dal rumore di fondo.

- **Fase 3: Comunicazione (Disseminazione)** Il prodotto finito (il rapporto informativo) viene inviato a chi deve decidere: al Prefetto per l'ordine pubblico, alla Magistratura per le indagini, o ai servizi di sicurezza (AISI/AISE) se riguarda la sicurezza nazionale.

Una volta capito *cosa* dobbiamo cercare, la domanda è: **dove** andiamo a prendere le informazioni? Nel gergo tecnico internazionale, le fonti di raccolta sono chiamate **INT** (*Intelligence*). Non immaginatevi compartimenti stagni: nella realtà operativa, un'indagine di successo nasce sempre dall'incrocio di più fonti. Tra queste, in base alla tipologia di fonte informativa, si possono trovare:

2.1 HUMINT (Human intelligence) – Il fattore umano

È la regina delle fonti, specialmente per l'Arma dei Carabinieri e per il Comando Stazione. Si tratta di tutte le informazioni raccolte attraverso il **contatto interpersonale**. Non pensate solo agli agenti segreti o agli infiltrati. Per un Carabiniere, fare HUMINT significa:

- **Gestire le Fonti Confidenziali:** Il rapporto fiduciario con l'informatore (regolato dall'art. 203 c.p.p.), che fornisce notizie in cambio dell'anonimato.
- **Il Colloquio Investigativo:** Ascoltare testimoni, vittime, o anche persone fermate per un controllo su strada.
- **L'Escussione a Sit (Sommarie Informazioni Testimoniali):** Quando la notizia entra formalmente nel procedimento penale.

Nota Operativa: La tecnologia può fallire (un telefono si spegne, una chat si cancella), ma la capacità di ottenere la fiducia di una persona e farsi raccontare i fatti resta insostituibile.

2.2 OSINT (Open Source intelligence)

Se la HUMINT è "segreta", la OSINT è tutto ciò che è **pubblico e accessibile**. Oggi si stima che l'80% delle informazioni utili alle indagini provenga da fonti aperte.

- **Cosa comprende:** Analisi di giornali, riviste specializzate, anagrafi, registri camerali (per vedere chi è socio di chi), elenchi telefonici, Google Earth.
- **La Nuova Frontiera: SOCMINT (Social Media Intelligence):** È una sottocategoria cruciale dell'OSINT. Riguarda il monitoraggio dei Social Network (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram).

Esempio: Monitorare una chat pubblica su Telegram per prevenire un *Rave Party* o intercettare i segnali di una manifestazione violenta.

2.3 SIGINT (Signal intelligence)

Qui entriamo nel campo tecnico, riservato solitamente ai reparti specializzati (ROS, Raggruppamento Operativo Speciale) o autorizzato dalla Magistratura. È l'intelligence che deriva dall'intercettazione di segnali elettromagnetici.

Si divide in:

- **COMINT (Communications Intelligence):** Intercettazione di comunicazioni tra persone (telefonate, email, messaggi radio).
- **ELINT (Electronic Intelligence):** Intercettazione di segnali non comunicativi (es. il segnale di un radar o di un localizzatore GPS).

Differenza chiave: Mentre l'OSINT la può fare chiunque in Stazione con un PC, la SIGINT richiede quasi sempre un decreto del Magistrato o un'autorizzazione preventiva d'intelligence, perché invade la segretezza della corrispondenza (art. 15 Costituzione).

2.4 IMINT (Imagery intelligence)

È la raccolta di informazioni tramite immagini, fotografiche o satellitari. Oggi nell'Arma dei Carabinieri l'IMINT è anche l'analisi delle immagini e videoriprese effettuate dagli elicotteri del Nucleo Elicotteri o i

Droni per:

- Individuare piantagioni di marijuana nascoste nei boschi.
- Scoprire abusi edilizi o discariche abusive in aree impervie.
- Monitorare dall'alto l'ordine pubblico durante grandi manifestazioni.

VI TESI I SERVIZI DINAMICI

1. IL MODELLO OPERATIVO E ATTIVITA' DINAMICHE DI TIPO TRADIZIONALE

I SERVIZI DINAMICI possono essere definiti come quel complesso di attività che mirano a documentare, in funzione dei soggetti indagati:

- ☐ i percorsi relazionali ;
- ☐ le frequentazioni di luoghi;
- ☐ le attività compiute costituenti reato.

2. IL SERVIZIO DI OSSERVAZIONE, CONTROLLO E PEDINAMENTO SIGLATO "O.C.P."

Le diverse modalità con cui si estrinseca l'attività dinamica sono l'osservazione, il controllo e il pedinamento. Tali attività costituiscono uno strumento essenziale dell'azione investigativa e preventiva, poiché permettono di raccogliere elementi informativi essenziali alla ricostruzione dei fatti e alla comprensione del contesto in cui opera il soggetto monitorato.

2.1 L'osservazione

L'osservazione può essere:

- ☐ STATICA (in ambiente urbano)

Comprende tutte quelle attività umane e tecniche utili per verificare un obiettivo fisso precedentemente individuato. Si realizza mediante appostamenti discreti e prolungati nel tempo, con particolare attenzione alla mimetizzazione dell'operatore e all'uso corretto degli strumenti di documentazione.

- ☐ DINAMICA (in ambiente rurale)

Comprende tutte quelle attività umane e tecniche utili per verificare un obiettivo in movimento precedentemente individuato. Si realizza mediante il movimento tattico e deve rispondere alle caratteristiche di

- Silenzio;
- Invisibilità;
- Sicurezza;
- Reattività.

In tali contesti assume particolare rilievo la conoscenza del territorio, la pianificazione preventiva dei movimenti e la predisposizione di vie alternative di disimpegno.

2.2 Il controllo

Si differenzia sostanzialmente dal servizio di osservazione statica in quanto:

- ☐ non vi è un preciso luogo sul quale indirizzare l'attenzione degli operatori o della tecnologia, ma un'intera area o uno spazio esteso da monitorare in maniera dinamica e flessibile;
- ☐ l'impiego della componente umana risulta predominante rispetto all'attrezzatura e ai mezzi speciali, che restano comunque strumenti di supporto all'attività operativa, da impiegare in maniera complementare e non sostitutiva della presenza sul territorio

A tal proposito andrà sottoposta al controllo uno specifico tratto di territorio, comunque individuato (piazza, via, generico luogo di appuntamento, ecc.), attraverso il ricorso alle modalità di controllo "a zona" facendo attenzione a:

- ☐ non manifestare comportamenti che consentano di individuare anche un solo componente del servizio;
- ☐ l'obiettivo o gli obiettivi del servizio, che possono sopraggiungere alle spalle degli operatori prime di penetrare nella formazione a "zona";
- ☐ la ricollocazione immediata degli operatori, in funzione delle emergenze dell'attività e delle finalità del servizio (rimodulare verso un servizio di osservazione, facendo ricorso all'impiego dei mezzi speciali, o impostare, se previsto, un servizio di pedinamento);
- ☐ predisporre per l'identificazione delle persone che vengono in contatto con il soggetto/soggetti di eventuale ritenuto interesse all'interno della "zona" da controllare.

2.3 Il pedinamento

Il pedinamento è un'attività dinamica in senso proprio, condotta da un dispositivo articolato, auto/moto montato, appiedato, ovvero misto, finalizzata a documentare spostamenti, i movimenti, gli atteggiamenti ed i contatti di una persona al fine di acquisire elementi investigativi, in linea di massima, utili a raccordare e completare altre fonti di prova ovvero a predisporre la effettuazione di ulteriori atti di indagine.

L'atteggiamento dei militari nel corso di tale servizio deve essere improntato ai principi della:

- ☐ mimetizzazione;
- ☐ fluidità;
- ☐ sorpresa.

dovento questi muoversi all'interno di un ambiente presumibilmente controllato dall'avversario, o comunque ad esso più familiare.

Un'adeguata pianificazione preventiva e un costante coordinamento tra gli operatori rappresentano elementi decisivi per la buona riuscita del servizio.

3. LA CONDOTTA DEL PEDINAMENTO

La composizione e l'articolazione di un dispositivo di pedinamento non sono definibili a priori secondo delle prescrizioni standardizzate. Esse dipendono principalmente da:

- ☐ le condizioni ambientali generali e particolari;
- ☐ la durata presunta del servizio;
- ☐ le modalità di spostamento dell'indagato, dal tipo di frequentazioni dello stesso;
- ☐ le condizioni meteorologiche e di luce;
- ☐ la tecnologia impiegata;
- ☐ le risorse operative disponibili;
- ☐ le finalità che si intendono conseguire.

Dovranno preferibilmente impiegarsi operatori:

- ☐ di normale complessione fisica;
- ☐ dai tratti somatici meno evidenti;
- ☐ abbigliati in modo poco appariscente (né eleganti, né dimessi, né eccentrici);
- ☐ ad elevato addestramento (i meno esperti vanno inseriti all'interno di un dispositivo già collaudato ed affiatato);

- ☐ esperti nell'uso di apparati foto/cinematografici.

3.1 Abbigliamento del personale

Di fondamentale importanza è la cura del complessivo aspetto del personale operante e in particolare di quello relativo all'abbigliamento e agli accessori.

In particolare questa va realizzata attraverso un approfondimento di dettaglio riguardante il luogo ove il servizio si prevede venga svolto, prevedendo la possibilità di modificare l'abbigliamento degli operatori.

In generale deve essere evitato tutto quanto possa essere in grado di attrarre l'attenzione del pedinato (o di soggetti che insistono sui luoghi ove si svolge il servizio) o essere facilmente memorizzati.

È opportuno valutare anche eventuali cambi d'abito nel corso del servizio, qualora la durata o il contesto lo richiedano.

Pertanto, nel dettaglio, bisognerà scegliere l'abbigliamento:

- ☐ adeguato all'età dell'operatore;
- ☐ che consenta di occultare il sistema radio portatile e/o altro materiale anche d'armamento al seguito;
- ☐ a seconda dell'ambiente dove si opererà.

Ed anche:

- ☐ evitare capi di abbigliamento vistosi ed eccentrici;
- ☐ evitare accessori particolari o non confacenti all'ambiente operativo (occhiali da sole, collane bracciali);
- ☐ porre particolare attenzione sull'argomento da parte del personale femminile impiegato nel dispositivo (né troppo appariscente né troppo dimesso).

3.2 Mezzi tecnici utilizzati

Ad oggi, la tecnologia ha consentito di supportare e coadiuvare i servizi di Osservazione e Controllo e Pedinamento (O.C.P.) svolti quotidianamente dai comandi territoriali dell'Arma. L'impiego di strumenti innovativi permette oggi di migliorare la qualità della documentazione raccolta, ridurre l'esposizione diretta degli operatori garantendo maggiore sicurezza.

Tra i principali mezzi tecnici utilizzati si annoverano:

- **Droni e sistemi di sorveglianza aerea:** impiegati per il monitoraggio a distanza di aree sensibili. Le più recenti evoluzioni prevedono droni dotati di telecamere ad alta definizione, sistemi di visione notturna o termica e trasmissione in tempo reale delle immagini.
- **Telecamere di videosorveglianza e body cam:** utilizzate per documentare le operazioni sul campo, raccogliere prove e garantire maggiore trasparenza negli interventi.
- **Sistemi di comunicazione criptata:** dispositivi radio e piattaforme digitali sicure per garantire un coordinamento efficace tra le unità operative.
- **Veicoli specializzati:** pattuglie equipaggiate con terminali di bordo, lettori di targhe automatici e strumenti di rilevazione avanzati, furgoni appositamente predisposti per servizi di osservazione (in gergo chiamati *balena*) muniti di vetri oscurati e telecamere per osservazione e registrazione a distanza.

L'integrazione di queste tecnologie consente di potenziare l'operatività quotidiana e di rispondere in modo più tempestivo ed efficiente alle esigenze della sicurezza pubblica.

3.3 Cura del linguaggio radio

È necessario, per una corretta comunicazione, che il dispositivo adotti un linguaggio radio uniforme, anche con codice criptico, evitando di dare esplicite indicazioni o riferimenti sul soggetto e sugli operatori, ogni comunicazione radio può essere captata.

VII TESI
LA CRIMINALITA' PREDATORIA: NORMATIVA E POSSIBILI TECNICHE

1. ATTIVITA' PREVENTIVA

Il controllo di persone e mezzi durante i servizi le pattuglie e servizi perlustrativi. COPE:

- consente di ottenere notizie immediate sul controllo effettuato e, contemporaneamente, di registrare il dato nella banca dati delle forze di polizia; a beneficio di qualsiasi futuro sviluppo operativo, a vantaggio anche di altri reparti. Particolarmente utile inserire note sulle circostanze del controllo. Tale funzione non sostituisce mai l'OP/85 che rimane ancora attuale, come pure le annotazioni del servizio sull'Ordine di Servizio.

- **Costante e continua attività di raccolta informativa.** Ricerca delle informazioni attraverso il contatto con la popolazione. L'attività informativa è una manovra operativa fondata su una corretta pianificazione dell'attività di ricerca e di raccolta delle informazioni. In generale, ogni cittadino, adeguatamente sollecitato, può essere fonte di importanti informazioni, in particolare se, in ragione del proprio lavoro, opera in aree pubbliche (titolari di attività commerciali, addetti alle vendite, guardie giurate., ecc).

- **La raccolta informativa trova la sua piena valorizzazione nella condivisione delle notizie acquisite da tutti i militari.** In ragione del carattere ultra-provinciale dei fenomeni predatori favorire la circolarità informativa tra i reparti attraverso frequenti e mirate riunioni info-operative, sotto il coordinamento del Comandante del Reparto Operativo, la trasmissione delle segnalazioni di eventi di reato ai reparti contermini di pari livello ordinativo anche oltre i limiti regionali, promuovere ogni possibile saldature tra le varie iniziative investigative.

2. ATTIVITA' INVESTIGATIVA

- **L'acquisizione di notizie e informazioni utili alle investigazioni trova il suo momento più qualificato nella ricezione della denuncia;** talmente importante da richiedere una redazione sempre attenta e esaustiva (sempre ricorrendo alla ricezione informatizzata per la corretta alimentazione di SDI). Questo atto investigativo è un momento importante in cui stimolare il ricordo di chi riferisce, ponendo anche domande specifiche, che arricchiscano la descrizione del fatto con circostanze, eventualmente connesse con episodi analoghi registrati sul territorio. Sul piano relazionale e con riferimento alla prossimità nei confronti della vittima, un approccio meramente burocratico induce il cittadino a percepire questo momento come un ulteriore "disturbo" procuratogli dall'evento delittuoso (vittimizzazione secondaria), ingenerando sfiducia e rassegnazione con riflessi negativi sulla percezione di sicurezza.

- **L'accertamento urgente sui luoghi (art. 354 c.p.p.) è spesso l'unica occasione in cui possono essere raccolti e acquisiti elementi fondamentali per il prosieguo delle attività di indagine.** Si tratta di un'attività di particolare rilevanza, in quanto può assumere la natura di atto irripetibile, destinato a confluire nel fascicolo per il dibattimento ed entrare quindi nella diretta cognizione del giudice. **Proprio per tale ragione, la documentazione deve essere completa, dettagliata e tecnicamente accurata, evitando omissioni o descrizioni generiche..** La descrizione dello stato dei luoghi e delle cose ha una particolare rilevanza anche sul piano della valutazione della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto responsabile molto utile in fase di valutazione della concessione delle attenuanti generiche in sede di giudizio direttissimo. Non va sottovalutato, inoltre,

l'effetto positivo sul piano della fiducia dei cittadini, i quali percepiscono un intervento accurato e professionale da parte delle forze dell'ordine. Importanti sono i rilievi dattiloscopici, la ricerca di reperti biologici per le successive e necessarie indagini tecniche e la corretta catena di custodia dei reperti, al fine di garantire integrità e utilizzabilità processuale. Estendere l'attività di ricerca anche alle tracce elettroniche con particolare riferimento a quelle lasciate dall'uso di apparati cellulari, come pure sistemi bluetooth. Verifica di eventuali sistemi di videosorveglianza anche nelle vie limitrofe onde individuare i malfattori.

- **In caso di arresto in flagranza di reato, l'informativa deve essere corredata da tutti gli atti di polizia giudiziaria necessari a descrivere in maniera esaustiva l'accaduto.**

Nel giudizio direttissimo, infatti, il giudice fonda il proprio libero convincimento principalmente sugli atti redatti dalla polizia giudiziaria. Pertanto, chiarezza espositiva, completezza narrativa e coerenza logica degli atti assumono un rilievo decisivo

- **L'attenzione investigativa deve essere rivolta verso il circuito "dell'intermediazione illegale"** con l'obiettivo di ricostruire la filiera criminale che conduce alla commissione di reati predatori.
- **La ricettazione rappresenta il naturale fine dei reati predatori in genere.** Tuttavia con riferimento alle ipotesi di riciclaggio non si dimentichi che particolarmente utili è la possibilità concessa da questo titolo di reato di disporre di intercettazioni telefoniche e ambientali.
- **Nei casi in cui si riesce a identificare l'autore del reato sollecitarlo sempre a collaborare nel fornire indicazioni sui ricettatori.** Il conseguente atteggiamento deve emergere dagli atti di p.g. redatti nella circostanza di perquisizioni, sequestri, annotazioni di p.g. (atti irripetibili) poiché confluendo nel fascicolo del dibattimento, saranno utili al giudice nella graduazione della pena.

TESI VIII

CONTRASTO AI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

1. SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

1.1 Il sistema normativo e la classificazione (D.P.R. 309/90)

La disciplina di riferimento per il contrasto al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti è il **D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** (*Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*), testo che ha subito profonde modifiche nel corso degli anni, in particolare ad opera della L. 79/2014 e, più recentemente, del D.L. 123/2023.

Il legislatore non fornisce una definizione "aperta" di droga, bensì adotta un **criterio tabellare** (o legale). Tale scelta, se da un lato garantisce il principio di tassatività penale (si è punibili solo se la sostanza è espressamente indicata negli elenchi allegati al Testo Unico), dall'altro impone un costante aggiornamento amministrativo da parte del Ministero della Salute al fine di contrastare il fenomeno delle *New Psychoactive Substances* (NPS) e dei cannabinoidi sintetici.

1.2 Il sistema tabellare.

Per fronteggiare il fenomeno delle *New Psychoactive Substances* (NPS), il sistema è stato riformato introducendo la possibilità di tabellare non solo le singole molecole, ma intere **classi chimiche** (analoghi di struttura). Ciò permette di contrastare tempestivamente le cosiddette "*smart drugs*" o cannabinoidi sintetici, evitando che una lieve modifica molecolare renda la sostanza legale. A seguito della L. 79/2014, che ha ripristinato la distinzione tra "droghe leggere" e "droghe pesanti", le sostanze sono ripartite in **cinque tabelle** (aggiornate periodicamente con Decreto del Ministero della Salute):

- **Tabella I:** Sostanze con forte potere tossicomane e alto rischio di abuso (oppio, cocaina, eroina, anfetamine, allucinogeni potenti e, significativamente, **cannabinoidi sintetici** e fentanili).
- **Tabella II:** *Cannabis indica* (foglie e infiorescenze), hashish, olio di hashish e resine. (La distinzione rileva ai fini della sanzione penale ridotta rispetto alla Tabella I).
- **Tabella III:** Barbiturici ad azione notevole.
- **Tabella IV:** Benzodiazepine e sostanze ad azione psicotropa con rischio di abuso minore.
- **Tabella dei Medicinali:** Suddivisa in 5 sezioni (A, B, C, D, E) per regolare i farmaci a base di stupefacenti (es. morfina, metadone, cannabis terapeutica)

1.3 Fenomenologia e concetti giuridico-peritali

In ambito forense, il termine "droga" indica qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, capace di modificare l'equilibrio psicofisico (effetto psicoattivo) e di indurre, con l'uso cronico, fenomeni di **tolleranza** (necessità di aumentare la dose) e **dipendenza** (sindrome da astinenza alla sospensione).

Secondo la definizione aggiornata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono da considerare sostanze stupefacenti tutte quelle sostanze di origine naturale o sintetica che, agendo sul **Sistema Nervoso Centrale (SNC)**, provocano modificazioni dell'umore, della percezione e del comportamento, inducendo stati di dipendenza.

La dipendenza si manifesta in due forme principali, spesso conviventi:

- **Dipendenza Fisica:** Stato di adattamento biologico che si manifesta con disturbi fisici intensi (sindrome di astinenza) alla sospensione dell'uso.
- **Dipendenza Psicica (Craving):** Desiderio irrefrenabile e compulsivo di riassumere la sostanza per provarne gli effetti o evitarne il malessere.

- **Tolleranza:** Il fenomeno per cui l'organismo si adatta alla sostanza, richiedendo dosi sempre maggiori per ottenere lo stesso effetto iniziale.
- **Polidipendenza (o Poliuso):** Condizione, sempre più frequente, in cui il soggetto dipende dall'uso combinato di più sostanze (es. cocaina e alcol, eroina e benzodiazepine).

1.3.1. Figure soggettive rilevanti

Sulla base della **frequenza** e della **dose** di sostanza assunta, gli utenti possono essere classificati in quattro categorie principali:

- **Consumatore occasionale:** Utilizzo saltuario, controllo mantenuto, assenza di dipendenza fisica.
- **Assuntore abituale:** Frequenza d'uso regolare, ma integrazione sociale ancora conservata (c.d. farmacodipendenza stabilizzata).
- **Tossicodipendente:** Condizione patologica caratterizzata da dipendenza fisica e psichica (*craving*), tolleranza (necessità di aumentare le dosi) e sindrome di astinenza.
- **Tossicomane:** Stadio cronico con totale decadimento psicofisico e sociale. Questa condizione è presupposto necessario per l'accesso all'affidamento in prova terapeutico (Art. 94 T.U.).

La distinzione tra le figure di assuntori non è meramente sociologica, ma ha riflessi giuridici sull'applicabilità dell'art. 75 (sanzioni amministrative) o delle misure alternative alla detenzione (artt. 89 e ss. D.P.R. 309/90). Sotto il profilo medico-legale e criminologico, è fondamentale distinguere le tipologie di assuntori per calibrare la risposta sanzionatoria o terapeutica.

1.3.2. Overdose e sostanze da taglio

Il decesso per assunzione ("morte da droga") configura spesso il reato di **Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto** (art. 586 c.p.).

Il termine **overdose** è comunemente utilizzato per indicare un'intossicazione acuta o un decesso causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. In italiano, può essere tradotto come "**sovradosaggio**", sebbene questo termine implichi esclusivamente un'assunzione eccessiva di droga. In realtà, episodi di intossicazione o morte possono verificarsi anche con quantità relativamente basse di sostanza, poiché il quantitativo assunto è solo uno dei fattori determinanti.

Spesso si tende a confondere il concetto di **overdose** con gli effetti tossici delle sostanze utilizzate per il "**taglio**" della droga. Tuttavia, le analisi chimiche condotte sulle droghe sequestrate dimostrano che è raro trovare agenti da taglio più pericolosi della droga stessa. Le sostanze aggiunte ("taglio") si distinguono in:

- **Diluenti:** Inerti (lattosio, mannite) per aumentare il volume, non hanno effetto farmacoattivo.
- **Adulteranti:** Farmacologicamente attivi (es. caffeina, paracetamolo, levamisolo, xilazina) per mimare o potenziare gli effetti o mascherare la scarsa qualità.

La cosiddetta "**morte da droga**" avviene quando un soggetto assume, in un dato momento, una quantità di sostanza che il suo organismo non è in grado di tollerare. Questo sfata il mito delle "**partite di droga tagliate male**", poiché, se fosse vero, in una grande città come Roma si registrerebbero in pochi giorni centinaia di decessi o ricoveri ospedalieri.

Un ulteriore aspetto da considerare è che, in caso di condivisione della stessa dose tra più persone, può accadere che solo uno degli assuntori sviluppi un'intossicazione grave (coma o morte), mentre gli altri non manifestino effetti critici. Spesso, è proprio uno dei presenti a chiamare i soccorsi o ad accompagnare l'intossicato in ospedale. Se la causa principale fosse esclusivamente la sostanza o il suo taglio, gli effetti dovrebbero essere identici per tutti i consumatori.

1.4 Analisi delle sostanze: classificazione e nuove emergenze

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 'sono da considerare sostanze stupefacenti tutte quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che, agendo sul sistema nervoso centrale, provocano stati di dipendenza fisica e/o psichica, dando luogo, in alcuni casi, ad effetti di tolleranza (ossia il bisogno di incrementare le dosi con l'avanzare dell'abuso) e, in altri casi, a dipendenza a doppio filo, cioè dipendenza dello stesso soggetto da più droghe”.

Numerose sono le modalità di classificazione delle droghe. Per esempio, tenendo conto dell'origine, possono essere classificate in naturali o sintetiche, in base però agli **effetti farmacologici** è possibile distinguerle in:

1.4.1 Droghe Deprimenti (o Psicolettiche)

Riducono l'attività del sistema nervoso, inducendo rilassamento, sonnolenza, analgesia o sedazione.

- **Oppiacei:** Oppio, Morfina, Eroina, Metadone, Fentanyl (e derivati sintetici).
- **Barbiturici e Benzodiazepine:** Farmaci sedativi/ipnotici usati impropriamente.
- **GHB (Acido Gamma-Idrossibutirrico):** È un potente depressivo del SNC. Noto come "droga dello stupro" in quanto inodore e incolore, causa sedazione profonda e amnesia anterograda, rendendo la vittima incapace di reagire o ricordare.

1.4.2. Droghe Stimolanti (o Psicoanalettiche)

Eccitano il sistema nervoso, aumentando l'attenzione, l'energia, la frequenza cardiaca e riducendo il senso di fatica e fame.

- **Cocaina e Crack:** Estratti dalla pianta di coca o derivati (base libera).
- **Anfetamine e Metanfetamine:** Stimolanti sintetici potenti (es. Speed, Crystal Meth).
- **Derivati anfetaminici (MDMA/Ecstasy):** Hanno un effetto misto, prevalentemente stimolante ed entactogeno (aumento dell'empatia), con lievi tratti allucinogeni.
- **Khat e Catinoni sintetici:** Alcaloidi estratti dalla pianta *Catha edulis* e i loro analoghi di sintesi (es. Mephedrone).

1.4.3. Droghe Allucinogene (o Psicodislettiche)

Alterano la percezione della realtà, del tempo e dello spazio, causando allucinazioni visive o uditive e depersonalizzazione.

- **LSD:** Acido lisergico.
- **Funghi allucinogeni:** Psilocibina e Psilocina.
- **Mescalina:** Estratta dal peyote.
- **Ketamina:** Anestetico dissociativo che a bassi dosaggi ha potenti effetti psicodislettici.
- **Cannabis (Marijuana e Hashish):** Pur avendo effetti sedativi, è classificata tra le sostanze che alterano la percezione sensoriale.

1.4.4. Focus: Le Nuove Sostanze Psicoattive (NPS)

Una delle sfide moderne più complesse, non presente nella normativa del 1990 ma oggi centrale, è rappresentata dalle *New Psychoactive Substances* (NPS).

- **Cannabinoidi Sintetici (es. Spice, K2):** Molecole create in laboratorio che mimano gli effetti del THC legandosi agli stessi recettori cerebrali, ma con una potenza (e tossicità) da 10 a 100 volte superiore. Non contengono cannabis vegetale ma materiale inerte (erbe secche) spruzzato con il reagente chimico.

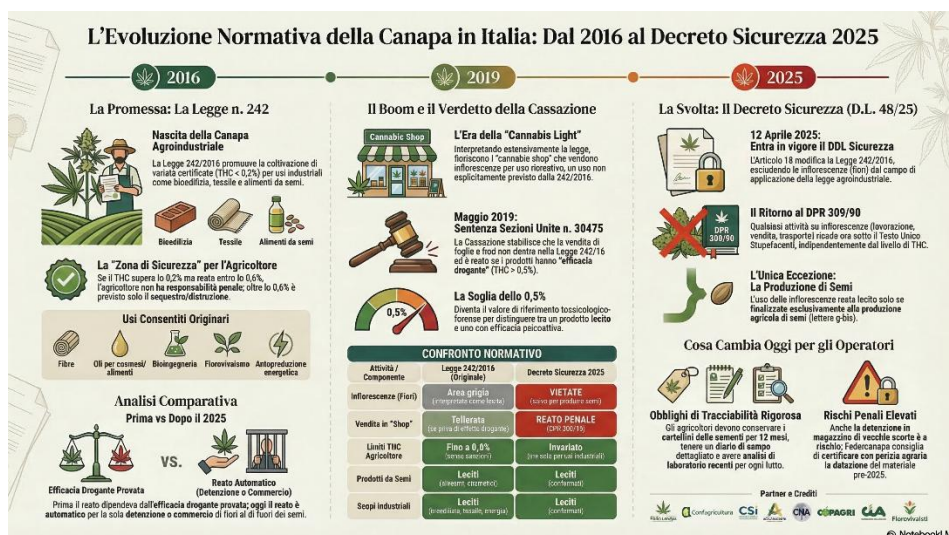
- **Aggiornamento Normativo:** Per contrastare le NPS, che venivano modificate leggermente nella struttura chimica per sfuggire alle tabelle, il Ministero della Salute ha iniziato a classificare le sostanze per "**famiglie strutturali**" e non più solo per singola molecola, permettendo di colpire intere classi di composti analoghi.

1.5 Approfondimento sulla Cannabis light

L'attuale assetto normativo della canapa in Italia segna il definitivo passaggio da un regime di promozione agroindustriale a una fase di marcata restrizione penale. Il fulcro dell'evoluzione normativa è rappresentato dal D.L. 48/2025 (Decreto Sicurezza), che ha emendato la L. 242/2016 recependo il rigoroso orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 30475/2019). Il punto di rottura con il passato è l'esclusione totale delle infiorescenze (anche in forma trasformata come oli o resine) dall'ambito della liceità agricola, riconducendone il commercio e la distribuzione nell'alveo del D.P.R. 309/90.

La nuova *ratio legis* elimina le ambiguità interpretative del mercato "light": non sussiste più la necessità per la Polizia Giudiziaria di accertare l'efficacia drogante (soglia tecnica dello 0,5% di THC) per procedere penalmente. Vigge oggi una presunzione assoluta di illiceità basata sulla categoria merceologica: la vendita di derivati del fiore integra il reato di cui all'Art. 73 D.P.R. 309/90, indipendentemente dal tenore di principio attivo. La liceità è circoscritta esclusivamente agli usi industriali (fibra, bioedilizia) e alimentari/cosmetici derivati tassativamente dai semi o dai fusti.

Sotto il profilo tecnico-operativo, restano fermi i limiti di THC dello 0,2% per le sementi e dello 0,6% come soglia di non punibilità per il coltivatore in campo. L'attività di controllo della P.G. deve prioritariamente vertere sulla verifica della tracciabilità: l'agricoltore ha l'obbligo di conservare i cartellini originali delle sementi e le fatture d'acquisto per 12 mesi. Il rinvenimento di infiorescenze separate dal fusto destinate alla vendita, o la mancanza della documentazione sementiera, impone l'immediato passaggio dal controllo amministrativo al sequestro penale, con le conseguenti sanzioni cautelari personali e reali previste dal Testo Unico Stupefacenti.



1.6 I precursori – art. 70

I precursori di droghe sono sostanze chimiche normalmente impiegate in modo del tutto lecito in numerosi processi industriali e farmaceutici, ma che hanno una funzione decisiva nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe, sia naturali che sintetiche.

La legge italiana e i regolamenti europei classificano queste sostanze in diverse categorie, a seconda del loro utilizzo illecito:

- **Categoria 1 (Materie prime):** Sostanze utilizzate dai trafficanti come base di partenza per creare droghe vere e proprie (come amfetamine, ecstasy o LSD) attraverso processi chimici. Esempi: **efedrina, acido lisergico, piperonale, safrolo.**
- **Categoria 2 (Reagenti):** Sostanze usate con la funzione di trasformare una sostanza naturale in una droga d'abuso. Esempi: **anidride acetica, permanganato di potassio.**
- **Categoria 3 (Solventi):** Sostanze utilizzate per l'estrazione e la purificazione delle droghe di origine naturale o per preparare quelle di sintesi. Esempi: **acetone, etere, acido cloridrico.**
- **Categoria 4:** Introdotta nel 2013, questa categoria comprende specificamente i medicinali (umani e veterinari) che contengono **efedrina o pseudoefedrina.**

La normativa impone regole molto rigide agli "operatori" (persone fisiche o giuridiche) che immettono sul mercato, importano, esportano o fungono da intermediari per queste sostanze:

- **Licenza ministeriale:** Per operare con i precursori più pericolosi (categoria 1) è obbligatorio possedere una licenza triennale rilasciata dal Ministero della salute, eccezion fatta per le farmacie in determinati casi.
- **Registrazione:** Per immettere sul mercato, importare o esportare sostanze di categoria 2, e per esportare quelle di categoria 3 e 4, gli operatori devono registrarsi presso il Ministero della salute, salvo esenzioni previste per scambi di piccole quantità o per particolari enti (es. università, forze armate).
- **Autorizzazioni Import/Export:** Le operazioni doganali verso o da Paesi extra-UE richiedono specifiche autorizzazioni semestrali preventive, che variano in base alla categoria della sostanza.
- **Obblighi documentali e di controllo:** Gli operatori di categoria 1 e 2 devono nominare un responsabile della commercializzazione, documentare accuratamente le transazioni, verificare le etichette, inviare resoconti annuali al Ministero della salute e comunicare tempestivamente le singole operazioni alla Direzione centrale per i servizi antidroga.

L'articolo 70 punisce severamente le violazioni con sanzioni penali che scalano in base alla gravità e alla categoria del precursore

2. VIOLAZIONI PRINCIPALI

Il D.P.R. 309/90 introduce il sistema sanzionatorio del doppio binario, prevedendo sia sanzioni amministrative che sanzioni penali. Il discrimine tra il tipo di illecito è dato dall'uso personale o meno della sostanza stupefacente.

Il concetto di droga "leggera" o "pesante" non è il fattore di discrimine tra l'uso personale o meno (rileva solamente a livello sanzionatorio una volta accertata la condotta) ciò che rileva – come vedremo successivamente – sarà la quantità di sostanza, la modalità di presentazione della stessa e le circostanze in cui viene accertata la condotta.

2.1 ILLECITI PENALI PREVISTI DAL DPR 309/90 – ART. 73

L'art. 73 disciplina le condotte penalmente rilevanti in tema di sostanze stupefacenti.

2.1.1. Art. 73 comma 1 e comma 1-bis

<< **1.** Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I

prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000>>

<<1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

- a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.>>

Come vediamo la norma punisce le condotte avente ad oggetto le cd. **droghe “pesanti”** presenti nella tabella I.

Le condotte sono:

- **COLTIVAZIONE.** Va dalla semina alla raccolta (canapa indiana, piante di coca, papavero sonnifero e funghi allucinogeni) e costituisce reato di pericolo, che determina comunque un aumento del quantitativo di droga potenzialmente disponibile; per configurarsi il reato è irrilevante la quantità, l'effettiva tossicità e il fine per cui la sostanza è coltivata (uso personale).

Solo dalle inflorescenze delle piante femmine si ricava il principio attivo (THC – tetraidrocannabinolo); poiché la coltivazione di piante maschio dà luogo a infiorescenze dalle quali non è ricavabile il principio attivo sufficiente a produrre l'effetto potenzialmente lesivo, il Giudice ha l'obbligo di procedere sempre alla consulenza.

Il solo possesso dei semi di tali piante non integra reato in base alla Sent. Cass. II Sez.

1.9.98 è necessario che essi siano piantati.

Dai semi di piante maschio si coltiva canapa indiana con bassissimo contenuto di THC; la coltivazione deve essere autorizzata dal Ministero della Sanità, per ricavarne prodotti tessili, cosmetici, carta ecc. possono essere acquistati via internet ed il pacco contiene l'indicazione “Far germogliare i semi è illegale”.

- **OFFERTA E MESSA IN VENDITA:** A differenza dell'offerta la messa in vendita presuppone una controprestazione in denaro o altro. Perché si abbia offerta, non è richiesta l'immediata disponibilità della sostanza stupefacente (che è un presupposto del tentativo di spaccio), ma è sufficiente la mera dichiarazione; l'offerta deve essere però realizzabile e seria, cioè deve esserci l'effettiva, anche se non immediata disponibilità della droga (Sent. Cass. Sez. II 14.12.98 – 21.10.99; Sent. Cass. Sez. VI 4.4. – 5.6.2003 n. 24612).
- **CESSIONE:** A differenza della vendita può essere anche gratuita; secondo la Cass. Sez. IV Sent. 13.9.2001 n. 33576.
- **PRODUZIONE:** È la condotta successiva alla coltivazione tesa a ricavare dalle piante il prodotto stupefacente.
- **FABBRICAZIONE:** Riguarda tutte le altre attività non comprese nella produzione.
- **RAFFINAZIONE:** Consiste nel ricavare lo stupefacente purificando con metodi chimici o fisici i prodotti grezzi.
- **ESTRAZIONE:** Il principio attivo viene prelevato separandolo dalla sostanza vegetale.

- **COMMERCIO:** A differenza della vendita presuppone una certa forma di organizzazione e continuità. Si differenzia dall'intermediazione per la quale è sufficiente che l'intermediario indichi all'acquirente il nome dello spacciatore.
- **L'IMPORTAZIONE e l'ESPORTAZIONE** si hanno invece quando si introduce o si fa uscire la droga dal territorio dello stato.

COLTIVAZIONE	• dalla semina alla raccolta reato di pericolo: quantità, tossicità ed il fine sono irrilevanti
OFFERTA E MESSA IN VENDITA	• la vendita presuppone una controprestazione in denaro o altro per l'offerta non è richiesta l'immediata disponibilità, è sufficiente la mera dichiarazione l'offerta però deve essere realizzabile e seria, deve esserci l'effettiva disponibilità della droga
CESSIONE	• può essere anche gratuita
PRODUZIONE	• attività successiva alla coltivazione, diretta ad estrarre dalle piante il prodotto stupefacente
FABBRICAZIONE	• tutte le attività dirette ad ottenere sostanze stupefacenti non riconducibili alla produzione, cioè nella creazione materiale della sostanza stupefacente
RAFFINAZIONE	• ricavare lo stupefacente purificando con metodi chimici o fisici i prodotti grezzi
ESTRAZIONE	• separazione del principio attivo dalla sostanza vegetale
COMMERCIO	• presupposti: organizzazione e continuità
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE	• da e per il territorio dello Stato

Il comma 1 bis, punisce anche la condotta di **DETENZIONE** di quella sostanza stupefacente che **non sono destinate all'uso esclusivamente personale**:

- **Per quantità**
- **Per peso lordo**
- **Per confezionamento**
- **Per altre circostanze dell'azione**

Qual è la quantità massima detenibile? E' l'unico fattore determinante per qualificare una condotta come penale?

Il ministero della Salute stabilisce la QMD (quantità massima detenibile) indicando i limiti massimi di principio attivo entro i quali si presume che la droga abbia un uso personale.

Il ministero ha anche indicato orientativamente il peso lordo e il numero di dosi ricavabili da quel principio attivo.

Ma attenzione, il parametro della quantità e del peso lordo non è di per sé determinante per qualificare la fattispecie come penale o amministrativa, una dose inferiore ma, che per le circostanze dell'azione (es. presenza di bilancino di precisione e di dosi confezionate) può comunque configurare una detenzione ai fini di spaccio.

Il superamento della soglia quantitativa ha sicuramente un risvolto processuale, poiché determina l'inversione dell'onere della prova:

- Se la soglia non viene superata spetta all'accusa dimostrare il reato;
- Se la soglia viene superata è il detentore che deve dimostrare l'effettivo uso personale dello stupefacente.

2.1.2 Comma 4 – Riduzione della pena per le droghe “leggere”

Le condotte sopra elencate della comma 1 e 1-bis, qualora riguardino le sostanze stupefacenti della tabella II e IV, determinano una riduzione della pena.

Come detto precedentemente, il discrimine tra droga leggera e pesante influisce solo sulla gravità della sanzione, non sulla natura amministrativa o penale dell'illecito.

2.1.3 Comma 5. La fattispecie autonoma di reato di lieve entità.

Non è più una circostanza attenuante, ma un **reato autonomo**. Si configura quando, per *mezzi, modalità o circostanze dell'azione* ovvero per la *qualità e quantità* delle sostanze, il fatto ha una ridotta offensività.

Per questa fattispecie il legislatore prevede:

- Arresto facoltativo
- La possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova e l'applicazione del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva.

Attenzione. La condotta deve assumere il carattere della occasionalità. Senza di questa tale fattispecie non può configurarsi.

La giurisprudenza afferma:

- L'abitudine della condotta si concretizza dopo almeno due illeciti;
- Il comportamento seriale esclude la tenuità del fatto

Verosimilmente ci troveremo di fronte ad una condotta caratterizzata da modalità rudimentali, assoluta occasionalità e minimo superamento della QMD.

Approfondimento – Cassazione penale 25 novembre 2022 n. 45061

La sentenza della Corte di Cassazione n. 45061 del 25 novembre 2022 affronta il tema del riconoscimento del reato di "lieve entità" (art. 73, comma 5, Testo Unico Stupefacenti) in relazione ai quantitativi di droga sequestrati. La Suprema Corte ha stabilito che il solo dato ponderale (quantitativo) o qualitativo non può avere un valore esclusivo e assorbente per negare la tenuità del fatto.

Il giudice deve invece valutare la complessità e la gravità complessiva della condotta, prendendo in considerazione tutti gli elementi, come l'assenza di una stabile attività di spaccio o la destinazione all'uso personale.

Per orientare i giudici, la Cassazione ha richiamato uno studio statistico su 398 sentenze emesse tra il 2020 e il 2022, individuando i limiti massimi assoluti entro cui è stata riconosciuta la lieve entità (es. 150g per la cocaina, 386,93g per l'hashish) e le soglie di prevalenza statistica (es. 23,66g per la cocaina, 101,5g per l'hashish).

Nel caso specifico dell'imputato, 100g di hashish sono rientrati pienamente in questo valore soglia. Tuttavia, la Corte precisa che questi parametri statistici non generano automatismi numerici: essi rappresentano preziose linee guida, ma il giudice è sempre tenuto a compiere una valutazione globale di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato

2.1.4. Art. 74 – Associazione finalizzata al traffico di sostanza

Tale fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73. Elementi costitutivi emersi dalla giurisprudenza sono il vincolo associativo, la struttura organizzativa e il programma criminoso.

A differenza del concorso, ha le caratteristiche della permanenza del vincolo associativo e della determinatezza del programma. Presuppone la disponibilità di mezzi finanziari, la segretezza ed una notevole intelaiatura organizzativa a “compartimenti stagni”. I finanziatori, di rado incensurati e insospettabili, mantengono contatti solo con i “luogotenenti”. Questi ultimi reclutano, dirigono, controllano, reprimono

(tendenzialmente godono di ascendente in ambiente malavitoso). Vi sono poi esperti chimici (che hanno conoscenze nel settore di droga e precursori), corrieri (con attività di copertura che giustificano viaggi, conoscenza delle zone di produzione), grossisti, dettaglianti e spacciatori.

In ordine ai connotati del delitto in esame ha sottolineato la Suprema Cassazione che “Il delitto previsto dall'art. 74, D.P.R. n. 309/90 costituisce norma speciale rispetto all'art. 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere e aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati, che devono essere quelli previsti dall'art. 73 d.P.R.” (Cass. Pen., Sez. VI, 14 giugno 1995, n. 11413 Montani).

La norma quindi punisce:

- Comma 1 e 2 → Associazione finalizzata alla commissione dei delitti previsti da
 - o Art. 70 comma 4, 6 e 10 → Articolo che disciplina i precursori della droga;
 - o Art. 73
- Comma 6 → Associazione finalizzata alla commissione dei delitti previsti dal 73 comma 5 (fatti di lieve entità)

2.1.5 Circostanze aggravanti specifiche

Le pene dell'art. 73 sono aumentate (da un terzo alla metà) se:

1. Le sostanze sono consegnate a **minori**.
2. Il fatto avviene all'interno o in prossimità di **scuole**, carceri, ospedali, comunità.
3. La sostanza è **adulterata** per accrescerne il danno (es. taglio con sostanze tossiche).
4. Il colpevole è armato o travisato.
5. **Ingente Quantità (Art. 80, co. 2)**: Se il quantitativo è massiccio (es. chili di cocaina pura), la pena è aumentata dalla metà a due terzi. La giurisprudenza fissa soglie rigide (es. oltre 2 kg di principio attivo per le droghe pesanti). **Aggiornamento 2026**: Il limite dell'ingente quantità è stato oggetto di precisazioni nomofilattiche, fissando orientativamente la soglia a circa 2.000 volte il valore di dose media giornaliera, ma con valutazione caso per caso.

2.1.6 Art. 79 – Agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

L'art. 79 prevede la reclusione da tre a dieci anni, con arresto facoltativo in flagranza di reato, quando, per il solo fatto che ciò avvenga, chiunque adibisca o consente che sia a adibito un locale pubblico od un circolo privato quale luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di stupefacenti.

Viene inoltre punito chiunque consenta che un immobile, un qualsiasi ambiente o autoveicolo, venga adibito ovvero consente che venga utilizzato quale luogo di convegno abituale di persone che ivi si danno all'uso di stupefacenti.

Qualora il locale in questione sia un esercizio pubblico, è prevista la chiusura del locale da 2 a 5 anni con provvedimento della AG (*possibilità di provvedimento cautelare del prefetto*).

2.1.7. Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

Punisce chi istiga pubblicamente all'uso o svolge attività di proselitismo (anche in privato). La pena è raddoppiata se l'istigazione riguarda minori di 14 anni o persone affidate per cura o educazione

2.2 ILLECITI AMMINISTRATIVI – Art. 75 e 75-bis DPR 309/90.

Analizzeremo ora quando la condotta configura un illecito amministrativo, e quali sono le sanzioni previste dall'ordinamento.

La detenzione per uso personale non ha rilevanza penale, ma costituisce un illecito amministrativo (*per ripassare le ipotesi in cui è considerato uso personale vd. 2.1.1*).

L'art. 75 punisce chiunque illecitamente, importa, esporta, acquista, riceve o detiene sostanza stupefacente per "uso personale".

Come già trattato nel 2.1.1. l'uso personale di una sostanza è dato da:

- Quantità
 - o QMD
 - o Numero di dosi
- Peso lordo complessivo
- Modalità di presentazione
- Circostanze dell'azione

*Si ricorda come bisogna apprezzare congiuntamente tutti i parametri indicati, valorizzando quello che per noi ha una maggiore **valenza significativa**.*

In caso di medicinali, non devono superare il quantitativo prescritto dal medico.

2.2.1 Procedure operative

Ricordiamoci che in questo caso parliamo di un procedimento amministrativo, non siamo nel penale.

1. Contestazione

L'operatore deve procedere:

- Sequestro amministrativo della sostanza, con relativo verbale;
- Contestazione immediata della condotta.

Inoltre, se nel momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore o ciclomotore:

- Se **autovettura** → Ritiro della patente di guida (30 giorni);
- Se **ciclomotore** → Ritiro della patente e **fermo amministrativo del veicolo** max 30gg).

2. Analisi della sostanza

La sostanza viene inviata al LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) o all'ARPA per confermare la natura e il principio attivo.

3. Procedimento in prefettura

Entro 10 giorni (48h in caso di minori) deve essere effettuata una segnalazione **al Prefetto**, inviando:

- Verbale di sequestro
- Verbale di contestazione
- Risultato esame tecnico di laboratorio

(Nel mentre ricordiamoci che dobbiamo custodire la sostanza residua in attesa del decreto di confisca o di sequestro)

Il prefetto, entro 40 gg, convocherà il diretto interessato e lo inviterà a seguire programmi riabilitativi.

Inoltre, a seconda del fatto:

- Se il fatto è tenue o non ci sono precedenti → **invito formale a non far uso di sostanze**;
- **Se ci sono precedenti** → il prefetto comminerà delle sanzioni come la sospensione della patente o del passaporto.

Attenzione, l'art. 75 bis prevede che qualora dalla condotta di cui all'art. 75 possa derivare pregiudizio alla sicurezza pubblica, e il soggetto resosi responsabile di detenzione per uso personale risulti già sanzionato,

condannato per reati contro la persona, il patrimonio, reati inerenti le sostanze stupefacenti o previsti dal Codice della Strada, o sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, il Questore può disporre alcune misure per la durata massima di due anni: obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia all'orario indicato, obbligo di rientrare o uscire da casa entro una certa ora, divieto di frequentare determinati locali, di allontanarsi dal comune di residenza, divieto di condurre qualsiasi mezzo a motore etc.

2.2.2. Consumo di gruppo

Il consumo di gruppo rientra nelle ipotesi di illecito amministrativo quando:

- L'acquirente della sostanza è uno degli assuntori;
- L'acquisto della sostanza deve avvenire per conto degli altri assuntori;
- Volontà dei membri del gruppo di acquistare la sostanza, *i membri del gruppo contribuiscono finanziariamente all'acquisto.*

2.2.3 Abbandono di siringhe – Art. 77

Costituisce altresì un illecito amministrativo l'abbandono di siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in luogo privato ma di comune o altrui uso.

2.2.4 Misure alternative e recupero

Il legislatore favorisce il percorso terapeutico per il reo tossicodipendente attraverso specifici istituti processuali:

- **Sospensione dell'ordine di esecuzione (Art. 656, c. 5, c.p.p.):** Il P.M. sospende l'ordine di carcerazione se la pena residua è entro i **6 anni**, al fine di consentire al tossicodipendente di presentare istanza di affidamento terapeutico o nel caso egli sia già all'interno di un programma di recupero.
- **Arresti Domiciliari in Comunità (Art. 89):** Il giudice deve tendenzialmente concedere gli arresti domiciliari (o altra misura non custodiale) se l'imputato deve sottoporsi a un programma di recupero, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
- **Affidamento in prova terapeutico (Art. 94):** Permette di espiare la pena (fino a 6 anni) seguendo un programma di recupero certificato dal Ser.D. o da comunità autorizzate, evitando il carcere.
- **Lavoro di Pubblica Utilità (Art. 73 co. 5-bis):** Specifico per i fatti di lieve entità commessi da tossicodipendenti. Il giudice può sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
 - *Effetto premiale:* Se il lavoro è svolto correttamente, il reato si estingue.

2.3 STRUMENTI OPERATIVI DI CONTRASTO

2.3.1. Art. 103 del D.P.R. 309/90

L'articolo 103 permette agli operatori di polizia, al verificarsi di determinati presupposti, di effettuare una serie di atti che non troverebbero fondamento nel codice di procedura penale.

A differenza della perquisizione ordinaria ex. Art 352 c.p.p. (che richiede la flagranza di reato o un decreto del Magistrato) non abbiamo ancora la commissione del reato. L'art. 103 legittima l'atto d'iniziativa della P.G. sulla base del solo "**fondato motivo**" di ritenere che vi siano sostanze stupefacenti o psicotrope occultate su effetti personali, mezzi di trasporto o bagagli.

2.3.2. Comma 2 – Ispezioni e controlli

- **Soggetti → UPG e APG**
- **Contesto →** Nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla repressione e alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti;
- **Oggetti →** possono procedere in ogni luogo a controllo e ispezione di
 - **Mezzi di trasporto**

- **Bagagli**
- **Effetti personali**
- **Presupposto** → fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti
- **Verbale** → deve essere rilasciata copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
Il verbale deve essere redatto sul posto, il soggetto verrà accompagnato in caserma qualora l'esito del controllo sia positivo e sia necessaria l'identificazione.
- **Procedura di Convalida:** Come per ogni atto soggetto a convalida è prevista una doppia scansione temporale rigida:
 1. Trasmissione del verbale al P.M. entro **48 ore**.
 2. Convalida del P.M. nelle successive **48 ore**.

2.3.3 Comma 3 – Perquisizioni

L'art. 103 stabilisce che **gli ufficiali di polizia giudiziaria** possono procedere a **perquisizione** – *prima abbiamo visto controlli ed ispezioni* – d'iniziativa al ricorrere di determinati presupposti.

- **Soggetti** → UPG
- **Presupposti:**
 1. deve essere in corso un'operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 2. deve ricorrere fondato motivo per ritenere che dalla perquisizione possono rinvenirsi tali sostanze stupefacenti e psicotrope;
 3. motivi di necessità ed urgenza che non consentano di ottenere preventivamente l'autorizzazione del magistrato, neppure telefonicamente;
- **Verbale** → deve essere rilasciata copia del verbale di esito dell'atto compiuto
- **Procedura di Convalida:** Come per ogni atto soggetto a convalida è prevista una doppia scansione temporale rigida:
 - a. Trasmissione del verbale al P.M. entro **48 ore**.
 - b. Convalida del P.M. nelle successive **48 ore**.

La perquisizione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, comma 3, si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo.

Le perquisizioni eseguite illegittimamente non rendono illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute.

In questo caso parliamo di perquisizioni in senso ampio, e possono essere:

- Personali, locali, o domiciliari;
- Possibilità di utilizzare metodi forzosi

Giurisprudenza – Cassazione 3197/2020

Quando procede a perquisizione nei casi previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103, **la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore** perché tale tipologia di perquisizione, a differenza di quella contemplata dal codice di procedura penale, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo.

ISPEZIONE E CONTROLLO	PERQUISIZIONE
Agenti e ufficiali di P.G.	<u>SOLO</u> ufficiali di P.G.
Mezzi di trasporto e bagagli. Anche effetti personali (solo se consegnati spontaneamente)	Personale, locale (autovettura) o domiciliare
Generica attività di osservazione e percezione diretta	Attività di ricerca tipica della P.G., anche con l'utilizzo di metodi forzosi

Attenzione però, diverso è il caso in cui a seguito di controllo ai sensi del 103 del 309/90 rinvengo della sostanza stupefacente; in quel caso le perquisizioni che effettuerò saranno ai sensi del 352 c.p.p. con annesse garanzie difensive.

3. KIT NARCOTEST

3.1 Funzionamento e definizione

Il Narcotest (o *drop-test*) è uno strumento di screening preliminare in dotazione all'Arma territoriale, finalizzato all'analisi speditiva delle sostanze stupefacenti durante le attività di controllo sul territorio. Il kit è composto da fiale in vetro contenenti reagenti chimici liquidi; l'operatore, dopo aver inserito nel contenitore una minima quantità della sostanza sospetta, procede alla rottura controllata dell'ampolla per miscelare i componenti. La reazione chimica produce una variazione colorimetrica che permette di ipotizzare la natura della sostanza, consentendo di assumere decisioni immediate sul prosieguo dell'attività investigativa.

3.2 Natura Giuridica e Valore Probatorio

Sotto il profilo procedurale, il Narcotest non costituisce una "prova regina" (perizia), bensì un **accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose ex art. 354 c.p.p.** Tale atto è idoneo a fornire gli indizi necessari per giustificare l'adozione di misure coercitive, quali l'arresto in flagranza o il sequestro. Tuttavia, il Narcotest presenta limiti oggettivi: non rileva la percentuale di principio attivo (purezza) e può generare "falsi positivi" a causa di farmaci o sostanze lecite che reagiscono ai medesimi reagenti. Pertanto, la prova piena in sede dibattimentale richiede sempre la successiva analisi tossicologica di laboratorio (LASS o RIS) per la conferma definitiva e la quantificazione del principio attivo.

3.3 I Reagenti e la Codifica Cromatica

Il sistema si articola solitamente in 9 fiale specifiche, calibrate per reagire a diverse categorie di sostanze secondo una scala cromatica codificata:

- **Mayer / Marquis:** identificano Oppiacei (viraggio al Viola) e Anfetamine (Arancio/Marrone).
- **Cobalt Thiocyanate (Scott Test):** specifico per la Cocaina (viraggio al Blu turchese).
- **Duquenois / NDB:** per Marijuana e Hashish (viraggio al Viola dopo l'aggiunta di cloroformio).
- **Ehrlich:** specifico per LSD e allucinogeni indolici.
- **Mandelin:** per Ketamina, Anfetamine e PMMA.
- **Nitric Acid:** per la distinzione tra Eroina e Morfina.
- **Dille-Koppanyi:** per il riscontro dei Barbiturici.

3.4 Norme di Sicurezza e Conservazione

I contenitori sono abbastanza robusti da assicurare protezione e permettere il trasporto del “Kit” sulla persona o su veicoli, senza alcun pericolo. È da sottolineare, tuttavia, che queste provette non sono fatte per venire usate, in seguito, come prova legale, ma è necessario disfarsene dopo l'esperimento evitando assolutamente di portarle sulla persona. Infatti i reagenti sono costituiti in molti casi da acidi potenti che, a seguito dell'uso, possono corrodere le pareti in vetro, costituendo pericolo per l'operatore

4. MODALITA' OPERATIVE ANTIDROGA

L'indagine in materia di stupefacenti è tra le più articolate per la Polizia Giudiziaria, poiché richiede di operare su un doppio binario: l'osservazione tradizionale su strada e l'intelligence tecnologica. L'attività ha natura prevalentemente repressiva e mira all'identificazione degli spacciatori (*retail*) e dei loro fornitori (*grossisti*), nonché al sequestro della sostanza. La scelta della tecnica investigativa risponde a una precisa esigenza probatoria: documentare la serialità delle cessioni per superare la presunzione di "uso personale" (illecito amministrativo ex art. 75 D.P.R. 309/90) e dimostrare la finalità di spaccio (rilevanza penale ex art. 73).

Nello scenario dello spaccio di piazza, l'errore più comune è l'intervento intempestivo. Fermare uno spacciatore con una quantità minima di sostanza permette al reo di invocare la tesi del consumo personale, vanificando l'arresto. La "tecnica regina" è l'O.C.P. (Osservazione, Controllo e Pedinamento), condotta da personale in abiti civili e auto "civetta". L'obiettivo è documentare la tecnica del *pusher*, che raramente detiene addosso l'intera "merce" per minimizzare i rischi in caso di controllo.

Lo spacciatore esperto utilizza quasi sempre un nascondiglio temporaneo, tecnicamente definito "imbosco" (anfratti stradali, segnaletica, passaruota di auto in sosta, contatori o aree verdi). La dinamica tipica prevede che lo spacciatore riceva l'ordinazione e il denaro in un luogo fisso e conosciuto (bar, piazze o civili abitazioni), per poi indicare all'acquirente dove ritirare la dose o recarsi personalmente all'imbosco per il prelievo e la consegna rapida. È fondamentale che la P.G. individui l'imbosco tramite l'osservazione prima di intervenire, così da poter procedere al sequestro dell'intero quantitativo e attribuirne la paternità al soggetto osservato.

Per garantire la tenuta del quadro probatorio, l'intervento deve seguire uno schema logico rigoroso:

- **L'Aggancio e Osservazione:** Individuazione del sospetto e documentazione dei suoi movimenti e dei contatti con i potenziali "clienti".
- **Il Riscontro sull'Acquirente:** Avvenuta la cessione, la P.G. non ferma lo spacciatore, ma segue l'acquirente. Questi deve essere fermato lontano dalla vista del *pusher*, perquisito e verbalizzato. Il sequestro della dose appena acquistata costituisce il riscontro oggettivo indispensabile per provare l'avvenuta vendita.
- **L'Intervento e la Perquisizione:** Solo dopo aver documentato più scambi, si procede all'arresto in flagranza dello spacciatore. L'attività deve estendersi immediatamente alla perquisizione personale, del domicilio e, soprattutto, dei luoghi individuati come "imbosco" durante l'osservazione.

Mentre lo spaccio al dettaglio è gestibile efficacemente dalle Stazioni territoriali tramite i protocolli sopra descritti, il contrasto al grande traffico gestito da associazioni criminali strutturate richiede indagini di più ampio respiro, con l'impiego di mezzi tecnologici e il coordinamento di reparti specializzati. In ogni caso, il successo investigativo dipende dalla capacità dell'operatore di non maneggiare la sostanza prematuramente e di documentare la dinamica dello scambio in ogni sua fase.

ESERCITAZIONE SULLA COMPILAZIONE DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

VERBALE RICEZIONE DI DENUNCIA

Intestazione dell'ufficio o comando	
OGGETTO: Verbale di ricezione di denuncia resa oralmente. (generalità complete denunciante e modalità di identificazione)	
L'annoil giorno del mese di alle ore in nell'ufficio di..... Innanzi al sottoscritto ufficiale di PG (cognome, nome, qualifica o grado) è presente (cognome e nome del denunciante) C.F. (codice fiscale)..... nat a il residente in via n° identificat con rilasciat da il tel. il quale, per ogni effetto di legge, denuncia quanto appresso: "Il giorno alle ore in " (esposizione del fatto con l'indicazione delle fonti di prova già note e quant'altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti).-----	
Domanda: (riportarla per intero).----- - Risposta: (ad eventuali chiarimenti richiesti dall'ufficiale di PG verbalizzante; va riportata per intero).- -	
richiesto - come previsto dall'art. 153-bis comma 1 c.p.p. - di dichiarare o eleggere domicilio per le comunicazioni e la notificazione degli atti del procedimento eventualmente anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, salva la facoltà ex art. 153-bis comma 2 c.p.p. di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente con le modalità specificamente Indicate nella disposizione testè indicata e di seguito Indicate:	
☐	Si riserva di dichiarare o eleggere domicilio successivamente con le modalità indicate dall'art. 153-bis comma 2 .-----/
☐	dichiara il seguito domicilio:
☐	elegge domicilio presso
☐	indica il seguito recapito digitale: (indicare @email) PEC:
☐	nomina proprio difensore l'avv.

*Il sottoscritto ufficiale di polizia giudiziaria, ricevuta la dichiarazione o la elezione di domicilio, avverte il querelante che: ove abbia nominato un difensore, sarà domiciliato presso quest'ultimo (art. 90 bis, comma 1, lett. a quinquies .p.p. e **art. 153 bis, comma 4, c.p.p.**);*

- *a mente dell'art. 153-bis, comma 4, c.p.p., le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore saranno eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148, comma 4 c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto;*
- *a mente dell'art. 153-bis comma 3 c.p.p., in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante sarà obbligato a comunicare all'autorità procedente il nuovo domicilio dichiarato o eletto, e che la relativa comunicazione dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 153-bis comma 2 c.p.p. e cioè con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p. ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata dal difensore; la dichiarazione potrà essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;*
- *a mente dell'art. 153-bis, comma 5, c.p.p., quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente. -----//*

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una, a richiesta, viene rilasciata all'interessato con l'attestazione di ricezione, una viene trasmessa al Procuratore della Repubblica presso di e l'altra conservata agli atti di questo ufficio. -----

*Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. -----
//*

Firma del denunciante (1)

Firma dell'agente/ufficiale di PG verbalizzante

(1) Nel caso il denunciante dichiari di non saper leggere e scrivere o comunque di essere impossibilitato a firmare, l'ufficiale di PG ricevente deve darne atto in calce al verbale.

**VERBALE IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA INDAGATA E ELEZIONE DI
DOMICILIO**

Intestazione dell'ufficio o comando

**INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI
DOMICILIO AI SENSI DEGLI ARTT. 349, 161 C.P.P. NONCHÉ INFORMAZIONE
SUL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DEGLI Art. 369 E 369 BIS C.P.P.**

Il giorno _____, alle ore _____, in presso gli Uffici del Comando in intestazione.

Avanti ai sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G. _____

in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente: _____

_____ nato a: _____

residente in _____ tel. _____

indirizzo email e/o pec: _____ il quale

preliminarmente dichiara:

☐ "parlo e comprendo la lingua italiana";

☐ "non parlo e non comprendo la lingua italiana, ma conosco le seguenti lingue (in questo caso, utilizzare i 1 previsto modulo multilingua)".

La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine al reato/ai reati di cui ai seguenti articoli:

_____ commesso/i accertato/i in _____ il: _____

(se noto, Proc. Penale n. _____ iscritto presso _____) e

che in relazione a dette indagini potrà avere ulteriori informazioni presso l'Autorità Giudiziaria procedente sopra indicata.-----//

Conseguentemente la persona, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi rifiuta o le dà false, dichiara quanto segue: -----//

Sono e mi chiamo: _____ nato a: _____

Il _____, residente/dimorante _____

in Via/n. _____

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara:

☐ "nomino difensore l'Avvocato con studio in _____ in via/n. _____ tel. _____.

☐ "non sono in grado/non intendo nominare un difensore di fiducia".

Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite call center al numero telefonico o tramite sito internet www.nominadifensore.it, a nominare difensore d'ufficio l'avvocato

_____ del _____ foro

di _____ con studio a _____ () in

via/n. _____ tel. _____

Si avverte la persona sottoposta alle indagini che:

- le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio.;

- ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

Invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art.157 comma. 1 c.p.p. (luogo di abitazione o dell'esercizio abituale dell'attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni ex art. 161 comma 1 c.p.p. dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna, la persona sottoposta alle indagini dichiara:

- ☐ Intendo ricevere gli atti sopra elencati presso lo studio del difensore di fiducia.
Si dà atto che il difensore di fiducia viene contattato immediatamente dall'Ufficio di PG sull'utenza n. _____ o tramite posta elettronica _____ alle ore _____ del giorno _____ con comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio presso il suo studio ai sensi dell'art. 161 comma 4 bis c.p.p..
- ☐ Intendo ricevere gli atti sopra elencati presso lo studio del difensore di ufficio.
Si dà atto che il difensore di ufficio viene contattato immediatamente dall'Ufficio di PG sull'utenza _____ alle ore _____ del giorno _____ con comunicazione dell'avvenuta elezione di domicilio presso il suo studio ai sensi dell'art. _____ 161 comma 4 bis c.p.p..
- Il difensore di ufficio interpellato dall'Ufficio di P.G. sull'accettazione o meno della domiciliazione presso il suo studio dichiara:
- ☐ **Accetto** l'elezione di domicilio presso il mio studio.
- ☐ **NON accetto** l'elezione di domicilio presso il mio studio.

Stante la mancata accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, si dà atto che l'indagato, invitato nuovamente a procedere a diversa dichiarazione \ elezione domicilio , dichiara:

- ☐ Dichiaro/eleggo domicilio presso _____
- ☐ Non sono in grado di eleggere domicilio in Italia.
- ☐ Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio
- Il difensore d'ufficio viene interpellato dall'Ufficio di P.G. operante sull'utenza numero: _____ alle ore _____ del giorno _____ ,e NON viene contattato (scatta la segreteria telefonica o l'avvocato non risponde).

Stante la mancata interlocuzione con il difensore di ufficio, l'indagato viene invitato a procedere a diversa dichiarazione \ elezione domicilio e dichiara quanto segue:

- ☐ Dichiaro/eleggo domicilio presso _____
- ☐ Non sono in grado di eleggere domicilio in Italia
- ☐ Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio
- ☐ Intendo ricevere gli atti del procedimento:
- ☐ presso la mia casa di abitazione/luogo di lavoro, al seguente indirizzo: _____

OPPURE:

al seguente indirizzo (via/n. - cita): _____ presso la seguente persona identificata dalla P.G. operante tramite contatto telefonico sull'utenza _____ nel corso del quale viene comunicato il seguente rapporto intercorrente con l'indagato (_____) ovvero NON potuta contattare/identificare sull'utenza fornita in quanto:

- ☐ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato
- ☐ Mi rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio in Italia

☐ Non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio in Italia.

Si avverte la persona sottoposta alle indagini che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna verranno eseguite mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato anche d'ufficio.

Si avverte altresì la persona sottoposta alle indagini che il domicilio dichiarato, il domicilio eletto ed ogni loro mutamento sono comunicati dall' indagato all'Autorità che procede con le modalità telematiche di cui all'art. 111 bis c.p.p. o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata dal difensore.

La persona sottoposta ad indagini viene altresì avvisata che:

- la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare:
 - Diritto di presentare memorie, istanze, richieste ed impugnazioni;
 - Diritto ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero e la traduzione di atti fondamentali;
 - Diritto a conferire con il difensore anche se detenuto;
 - Diritto di ricevere avvisi e notificazioni;
 - Diritto di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
 - Diritto di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
 - Facoltà di presentare istanza di patteggiamento;
 - Facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero;
 - Facoltà di non rispondere all'interrogatorio ovvero di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni;
 - Facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
 - Facoltà di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico previste dall'art.335 commi 1° e 2° del c.p.p.,
 - Facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
- vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che successivo e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
 - ai sensi e per gli effetti di cui alla L. nr.217 del 30.07.1990 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:
 1. *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 Euro.*
 2. *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*

3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
4. *Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi*

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra al foglio dandosi atto che il **presente verbale è composto da quattro fogli dattiloscritti.**

Copia del presente verbale viene rilasciata all'indagato per i soli usi consentiti dalla *legge*.-----

La persona indagata

I verbalizzanti

ANNOTAZIONE DI P.G.

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Annotazione dell'attività di indagine di PG art. 357 c.p.p.

Il sottoscritto (ufficiale e/o agente di PG) in servizio presso dà atto che alle ore
del (odierne) in ha provveduto a (riferire sull'attività di indagine svolta).

Data e luogo

Firma dell'ufficiale e/o agente di PG

Utilizzazione:

l'annotazione può essere utilizzata per le determinazioni del P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Essa rimane nel fascicolo del P.M.

In sede di testimonianza, gli ufficiali e agenti di PG operanti, previa autorizzazione del giudice, possono consultare l'annotazione a loro firma in aiuto della memoria (art. 499-5°co).

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da persona informata art. 351 c.p.p.
(generalità complete e modalità di identificazione)

L'anno il giorno del mese di alle ore , in (in località o ufficio ove l'atto viene compiuto). Innanzi a... sottoscritt... (ufficiale e/o agente di PG) (cognomi, nomi, qualifiche) effettiv... presso (ufficio, comando o ente) è presente il Sig. che, richiesto delle generalità previo ammonimento delle conseguenze penali cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde: sono e mi chiamo (cognome e nome) .
..... nato a..... il residente in via tel. titolo di studio attività lavorativa identificato a mezzo (tipo di documento ed estremi).....
...

.....

Il Sig. sentito in merito a e avvertito che è obbligato a rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni e della facoltà di astensione prevista dagli artt. 199 e 200 c.p.p., qualora ne ricorrano le condizioni, e che è obbligato, ai sensi degli articoli 351 e 362 c.p.p., ad astenersi dal rendere informazioni sulle domande eventualmente formulate dal difensore o dal sostituto e sulle risposte date spontaneamente dichiara: (riportare le dichiarazioni).....

Preliminarmente all'escussione, **ai sensi dell'art. 351 co.1-quater c.p.p.**, alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni **viene dato avviso** che, **salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto** di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano **documentate mediante riproduzione fonografica**. In tal senso il _____ dichiara: " non intendo avvalermi di tale facoltà". In tal senso si procede come di seguito ed alle domande che gli vengono poste così risponde:

Domanda: (riportarla per intero)

Risposta: (riportarla per intero in forma genuina)

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene trasmessa al Procuratore della Repubblica presso di e l'altra conservata agli atti d'ufficio.....

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma dell'esaminato

Firma dei verbalizzanti

VERBALE DI PERQUISIZIONE IN FLAGRANZA DI REATO - Personale

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione personale operata nei confronti di
(generalità complete). art. 352-1° co. c.p.p.

L'anno il giorno del mese di alle ore in (località o ufficio ove l'atto viene compilato) I sottoscritti (ufficiali e/o agenti di PG), in servizio presso , danno atto che, a seguito della flagranza di reato di , avendo fondato motivo di ritenere che sulla persona di si trovassero occultate cose o tracce pertinenti al reato che potessero essere cancellate o disperse, poiché (motivi che hanno giustificato tale iniziativa), hanno proceduto alla perquisizione personale nei confronti di

.....
.....

(cognome e nome della persona perquisita)

Il Sig. , preliminarmente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore o da altra persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedimento, ha rinunciato a tale facoltà (oppure: si è fatta assistere da). La perquisizione personale, che si è conclusa alle ore successive, ha dato il seguente esito (esito negativo, oppure sono stati rinvenuti i seguenti oggetti, denaro o altro, pertinenti al reato che, come da separato verbale, sono stati sequestrati).....

Il Sig. , durante l'esecuzione dell'atto, ha dichiarato Si dà atto che la persona sottoposta ad indagini, invitata ad eleggere domicilio a norma dell'art. 161 del c.p.p. previo avviso degli obblighi e delle conseguenze previsti da tale disposizione, ha dichiarato / ha eletto domicilio (1). Di quanto sopra è stato redatto contestualmente il presente verbale in triplice copia di cui una viene immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica presso di (luogo ove l'atto è stato eseguito), una consegnata alla persona perquisita, e l'altra conservata agli atti di quest'ufficio. Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma della persona perquisita Firma dell'ufficiale/agente di PG operante e della persona che l'ha assistita

VERBALE DI PERQUISIZIONE IN FLAGRANZA DI REATO - Locale

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale eseguita in (abitazione, magazzino, deposito) di

.....

..... (generalità complete). art. 352- 1°co. c.p.p.

L'anno il giorno del mese di alle ore in (indicare la località esatta, possibilmente comprensiva di indirizzo, ove l'atto viene compilato). I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG assistiti da , effettivi presso , danno atto che alle ore (odierne o di ieri), a seguito della flagranza del reato di in ordine al quale vengono svolte le indagini nei confronti di nato a il residente in via , avendo fondato motivo di ritenere che le cose o tracce pertinenti al reato potessero trovarsi in quel luogo in relazione (chiarire meglio i motivi che fanno supporre ciò), o che ivi si potesse trovare la persona sottoposta alle indagini, / a seguito dell'evasione di nato a avvenuta il da , hanno proceduto alla perquisizione di tale luogo (.....). Si dà atto di aver reso edotto il Sig. (cognome e nome del titolare del luogo perquisito) dei motivi dell'intervento e della facoltà riconosciutagli di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ad essere testimone ad atti del procedimento. Il Sig. ha rinunciato a tale facoltà / si è fatto rappresentare o assistere dall'avv. o dal Sig.

Il difensore ha osservato / ha chiesto
.....

L'atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. (titolare del luogo o del suo rappresentante).....

Sono stati controllati i seguenti ambienti:
(indicarli).....

L'operazione è stata ultimata alle ore del ed ha dato il seguente esito:
(esito negativo oppure indicare con precisione gli oggetti pertinenti del reato rinvenuti, ove gli stessi si trovavano nascosti e se è stata trovata la persona ricercata; in tal ultimo caso dovranno essere compilati separati verbali di sequestro e arresto).

Si dà atto che, oltre agli oggetti sequestrati (in caso la perquisizione abbia dato tale esito), null'altro è stato asportato e che non sono stati cagionati danni.....

Si è provveduto ad invitare la persona sottoposta a indagini a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161 c.p.p. con l'avvertimento degli obblighi e delle conseguenze previsti da tale

disposizione, e al riguardo il Sig. ha dichiarato
.....

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata al Sig. titolare del luogo perquisito, una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso di (luogo ove l'atto è stato eseguito) e l'altra sarà conservata agli atti di quest'ufficio.....

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma del titolare e degli altri intervenuti
perquisito

Firma degli operanti del luogo

VERBALE DI SEQUESTRO - Corpi di reato

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di cose pertinenti al reato (o costituenti corpo del reato) operato nei confronti di

..... (cognome e nome) nato a il residente in via tel attività lavorativa , identificato con art. 354, 2° co, c.p.p.

L'anno il giorno del mese di alle ore in (località ove il verbale viene redatto). I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG (1) (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio presso (ufficio, comando o ente), danno atto che alle ore in (località ove l'atto viene eseguito) a seguito della commissione del reato di , intervenuti sul posto, hanno proceduto al sequestro delle seguenti cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti (elencarle descrivendo le cautele adottate per assicurarle e lo stato in cui esse si trovano). In proposito sono stati eseguiti i rilievi fotografici di cui all'allegato fascicolo. L'atto si è reso necessario in quanto il P.M. dott. , immediatamente avvertito, era impossibilitato ad intervenire tempestivamente sul posto oppure non aveva ancora assunto la direzione delle indagini e sussisteva il pericolo di alterazione, dispersione o modificazione delle cose, tracce o luoghi del reato in quanto

.....
Danno atto che, prima di dare inizio alle operazioni, hanno reso edotto il Sig. (cognome e nome della persona a cui le cose sono state sequestrate presente sul posto) della facoltà riconosciutagli di farsi rappresentare o assistere dal difensore o da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea ad essere testimone ad atti del procedimento. Questi ha rinunciato a tale facoltà/si è fatto rappresentare o assistere dal difensore avv. (cognome, nome, foro e indirizzo) o dal Sig. (generalità della persona). Il difensore ha osservato / ha chiesto Il Sig. spontaneamente ha dichiarato:

Il Sig. , essendo persona sottoposta ad indagini, previo invito dei verbalizzanti e avviso circa l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e delle conseguenze derivanti, ha dichiarato/ha eletto il domicilio ai fini delle notificazioni in (l'elezione del domicilio deve essere richiesta soltanto se la persona è sottoposta ad indagini e non deve essere arrestata o fermata).....

I reperti contenenti le cose sequestrate vengono depositati, nei termini prescritti, presso la Cancelleria penale del a disposizione della competente A.G. (2), oppure trattandosi di cosa immobile o difficilmente trasportabile o non idonea ad essere conservata negli uffici giudiziari, è stata data in affidamento giudiziale al Sig. persona idonea a norma dell'art. 120 del c.p.p., il quale è stato nominato custode. Il Sig. , avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare la/e cosa/e ad ogni richiesta dell'A.G. e delle responsabilità penali derivanti in caso di sottrazione, dispersione, danneggiamento o deterioramento, ha dichiarato di accettare l'incarico e di assumere gli obblighi di legge.....

....

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia (o quadruplica copia se la cosa è stata data in affidamento giudiziale dovendosene consegnare copia al custode) di cui una viene consegnata al Sig. (cognome e nome della persona a cui le cose sono state sequestrate) (3) a norma dell'art. 355 del

c.p.p., una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso di (luogo ove il sequestro è stato operato) per la convalida e l'altra verrà conservata agli atti di quest'ufficio.-----

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----
----- Firma della persona che ha subito il sequestro
Firma dei verbalizzanti

del difensore o persona che lo ha assistito e dell'eventuale affidatario

(1) Se il sequestro è eseguito da agenti di PG occorre indicare i motivi di particolare necessità ed urgenza che hanno determinato il provvedimento (es.: indisponibilità immediata di ufficiali di PG e pericolo di alterazione, dispersione o modificazione delle cose o delle tracce del reato, arresto in flagranza di reato, fermo, ecc.). (2) Per le sostanze stupefacenti o comunque liquide, bisogna servirsi di provette o boccette che devono essere sigillate e firmate sia dagli operanti che da chi assiste all'operazione. (3) Al sequestro può conseguire l'arresto (es.: nei casi di detenzione illegale di armi, di armi clandestine, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ecc.).

VERBALE DI SEQUESTRO - varie ipotesi

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di sequestro di cose pertinenti al reato (o costituenti corpo del reato) operato nei confronti di (cognome e nome) nato a il residente in via tel. attività lavorativa , censurato per (o incensurato) identificato con artt. 354-2° co. C.P.P., 41 TULPS, 4 L. 152/75, 27 L. 55/90, 103 T.U. STUP.

L'anno il giorno del mese di alle ore in (località ove il verbale viene redatto). I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG (cognomi, nomi, qualifiche o gradi), in servizio presso , danno atto che alle ore del in (località ove l'atto viene eseguito) si

è proceduto al sequestro delle seguenti cose costituenti oggetto del reato (o pertinenti al reato) rinvenute a seguito della perquisizione personale operata su (cognome e nome della persona perquisita) o a seguito della perquisizione locale operata in a norma dell'art. 352, 1° co. come da separato verbale (1)(elencare le cose descrivendo le condizioni in cui sono state trovate e il luogo esatto del rinvenimento). In proposito sono stati eseguiti i rilievi fotografici di cui al fascicolo allegato, *oppure* durante l'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione, *ovvero* durante l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto di art. 352, 2° co. o consegnate dalla persona offesa in sede di denuncia o querela. Si è proceduto al sequestro delle armi e/o munizioni rinvenute in (luogo ove le armi o le munizioni sono state rinvenute) e appresso elencate, di pertinenza di , a seguito di perquisizione locale operata a norma dell'art. 41 del TULPS, come da separato verbale. *Oppure* Si è proceduto al sequestro di (strumenti di effrazione, armi, esplosivi ecc.) rinvenuti a seguito della perquisizione personale sul posto a norma dell'art. 4 della legge 22-5-1975 n° 152 operata nei confronti di (cognome e nome della persona perquisita) come da separato verbale. Gli oggetti, che di seguito si elencano, si trovavano (sulla persona oppure sul mezzo di trasporto utilizzato). Elencare gli oggetti. *Oppure* A seguito di perquisizione eseguita a norma dell'art. 27 della legge 55/90 sulla persona di o nei luoghi (indicarli) di pertinenza di , come da separato verbale, si è proceduto al sequestro dei seguenti beni o utilità di provenienza illecita o del denaro o valori di seguito elencati costituenti il prezzo della liberazione di (indicare le generalità della persona sequestrata) o provenienti dai delitti di (riciclaggio, impiego di denaro ecc.), nonché le seguenti armi, munizioni o gli esplosivi (elencarli).----

Oppure A seguito della perquisizione eseguita a norma dell'art. 103, comma 3°, del DPR 309/90 (solo ufficiale di p.g.) sulla persona in oggetto o nei luoghi di pertinenza di , come da separato verbale, *oppure* a seguito della ispezione eseguita a norma dell'art. 103, comma 2°, del DPR 309/90 (ufficiali ed agenti di p.g.) sul bagaglio/gli effetti personali/il mezzo di trasporto della persona in oggetto , si è proceduto al sequestro delle sostanze stupefacenti e/o del materiale di seguito elencati rinvenuti. Il Sig..... , spontaneamente, ha
dichiarato:

.....
.....

Il sig..... , essendo persona sottoposta ad indagini, previo invito dei verbalizzanti e avviso circa l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e delle conseguenze derivanti, ha dichiarato di eleggere il domicilio in , e contestualmente nomina

difensore di fiducia l'avv. del Foro di
..... (se non viene
tratto in arresto).

I reperti contenenti le cose sequestrate sono stati assicurati mediante (descrivere le cautele adottate per assicurarle e il numero dei reperti nei quali sono stati custoditi) e vengono depositati nella Cancelleria penale del di a disposizione del P.M.

suddetto.....

Alle operazioni sopradescritte ha assistito sin da (indicare il momento iniziale) l'avv. del foro di difensore di,lo stesso non ha avanzato istanze, osservazioni o riserve oppure ha chiesto

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata al Sig. persona a cui le cose sono state sequestrate, una viene trasmessa, entro i termini previsti, al Procuratore della Repubblica (o Sost. Proc. dott.) presso di per la convalida e l'altra conservata agli atti dell'ufficio. -----

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma della persona che ha subito il sequestro

Firma del difensore o persona che ha assistito e dell'eventuale affidatario verbalizzanti

VERBALE DI ARRESTO - obbligatorio o facoltativo

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di arresto operato nei confronti di (generalità complete e modalità di identificazione) - artt. 380-381 c.p.p.

L'anno il giorno del mese di alle ore in (luogo o ufficio ove si redige il verbale). I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG effettivi presso riferiscono che alle ore del, nel corso di un normale servizio di polizia, in località hanno proceduto all'arresto di meglio in oggetto generalizzato perché (raccontare in breve i fatti specificando i motivi che hanno determinato il provvedimento mettendo in risalto lo stato di flagranza, gli estremi del reato e le circostanze dello stesso) oppure, subito dopo aver commesso il delitto, veniva inseguito/a da ovvero sorpreso/a con (cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima in danno di). Per i casi di arresto facoltativo dire: Si è ritenuto di dover adottare la misura in relazione a: (gravità del fatto / pericolosità del soggetto) Come da separato verbale si è proceduto alla perquisizione personale dell'arrestato. Questi, avvertito della relativa facoltà, ha nominato difensore di fiducia l'avv. (1) oppure, non essendo in grado di nominare un difensore di fiducia, è stato designato dal P.M. dott. presso (il giudice del luogo ove l'atto viene eseguito) difensore d'ufficio l'avv. (2). In merito l'interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, qualora non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio (art. 3 legge 30 luglio 1990, n. 217). Dell'avvenuto arresto alle ore del (stesso giorno) è stato dato avviso al P.M. presso, nella persona del P.M. dott. (3), e alle ore del è stato avvertito il predetto difensore avv. con comunicazioni effettuate a mezzo alle ore ed alle ore del Il difensore suddetto è intervenuto sul posto alle ore prendendo contatti con l'arrestato. Previo consenso dell'arrestato, è stato dato avviso ai familiari a norma dell'art. 387 del c.p.p. nella persona di / su specifica richiesta, l'arrestato ha dichiarato che non intende siano avvisati i suoi familiari. Dopo gli accertamenti di rito l'arrestato stesso, come risulta dall'allegata nota di con- segna, alle ore del (entro ventiquattro ore dall'arresto) è stato condotto (4) nella casa circondariale (o mandamentale) di (luogo ove l'arresto è stato eseguito) a disposizione del predetto P.M. Oppure Per disposizione del P.M. dott. l'arrestato viene custodito: a) presso la propria abitazione domiciliare sita in via (o presso la propria dimora ubicata in); b) presso il luogo di cura c) presso il luogo di assistenza Oppure Per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica, l'arrestato viene trattenuto in quest'ufficio nelle camere di sicurezza per essere condotto direttamente davanti al giudice, in udienza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio a norma dell'art. 558-1° co; / è stato messo a disposizione del P.M., su ordine del medesimo, nella persona del dott. e condotto presso la casa circondariale (o mandamentale) a disposizione del PM stesso (art. 558-4° co.). / viene custodito presso la propria abitazione domiciliare o presso la dimora ubicata in o presso il luogo di cura o di assistenza di

Si dà atto che all'arrestato è stata consegnata la carta dei diritti dell'arrestato di cui all'art. 293 comma 1 c.p.p. che lo stesso firma per ricevuta. L'arrestato viene avvisato che lo stesso ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene trasmessa immediatamente al citato P.M., una allegata al biglietto di carcerazione (5) e l'altra conservata agli atti di questo ufficio.-----

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma dei verbalizzanti iniziando dal meno elevato in qualifica o grado o meno anziano

(1) Le operazioni riguardanti la nomina del difensore e il relativo avviso, l'avviso dell'avvenuto arresto al procuratore della Repubblica, l'avviso ai familiari devono essere menzionate nel verbale soltanto se ad esse provvedono gli stessi ufficiali o agenti di PG che hanno operato l'arresto; se, invece, vengono compiute da ufficiali o agenti di PG diversi, devono essere compilati singoli verbali o annotazioni. (2) La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa o trasmessa con raccomandata (art. 96). (3) Deve trattarsi del PM presso il tribunale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito e non di quello presso il giudice competente per territorio (art. 386 -1 co.). (4) Se entro il termine massimo di 24 ore dall'arresto non viene posto a disposizione del PM mediante conduzione nella casa circondariale o mandamentale, l'arresto stesso diviene inefficace (art. 386, 7° co.). L'avvenuta consegna deve essere documentata da apposita ricevuta rilasciata dalla direzione della casa circondariale o mandamentale. (5) Nel caso in cui l'arrestato viene trattenuto in ufficio in attesa di essere tradotto direttamente in udienza davanti al giudice, il verbale di arresto verrà compilato in duplice copia non occorrendo quella da allegare al biglietto di carcerazione.

VERBALE DI FERMO DI IDENTIFICAZIONE

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di fermo/accompagnamento per identificazione operato nei confronti di nato a..... il residente in via n° tel.
titolo di studio attività lavorativa identificato a mezzo -
art. 349 - 4°,c.p.p.

L'anno il giorno del mese di alle ore in nell'ufficio
di

I sottoscritti ufficiali e/o agenti di PG effettivi presso danno atto che alle ore
odierne, venuti a conoscenza del reato di al fine di raccogliere ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, si sono recati in Richieste le
generalità della persona in oggetto indicata, presente sul luogo (o nelle immediatezze) del fatto poiché
ritenuta indagata per il reato di , ovvero persona in grado di riferire su circostanze rilevanti,
essendosi la stessa rifiutata di farsi identificare oppure sussistendo sufficienti elementi che le generalità
da essa fornite potessero essere false in quanto (chiarire i motivi di ciò) oppure che i
documenti di identificazione esibiti potessero essere falsi in quanto , si è provveduto
all'accompagnamento della stessa presso questo/i ufficio/i per la sua identificazione.-----

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto, è stata data immediata notizia
telefonica/scritta al Sig. Procuratore della Repubblica/Sost. Proc. presso nella persona del dott.
..... alle ore del Si dà atto che si è proceduto alle seguenti operazioni per
accertare l'identità della persona fermata o la falsità del
documento esibito

.....
La medesima è stata identificata per
..... Questa è stata
rilasciata alle ore del significando che, anche di quest'ultima operazione, è stata
data immediata notizia al predetto P.M. alle ore del
.....

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene trasmessa alla
sopraccitata A.G. e l'altra verrà conservata agli atti di questo ufficio.-----

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma della persona accompagnata

Firma dei verbalizzanti

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELL'ART.75 DPR 309/1990 -
detentore di modica quantità

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di accertamento violazione art. 75 D.P.R. nr. 309/90 a carico di:
(generalità complete e modalità di identificazione)

Il giorno....., alle ore negli Uffici del

Noi sottoscritti Ufficiali di P.G e/o Agenti di P.G....., in servizio al Reparto in intestazione, diamo atto che alle ore odierne, presso i locali del Comando, è stato effettuato l'accertamento qualitativo, su sostanza ritenuta sostanza stupefacente, detenuta dalla persona in oggetto, mediante reagente "K.N.N. nr. 9", custodito in una confezione di NARCOTEST DISPOSAKIT, in dotazione a questo Reparto.-----

L'operazione si è svolta togliendo il tappo dalla fiale in esame, inserendo una minima quantità di sostanza sospetta, prelevata da un frammento resinoso e compatto di colore marrone, e odore aromatico.-----

Riposizionato il tappo sulla fiala, provocata la rottura contemporanea della capsula interna, si è proceduto ad agitarla energicamente per un intervallo di tempo di circa 30 secondi, rilevando che nello strato inferiore si era formata una emulsione di colorazione rosso arancione, corrispondente alla sostanza stupefacente denominata: "HASHISH".-----

Al termine dell'operazione, che si concludeva alle ore, gli scriventi disponevano la distruzione della fiala poiché contenente acidi corrosivi dannosi in forma concentrata.-----

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----
----- --

Firma dell'interessato

Firma degli operanti

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE DELL'ART.75
DPR 309/1990- detentore di modica quantità

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: verbale di sequestro amministrativo operato ai sensi dell'art. 75 D.P.R. nr. 309/90, nei confronti di: (generalità complete e modalità di identificazione)

Il giorno alle ore negli Uffici-----

Il Sottoscritto/i Ufficiale e/o Agenti di P.G.
....., in servizio presso il suddetto Reparto,
da/danno atto che alle ore odierne, negli Uffici del si procedeva al
sequestro amministrativo a carico del nominato in oggetto di quanto sotto indicato , trovato in
possesso della persona in oggetto: -----

- ☐ Nr. 01 involucro in cellophane contenente nr.frammenti di sostanza stupefacente
del tipo marijuana, del peso complessivo di grammi-----

Del presente atto vengono redatte tre copie, di cui una viene consegnata in all'interessato, che a
riprova si firma per ricevuta, una verrà inviata al Prefetto di(in relazione alla località di
residenza o domicilio, se straniero o senza fissa dimora è competente quello del luogo dove è stata
accertata la violazione), ed una verrà trattenuta agli atti d'ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma dell'interessato

Firma degli operanti

VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DELL'ART.75 DPR 309/1990
detentore di modica quantità

Intestazione dell'ufficio o comando

OGGETTO: Verbale di contestazione di violazione amministrativa, operato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. nr. 309/90 a carico di: (generalità complete e modalità di identificazione)

Il giorno alle ore negli Uffici
.....
Avanti a noi/al sottoscritto/i Ufficiale e/o Agenti di
P.G.

....., effettivi presso il suddetto Reparto, da/danno atto che alle ore odierne, negli Uffici del, è presente il Sig., sopra generalizzato, il quale viene reso edotto che in relazione al rinvenimento e successivo sequestro di presunta sostanza stupefacente denominata marijuana, eseguito a suo carico in data odierna a, alle ore circa, in via, altezza civico, da personale di questo Comando/ dagli scriventi, è stata pertanto accertata la violazione di cui all'art. 75 del D.P.R. nr. 309/90, in quanto la modica quantità di presunta sostanza stupefacente in sequestro era finalizzata al solo uso personale.-----

Il predetto, al quale viene contestato l'illecito amministrativo in rubrica indicato, viene reso edotto che verrà instaurato a suo carico, da parte del Sig. Prefetto di(in relazione alla località di residenza o domicilio, se straniero o senza fissa dimora è competente quello del luogo dove è stata accertata la violazione), il relativo procedimento amministrativo, che comporterà l'irrogazione nei suoi confronti delle sanzioni previste dalla norma citata, inoltre:

- a) tale procedimento amministrativo potrà essere sospeso qualora l'interessato, ove se ne ravvisasse l'opportunità, da parte degli organi competenti, richieda di essere avviato ad un programma di recupero, o la possibilità, ai sensi dell'art. 18/1° comma della legge 689/1981, di far pervenire entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, all'autorità prefettizia competente, scritti difensivi e/o documenti;-----
- b) ha la facoltà di chiedere di essere ascoltato dalla suddetta Autorità, la quale provvederà conseguentemente alla relativa convocazione;-----

- c) la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi tossicologica;-----

- d) ha la facoltà di chiedere la revisione, ai sensi dell'art. 15/1° comma della legge 689/1981, dell'esito delle analisi compiute sulle presunte sostanze stupefacenti sequestrate.-----
----- Del presente atto vengono redatte tre copie, di cui una viene consegnata in all'interessato, che a riprova si firma per ricevuta, una verrà inviata al Prefetto di(in

relazione alla località di residenza o domicilio, se straniero o senza fissa dimora è competente quello del luogo dove è stata accertata la violazione), ed una verrà trattenuta agli atti d'ufficio. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e in luogo di cui sopra.-----

Firma dell'interessato

Firma degli operanti

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE
DELL'ART.75 DPR 309/1990- detentore di modica quantità

Timbro lineare del comando

OGGETTO Verbale di accertamento e di contestazione operato ai sensi degli artt.13 e 14 della L. 689/81 relativo alla violazione amministrativa di cui all'art. 75 del DPR 309/90 T.U. in materia di stupefacenti contestata a carico di:- (generalità complete e modalità di identificazione)

Il giorno alle ore negli Uffici
..... Avanti ai sottoscritti/o Ufficiali e/o
Agenti di P.G. appartenenti al comando di cui
sopra, è presente il nominato in oggetto, al quale viene contestata la violazione di cui all'art.75 DPR
309/90 accertata alle ore del
..... in
.....del Comune di
poiché trovato in possesso di
.....
....

A richiesta, il trasgressore riferisce che la sostanza assunta/detenuta è stupefacente del tipo
..... Su richiesta dei verbalizzanti, l'interessato ha dichiarato che la
sostanza è del tipo
..... Poiché al momento dell'accertamento il nominato in oggetto,
aveva la diretta disponibilità del veicolo
marca.....modello.....
.....
targato.....di proprietà
..... gli viene ritirata, per trenta giorni la patente di guida cat.....
numero
.....

Il documento di guida ritirato sarà trasmesso all'Ufficio Territoriale del Governo di..... (residenza o domicilio). Il documento di guida NON è stato ritirato poiché il prevenuto ne risulta momentaneamente sprovvisto, lo stesso viene invitato a presentarsi presso il Comando in intestazione ubicato in Via del Comune dientro giorni 5 (cinque) dalla consegna del presente verbale per rimettere la patente di guida che dovrà essere ritirata. -----In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, sarà deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 C.P. -----
----- Oppure Poiché al momento dell'accertamento il nominato in oggetto aveva la diretta disponibilità del ciclomotore marcamodello.....
..... targato....., il citato veicolo, ai sensi dell'art. 214 del C.d.S viene sottoposto, con atto a parte, a fermo amministrativo per giorni 30. Il trasgressore ha dichiarato, inoltre, di essere – non essere incorso altre volte nella irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'art. 75 della legge 309/90. ----- //

Il nominato in oggetto dichiara di essere titolare dei seguenti documenti:- carta d'identità – patente di guida - certificato di idoneità tecnica per la guida di ciclomotori - passaporto - licenza di porto d'armi - - - - - altro - - - - - da indicare.....//

Il prevenuto viene reso edotto che:----- // sarà instaurato a suo carico, da parte della Prefettura competente, relativo procedimento amministrativo, il quale comporterà l'irrogazione, nei suoi confronti, delle sanzioni previste dall'art.75 D.P.R.309/90;-----//

Tale procedimento amministrativo potrà essere sospeso qualora l'interessato, ove ne ravvisasse l'opportunità

dagli organi competenti, richieda di essere avviato ad un programma di recupero;-----

----- c) ha possibilità, ai sensi dell'art.18 comma 1, Legge 689/81, di far pervenire scritti difensivi, alla autorità Prefettizia competente, entro trenta giorni dalla contestazione dell'infrazione, anche per il fermo amministrativo del veicolo o dal ritiro della patente di guida documentato dal presente atto; -----d) la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi, il cui esito verrà comunicato appena possibile;----- e) avrà la possibilità di chiedere la revisione, ai sensi dell'art.15 comma 1 Legge 689/81, dell'esito delle analisi compiute sulla sostanza.-----
----- //

Di quanto sopra è stato redatto, contestualmente, il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata all'interessato, una viene inviata immediatamente all'Ufficio Territoriale del Governo di residenza/di domicilio/ del luogo ove il fatto è stato commesso e l'altra conservata agli atti di quest'ufficio. ----- //

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

Firma del trasgressore

Firma dei verbalizzanti